



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO	: MIN. DIAS TOFFOLI
ACÓRDÃO	
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: BENEDITO DE LIRA
ADV.(A/S)	: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ARTHUR DE LIRA
ADV.(A/S)	: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: RICARDO RIBEIRO PESSOA
ADV.(A/S)	: CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO

EMENTA

Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro (art. 317, § 1º, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c os arts. 29 e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares federais. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na forma de doações eleitorais oficiais, por intermédio de empresas de fachada e também em espécie. Imputações calcadas em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. *Fumus commissi delicti* não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP) com relação aos parlamentares federais, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau quanto ao não detentor de prerrogativa de foro.

1. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº

**INQ 3994 / DF**

3.719/DF, Segunda Turma, de **minha relatoria**, DJe de 29/10/14).

2. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal.

3. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade.

4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.

5. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do **fumus commissi delicti**.

6. O **fumus commissi delicti**, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria.

7. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação.

8. Como não há prova do conhecimento da suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais.

9. Não obstante, em sua contabilidade paralela, os colaboradores premiados tenham feito anotações pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos parlamentares federais, uma anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o

**INQ 3994 / DF**

condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de recebimento da denúncia.

10. Se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação.

11. Denúncia rejeitada quanto aos parlamentares federais, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado sem prerrogativa de foro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, em resolver a questão de ordem, no sentido de proclamar o julgamento, vencido o Ministro Edson Fachin, que levantou a questão sobre a necessidade de se aguardar a presença do Ministro Celso de Mello. Também por maioria, acordam os Ministros em rejeitar a denúncia em relação a Benedito de Lira e Arthur de Lira, determinando a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado Ricardo Ribeiro Pessoa, tudo nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli,

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

MINISTRO DIAS TOFFOLI

Relator para o acórdão

**12/12/2017****SEGUNDA TURMA****INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO	: MIN. DIAS TOFFOLI
ACÓRDÃO	
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: BENEDITO DE LIRA
ADV.(A/S)	: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ARTHUR DE LIRA
ADV.(A/S)	: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: RICARDO RIBEIRO PESSOA
ADV.(A/S)	: CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO

RELATÓRIO**O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR):**

1. Em abril de 2015, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia (fls. 1.282-1.342) contra Benedito de Lira, Arthur César Pereira de Lira e Ricardo Ribeiro Pessoa imputando aos primeiros a prática de corrupção passiva majorada (art. 317, caput e § 1º c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal), por diversas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), na forma do art. 29 do Código Penal, e de lavagem de dinheiro majorada (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), por diversas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), na forma do art. 29 do Código Penal, e ao último, a prática de corrupção ativa majorada (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), por três vezes, e de lavagem de dinheiro majorada (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), por três vezes.

A peça acusatória narra que Paulo Roberto Costa foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras em 14.5.2004, supostamente em razão de *“indicação política do Partido Progressista – PP, articulada pelo então*

**INQ 3994 / DF**

Deputado Federal José Janene, com o auxílio dos também Deputados Federais na época Pedro Corrêa e Pedro Henry” (fl. 1.309). Relata que, por ter sido politicamente indicado ao referido cargo pelo PP, Paulo Roberto Costa tinha “o dever de viabilizar o repasse de vantagens indevidas à agremiação partidária e a seus integrantes” (fl. 1.310), o que teria ocorrido “de forma mais intensa a partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, principalmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista” (fls. 1.310-1.311). O grande responsável por organizar o suposto esquema criminoso, conforme a denúncia, teria sido José Janene, que teria desempenhado essa função “até 2010, quando seus problemas de saúde se agravaram e ele veio a falecer” (fl. 1.311).

Para o desempenho dessas funções, José Janene era, ainda conforme a denúncia, *“auxiliado diretamente pelo doleiro Alberto Youssef, que se encarregava de operacionalizar o recebimento e o repasse das vantagens indevidas, mediante estratégias de ocultação da origem ilícita o dinheiro”, o que era feito, “de forma mais comum, mediante contratação fictícia, pelas empreiteiras, de empresas de fachada controladas por Alberto Youssef” (fl. 1.311). O Ministério Público alega que essas operações criavam um “‘crédito de propina’ perante Alberto Youssef” (fl. 1.313), o qual tinha, então, “a obrigação de efetuar o repasse dos valores aos seus destinatários, no caso Paulo Roberto Costa, o Partido Progressista e seus integrantes” (fl. 1.313). O repasse dos valores indevidos ocorria, na versão da acusação, “por meio da entrega de dinheiro em espécie ou da efetivação de pagamentos em benefício do destinatário, mediante desconto da comissão do operador” (fl. 1.313). Ressalta-se na exordial, ainda, que, “quanto aos políticos, todo esse percurso de lavagem de dinheiro era muitas vezes encurtado mediante a realização, pelas empreiteiras, de doações eleitorais ‘oficiais’ aos destinatários das vantagens indevidas” (fl. 1.313).*

O Procurador-Geral da República narra que, até 2011, o grupo de parlamentares que mantinha relação mais próxima com José Janene – formado por Pedro Corrêa, Mário Negromonte, João Pizzolatti e Nelson Meurer – eram *“os grandes beneficiários do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro implantado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras” (fl. 1.313). A*



INQ 3994 / DF

partir de 2011, todavia, *“um grupo do Partido Progressista que se sentia preterido na distribuição de vantagens indevidas”*, integrado por Ciro Nogueira, Benedito de Lira, Arthur Lira, Eduardo da Fonte e Aguinaldo Ribeiro, *“resolveu assumir o comando da agremiação partidária e o consequente controle da repartição de valores relativos ao esquema de corrupção da Diretoria de Abastecimento da Petrobras”* (fl. 1.314).

A mudança no comando do Partido Progressista, conforme argumenta o Ministério Público, teria propiciado as condições para que o Senador Benedito de Lira e seu filho, o Deputado Federal Arthur Lira, *“passassem a desempenhar papel mais relevante no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desvendado pela ‘Operação Lava Jato’”* (fl. 1.316), embora, mesmo antes da alteração em referência, ambos já recebessem *“vantagens indevidas, por meio de Alberto Youssef, em razão da atuação de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras”* (fl. 1.316). Nesse contexto, o Procurador-Geral da República alega que Benedito de Lira e Arthur Lira teriam auferido *“vantagens indevidas de praticamente todas as formas observadas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Petrobras, desvendado pela chamada ‘Operação Lava Jato’”* (fl. 1.319).

A primeira forma de recebimento de vantagens indevidas pelos parlamentares denunciados apontada pela denúncia é o recebimento de doações eleitorais oficiais. Segundo consta, em meados de 2010, o grupo que comandava o Partido Progressista teria determinado *“que Alberto Youssef utilizasse valores do ‘caixa de vantagens indevidas’ do PP, formado com propinas oriundas da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, para custear gastos da campanha do então Deputado Federal Benedito de Lira ao Senado”* (fl. 1.320). Com esse fim, Alberto Youssef teria procurado Ricardo Ribeiro Pessoa, Presidente da UTC Engenharia S/A, para que *“ele efetuasse doações oficiais à campanha de Benedito de Lira”* (fl. 1.320). Teriam, assim, sido realizadas *“duas doações oficiais à campanha de Benedito de Lira ao Senador Federal em 2010, por meio da Constran S/A Construções e Comércio, empresa do mesmo grupo empresarial da UTC Engenharia S/A”* (fl. 1.321). Cada uma delas, *“no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi abatida do montante de vantagens indevidas (propinas) devido pela UTC Engenharia S/A e Ricardo*

**INQ 3994 / DF**

Ribeiro Pessoa à Diretoria de Abastecimento da Petrobras” (fl. 1.321).

Narra-se na exordial acusatória que, *“posteriormente, o valor total pago a título de vantagem indevida (propina), no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), foi repassado pela campanha eleitoral de Benedito de Lira à campanha eleitoral de Arthur Lira ao cargo de Deputado Federal no ano de 2010” (fl. 1.324), o que teria se dado “por meio de transferência fracionadas, nos valores de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R\$ 100.000,00 (cem mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nas datas de 14/09/2010, 28/09/2010, 06/10/2010 e 11/10/2010, respectivamente” (fls. 1.324-1.325).*

A segunda forma de repasse de vantagens indevidas aos parlamentares acusados apontada pela denúncia teria se dado por meio do pagamento de despesas dos denunciados Benedito de Lira e Arthur Lira por empresa de fachada. Conforme relata o Procurador-Geral da República, Arthur Lira teria, em 2010, solicitado a Alberto Youssef *“o pagamento de outras despesas de sua campanha eleitoral a Deputado Federal e da campanha eleitoral de seu pai ao Senado” (fl. 1.326). Para atender a esse pedido, Youssef teria utilizado, “com plena ciência de Arthur Lira” (fl. 1.326), “recursos recebidos de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras para pagar uma dívida contraída por Arthur Lira e Benedito de Lira com um agiota do Estado de Pernambuco” (fl. 1.326). Teriam, assim, sido “transferidos R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelas empresas MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda. E Empreiteira Rigidez Ltda., ambas operadas por Alberto Youssef, para a empresa Câmara & Vasconcelos – Locação e Terraplenagem Ltda., indicada pelo agiota em questão, por meio de duas transferências bancárias nas datas de 22/12/2010 e 07/01/2011 (...)” (fl. 1.327).*

A denúncia aponta, ainda, uma terceira forma de repasse de vantagens indevidas a Benedito de Lira e a Arthur Lira: o recebimento, por eles, de valores em espécie. O Procurador-Geral da República alega que *“uma quantidade considerável de recursos oriundos do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras foi usada para custear despesas da campanha de Benedito de Lira ao*

**INQ 3994 / DF**

Senado em 2010, por meio da entrega de valores em espécie por parte de Alberto Youssef a Arthur Lira no ano de 2010, antes das eleições, e no início de 2011, depois do pleito” (fl. 1.330). No total, teriam sido repassados aos acusados, dessa forma, o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fato que teria sido “objeto de anotação em agenda de Paulo Roberto Costa apreendida durante a ‘Operação Lava Jato’” (fl. 1.330). A entrega desses valores teria se dado “de forma parcelada, por meio de contatos diretos entre Alberto Youssef e Arthur Lira, nas ocasiões em que o Deputado Federal compareceu ao escritório do doleiro, nas datas de 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 07/07/2011” (fl. 1.332).

Arthur Lira teria ainda, no final de 2011, “solicitado diretamente a Ricardo Ribeiro Pessoa o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), condicionando a manutenção da UTC Engenharia S/A no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras ao efetivo pagamento dessa quantia” (fl. 1.333). Essa solicitação, segundo consta da denúncia, teria sido feita “no dia 10/10/2011, na sede da UTC em São Paulo, em reunião entre Arthur Lira e Ricardo Ribeiro Pessoa, conforme anotação na agenda do empreiteiro” (fl. 1.333). A entrega desses valores, por sua vez, teria se dado “mediante entrega de dinheiro em espécie, o qual foi retirado na sede da UTC Engenharia S/A em São Paulo” (fl. 1.334).

Ao final, estabelecendo o enquadramento legal das condutas aos denunciados, pede a condenação de: (a) Benedito de Lira às penas do art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, e arts. 29 e 69, todos do Código Penal, e às penas do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal; (b) Arthur César Pereira de Lira às penas do art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, e arts. 29 e 69, todos do Código Penal, e às penas do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal; e (c) Ricardo Ribeiro Pessoa às penas do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por três vezes, e às penas do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, por três vezes, “observados os limites de pena do acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1.338).

2. Em 10.9.2015, o Senador Benedito de Lira postulou fossem disponibilizadas todas as mídias com áudio e vídeo dos termos de



INQ 3994 / DF

delação de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Ricardo Ribeiro Pessoa. Ao apreciar esse pedido, o Ministro Teori Zavascki, então relator da causa, deferiu *“o acesso aos termos de depoimentos prestados por Ricardo Ribeiro Pessoa em que os investigados são mencionados e que foram utilizados na denúncia, inclusive dos registros de áudio e vídeo (termos de colaboração 9, 11 e 12), que deverão acompanhar a notificação a ser expedida (...)”* (fl. 1.363).

Em 8.10.2015, o Deputado Federal Arthur Lira requereu (a) a juntada aos autos do termo de colaboração 9 de Ricardo Pessoa; e (b) a restituição do prazo de defesa. Na mesma oportunidade, reiterou pedido realizado anteriormente de acesso a todos os termos de declaração do colaborador Ricardo Pessoa, ao respectivo termo de acordo e à homologação da colaboração premiada, *“bem como acesso a todos os anexos, mídias contendo material audiovisual, autos apartados, apensos, expedientes avulsos, enfim, tudo o que efetivamente integre a delação premiada do Réu Colaborador”* (fl. 1.579).

3. Notificado para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990, o acusado Benedito de Lira sustenta, preliminarmente, a necessidade de desmembramento do processo com relação ao acusado Ricardo Ribeiro Pessoa, uma vez que ele não possui foro por prerrogativa de função. Alega, ademais, cerceamento de defesa, pois não teria tido *“acesso a todas as mídias relativas aos termos de delação de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Ricardo Pessoa, apesar de ter havido decisão determinando o amplo acesso”* (fl. 1.599).

Argumenta, ainda, ser inepta a denúncia, *“visto que o Ministério Público alega de forma genérica, que o defendente ‘solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu’ valores indevidos, não esclarece, e este é o ponto nevrálgico da inépcia, qual o ato de ofício por ele praticado, usado como contrapartida para o recebimento dos valores indicados na exordial”* (fl. 1.610).

Defende, por outro lado, a ausência de justa causa para a ação penal, porquanto *“os fatos imputados ao defendente não encontram ressonância nos elementos de convicção presentes nos autos, a não ser nas ilações dos delatores, sobre as quais se alicerça toda a acusação”* (fl. 1.613). Sustenta não haver *“nada nos autos que possa demonstrar a relação entre o acusado e a nomeação/manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria da Petrobras,*

**INQ 3994 / DF**

inexistindo, pois, base empírica para a acusação (...)” (fl. 1.615). Afirma que “nem após a morte de José Janene, em 14/09/2010 (fls. 992/993), o defendente passou a ocupar função que lhe permitisse determinar quem ficaria no comando da Diretoria de Abastecimento, pois as afirmações feitas pelo Parquet no sentido de que Benedito de Lira teria assumido a cúpula do partido não passam de suposições sem qualquer coerência fática, feitas com amparo exclusivo nos termos de delação premiada, o que impede qualquer juízo de valor decisivo com base nesta informação” (fls. 1.615-1.616).

Aduz não haver “como prosperar a tese de que o acusado pudesse ter relação direta com Ricardo Pessoa, passando por cima do comando ‘hegemônico’ que era exercido por José Janene e depois por Mário Negromonte e João Pizzolati, daí por que se mostra razoável o depoimento do acusado no sentido de que o Partido lhe prometera ajuda para a eleição de 2010” (fl. 1.617). Salienta, ainda, que não haveria indícios de “que o valor doado pela CONSTRAAN seria a contrapartida pela celebração de dois contratos entre a UTC e a Petrobras”, já que “Paulo Roberto jamais fez referência à participação do acusado na intermediação de contratos junto à Petrobras” (fl. 1.618). Argumenta, além disso, que “a orientação da jurisprudência do Supremo, de há muito, é no sentido de que é necessária a relação de causalidade entre o ato de competência do agente público e a vantagem indevida (...)” (fl. 1.619).

Com relação aos crimes de lavagem de dinheiro imputados, assevera que “o Ministério Público não se encarregou de descrever as fases configuradoras da infração em destaque, limitando-se em dizer que o acusado recebeu valores e que ao usá-los em sua conta de campanha, ou transferir para a conta do seu filho estaria praticado o crime de branqueamento de capitais” (fl. 1.620). Alega que a transferência de valores para o denunciado Arthur Lira “ocorreu já no fim da campanha em razão do fato de que a campanha do acusado terminava como superavitária” (fl. 1.620). Anota, outrossim, que “operações formais, às claras, mediante transferência bancária jamais podem ser tratadas como crime de lavagem de dinheiro” (fl. 1.620).

Defende, de outro lado, que “a simples relação familiar não basta para configurar o concurso de agentes” (fl. 1.620). Nessa linha, destaca que “a acusação tenta misturar os atos praticados pelo acusado e por Arthur Lira, para



INQ 3994 / DF

imputar a ambos a prática de todos os fatos descritos na denúncia em uma espécie de concurso de agentes consanguíneo” (fl. 1.620). Aponta suposta discrepância entre depoimentos prestados pelos colaboradores Alberto Youssef e Ricardo Pessoa, pois “o primeiro atribui depósito de 200.000,00 na conta da empresa Câmara & Vasconcelos a pagamento de um pretenso agiota com quem Artur tinha uma dívida; já o segundo fala que o acusado é quem tinha dívida com um agiota do Recife” (fl. 1.621).

Salienta que “a atipicidade das inúmeras condutas imputadas ao defendente é patente, pois em nenhuma das hipóteses descritas na denúncia denota-se a prática de quaisquer atos de dissimulação ou reinserção dos ativos na economia formal” (fl. 1.622). Alega, do mesmo modo, que, “se admitindo a acusação, apenas ad argumentandum, o Defendente nada mais teria feito do que receber dinheiro supostamente proveniente das empresas de Ricardo Ribeiro Pessoa, o que constituiria mero exaurimento do crime de corrupção passiva” (fl. 1.625).

Afirma que o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) anotado na agenda de Paulo Roberto Costa “muito provavelmente tem relação com os valores que o Partido ficou de repassar ao acusado, o que encontra amparo na prestação de contas, pois o Diretório Nacional fez oito transferências do para conta de campanha do acusado, somando R\$ 979.336,25” (fl. 1.631). Consigna, ainda, que “a própria lei desautoriza a supremacia da delação, exigindo a confirmação por outros meios de investigação daquilo que afirma o delator” (fl. 1.635).

Ao final, postula (a) o reconhecimento do cerceamento de defesa ocorrido, “com a determinação de que sejam entregues ao acusado, por meio de seus advogados, todos os vídeos relativos aos termos de delação premiada de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Ricardo Pessoa (...)” (fl. 1.638); (b) seja a denúncia rejeitada, por ser inepta; (c) a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal.

4. Por meio de petição apresentada em 27.10.2015, a Procuradoria-Geral da República reconheceu a ausência, nos autos, de documento que embasou a denúncia, postulando sua juntada e a restituição do prazo para resposta. Em 4.11.2015, o Deputado Federal Arthur Lira reiterou



INQ 3994 / DF

mais uma vez o pedido de acesso a todos os termos de declaração do colaborador Ricardo Pessoa. Ao apreciar o pleito, o Ministro Teori Zavascki consignou terem sido juntados aos autos os *“depoimentos que se referem aos denunciados e que foram mencionados na denúncia”*, indeferindo *“o requerimento de acesso integral à colaboração premiada de Ricardo Ribeiro Pessoa”* (fl. 1.709). Contra essa decisão, Arthur Lira interpôs agravo regimental, para que fosse reformada a decisão agravada, *“a fim de que seja conferido à defesa do agravante o acesso integral à colaboração premiada de Ricardo Ribeiro Pessoa”* (fl. 1.791).

5. O acusado Ricardo Ribeiro Pessoa apresentou resposta em que sustenta que *“há um inegável excesso acusatório na imputação realizada na denúncia, a qual merece ser devidamente adequada para que o denunciado possa se defender, buscando, nessa medida, os benefícios de sua colaboração”* (fl. 1.746v.). Alega que, *“como se lê do depoimento do colaborador, bem como de Alberto Youssef, houve apenas uma reunião com o Senador Benedito de Lira no escritório da UTC do Rio de Janeiro quando por iniciativa dele – e não do defendente – foi solicitado dinheiro que serviria para pagar dívidas pessoais e de campanha”* (fl. 1.747). Nessa linha, argumenta que, *“ao contrário do que diz a denúncia, houve apenas uma conversa e solicitação de dinheiro de Benedito de Lira a Ricardo Pessoa, o que aconteceu em uma única reunião ocorrida na UTC do Rio de Janeiro na presença de Alberto Youssef”* (fl. 1.747v.). Defende, ademais, não importar a circunstância de o pagamento da doação eleitoral ter sido *“dividida em duas parcelas de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), depositadas, respectivamente, em 23/7/2008 e 27/8/2010 (...)”*, uma vez que *“estas datas (...) traduzem o mero esaurimento do ato e não, com a devida vênia, a sua consumação”* (fl. 1.747v.).

Por outro lado, argumenta que, embora seja inegável a vinculação do pedido e pagamento da vantagem indevida aos contratos mantidos pela UTC Engenharia S/A com a Petrobras, não teria havido *“oferecimento ou promessa de vantagem indevida por parte de Ricardo Pessoa ao então Deputado para determina-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”*, *“muito menos a doação foi feita com o intuito de ‘manter indevidamente sua empresa no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da*

INQ 3994 / DF

Petrobras” (fl. 1.748). Assevera que, na verdade, “a intenção do denunciado era não ter nenhum entrave dentro da Petrobras”, uma vez que, “embora Benedito de Lira não tivesse competência ou atribuição direta dentro da Petrobras, era o poder político que tinha na cúpula do Partido Progressista, o qual tinha absoluta ingerência na área de abastecimento da Petrobras, comandada pelo sr. Paulo Roberto Costa, que justificou o pagamento” (fl. 1.748).

Afirma, ainda, não ser “possível saber de forma exata de qual contrato com a Petrobras provinha o dinheiro mantido com Alberto Youssef”, porquanto “havia uma relação de grande confiança e Alberto Youssef era o guardador de dinheiro da UTC, o que levou à formação de uma grande conta corrente” (fl. 1.748v.). Nesse contexto, destaca que “decorre de pura ilação dizer que o dinheiro utilizado para descontar a doação feita a Benedito de Lira proveio dos contratos nºs 0858.006903.11.2 e 0858.0072004.11.2” (fl. 1.748v.). Anota, além disso, que “não houve um ato de ofício concreto relacionado à solicitação feita e ao pagamento que se concordou fazer” (fl. 1.748v.).

No que toca ao crime de corrupção passiva relacionado ao Deputado Federal Arthur Lira, salienta que “não houve em nenhum momento oferecimento ou promessa de vantagem indevida por parte de Ricardo Pessoa ao Deputado para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (fl. 1.749v.). Alega que, ao realizar o pagamento ao parlamentar, “a intenção do denunciado era não ter nenhum entrave dentro da Petrobras (...)” (fl. 1.749v.). Sustenta que, também com relação a esse crime, “não houve um ato de ofício concreto relacionado à solicitação feita e ao pagamento que se concordou fazer (...)” (fl. 1.750).

Registra, quanto aos crimes de lavagem de dinheiro relacionados a Benedito de Lira, que “i) embora na descrição dos fatos a denúncia afirme que os crimes antecedentes da lavagem são os crimes de corrupção ativa e passiva, deixa de imputar qual inciso do artigo 1º, teria o denunciado infringido, ou seja, deixa de indicar concretamente qual seria o crime antecedente; ii) depois, atribui-lhe a prática de crime de lavagem cometido por meio de organização criminosa, quando sequer em 2010 a sua tipificação existia em nosso ordenamento jurídico; iii) por fim, há manifesta confusão entre atos de lavagem e o meio realizado para o exaurimento dos atos de corrupção articulados, o que

INQ 3994 / DF

merece, desde logo, ser sopesado” (fl. 1.751). Argumenta, ainda, que, como não foi beneficiário do ato de corrupção descrito na denúncia, saiu “da sua esfera de controle o valor ‘doado’ ao candidato”, de modo que “não poderia ter utilizado o dinheiro proveniente da corrupção para, por meio da doação eleitoral, ocultá-lo ou dissimulá-lo” (fl. 1.751v.). Consigna que “a doação eleitoral foi realizada por meio da empresa Constran – a qual não tem qualquer relação com contratos da Petrobras – por meio de duas transferências bancárias oficiais e identificadas, saídas do caixa regular da empresa, ou seja, dinheiro lícito já inserido no sistema financeiro nacional sobre o qual não pesa qualquer mácula” (fl. 1.751).

Aponta, ademais, que, conquanto a denúncia considere “cada uma das transferências bancárias realizadas em julho e agosto de 2010 um ato de lavagem de dinheiro”, “o que se vê (...) é que estas representam unicamente a execução do pagamento combinado apenas uma vez entre o denunciado e Benedito de Lyra” (fl. 1.753v.). Nessa linha, defende “que não há duplo fato criminoso, mas apenas a cisão de sua execução, motivo pelo qual, só se pode conceber, se o caso, a prática de um crime de lavagem de dinheiro” (fl. 1.753v.). Argumenta, ainda, que, caso houvesse existido dois crimes, “a hipótese em discussão traduziria no limite continuidade delitiva, jamais concurso material” (fl. 1.753v.).

Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro relativos ao recebimento de vantagens indevidas por Arthur Lira, alega que o denunciado “jamais poderia ter praticado o delito de lavagem para ocultar e dissimular a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de corrupção ativa e passiva descritos na denúncia” (fl. 1.755), pois “não foi recebedor deste dinheiro da corrupção, mas sim seu pagador” (fl. 1.755v.). Afirma que “a origem do dinheiro entregue ao Deputado Federal não era a corrupção, mas sim a produção de caixa 2, o que, por si só, já inviabiliza a articulação do crime de lavagem, uma vez que, como é cediço, a Lei de 1998 não contemplava em seu rol o crime contra a ordem tributária como antecedente da lavagem” (fl. 1.756). Destaca que “o que se afirma na denúncia como a dissimulação ou ocultação dos valores provenientes da corrupção narrada por meio de pagamentos em espécie

**INQ 3994 / DF**

proveniente de caixa dois da empresa, na verdade, é exatamente o meio utilizado para que os valores se tornassem disponíveis para o pagamento a propina, ou seja, para o ato de corrupção” (fl. 1.756v.).

Ao final, pleiteia a rejeição da denúncia.

6. Em 17.11.2015, Arthur Lira postulou fosse determinada a juntada aos autos de diversos documentos que reputou necessários ao exercício do direito de defesa, com a consequente restituição do prazo para resposta. O pedido foi deferido em parte para “*fixar como termo inicial do prazo (em dobro) de apresentação da resposta à denúncia (art. 4º da Lei 8.038/1990) a data de publicação da presente decisão*” (fl. 1.795).

Em 2.2.2016, o acusado Benedito de Lira apresentou complementação à resposta a acusação na qual reiterou as razões já por ele veiculadas e requereu a requisição do “*depoimento prestado por Ricardo Pessoa nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, onde ele afirma de forma expressa que as doações oficiais para campanhas eleitorais não tinham relação com as propinas pagas pela empreiteira em troca de contratos com a Petrobras (...)*” (fl. 1.867).

Em 5.2.2016 e 16.2.2016, Arthur Lira requereu fosse determinada a apresentação, pelo Ministério Público, de arquivos eletrônicos, sem qualquer criptografia, relativos ao procedimento de colaboração premiada de Waldir Pinheiro Santana, postulando a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação. O pedido foi deferido à fl. 1.887.

Apresentados os arquivos faltantes pela Procuradoria-Geral da República (fls. 1.894-1.896), o prazo para resposta à acusação foi mais uma vez restituído às defesas (fls. 1.900-1.902). Em consequência, Benedito de Lira ratificou a resposta acusação já apresentada (fl. 1.932).

Em 16.3.2016, Arthur Lira postulou acesso a áudios referentes aos termos de colaboração de Waldir Pinheiro Santana, com a consequente restituição do prazo de defesa. Por determinação de decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki (fls. 1.925-1.927), foram juntados os elementos faltantes (fl. 1.940).

Às fls. 1.976-1.977, o Procurador-Geral da República aditou a

**INQ 3994 / DF**

denúncia *“apenas para fim de incluir no rol de testemunhas de acusação Eduardo Freire Bezerra Leite”* (fl. 1.977).

Em 4.10.2016, o Ministro Teori Zavascki proferiu decisão deferindo a substituição no rol de testemunhas postulada pelo Ministério Público e o requerimento de Arthur Lira (fls. 1.534-1.539), determinando à autoridade policial que, *“no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça e envie para juntada aos autos os elementos que deram origem aos dados constantes na Informação Policial 46/2015 sobre os registros de entrada nos escritórios de Alberto Youssef”* (fl. 2.022). A juntada dos elementos faltantes foi realizada pelo Procurador-Geral da República, em 25.10.2016 (fls. 2.036-2.038).

Benedito de Lira pediu, em 23.11.2016, acesso à mídia de fls. 2.100, com a consequente restituição do prazo para defesa.

Na mesma data, Arthur Lira apresentou manifestação, acompanhada de laudo técnico, no sentido de que *“os elementos trazidos aos autos efetivamente não foram disponibilizados à Defesa Técnica da mesma forma que foram entregues à Polícia Federal e à Acusação (...)”* (fl. 2.122). Ao final, postulou, em síntese, a *“realização da clonagem forense do(s) disco(s) rígido(s) do computador onde está instalado o Sistema de Controle de Acesso do edifício onde se localiza o escritório da empresa JPJPAP Assessoria e Participações S/G Ltda.”* (fl. 2.122v.).

7. Arthur Lira apresentou resposta à acusação na qual alega, preliminarmente, a ausência de elementos essenciais ao exercício do contraditório, quais sejam (a) os termos de contrato n. 0858.006903.11.2 e 0858.0072004.11.2, os quais teriam sido referidos pela acusação *“como o objeto, o ato de ofício da suposta corrupção do Defendente, em conluio com Paulo Roberto Costa”* (fl. 2.129v.); (b) a clonagem forense do(s) disco(s) rígido(s) do computador onde instalado o Sistema de Controle de Acesso do edifício em que localizado o escritório da JPJPAP Assessoria e Participações S/C Ltda.

Ainda preliminarmente, afirma que *“trechos relevantes que constam nos registros audiofônicos das declarações de Ricardo Pessoa não foram transcritos nos depoimentos juntados aos autos”* (fl. 2.133), razão pela qual deve ser *“suspense o andamento do presente feito e determinado à Procuradoria-*

**INQ 3994 / DF**

Geral da República que proceda à transcrição integral dos depoimentos de Ricardo Pessoa, a fim de disponibilizar à Defesa e à essa e. Corte o panorama completo de seus depoimentos, e não apenas trechos selecionados” (fl. 2.134). Defende, também, a necessidade de julgamento conjunto desta causa com o Inquérito 3.989, porquanto “há nítida conexão entre os fatos apurados” (fl. 2.135v.). Sustenta, ademais, a necessidade de “desmembramento do feito em relação ao denunciado Ricardo Pessoa, remetendo-se os autos à instância de origem para processamento e julgamento do réu sem prerrogativa de foro” (fl. 2.138).

Argumenta a ausência de justa causa da denúncia, no que toca ao suposto recebimento em espécie do valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), porquanto “o único elemento que fundamenta a imputação é a palavra de um Colaborador Premiado” (fl. 2.141v.), que “consubstancia meio de obtenção de prova e que, de forma igualada, não pode respaldar condenação” (fl. 2.142v.). Anota, nessa linha, que, “ainda que não se trate – no presente caso – de condenação, mas de mero recebimento de denúncia, a insubsistência da colaboração parecer ter o mesmo efeito (...)” (fl. 2.143). Destaca, ainda, que “a palavra de um delator não é prova suficiente a confirmar o que afirmou outro colaborador” (fl. 2.144).

Aponta ser inepta a denúncia “por não descrever os contornos básicos do delito de corrupção passiva supostamente praticado” (fl. 2.145). Sustenta que “o ato de ofício indicado é mera ilação no próprio dizer da Defesa do Colaborador, e não pode ser apontado como ato de ofício, real ou pretendido” (fl. 2.146). Assevera que, “ainda que seja afastada a assertiva do próprio Colaborador, e identificada nos Contratos a razão da entrega de dinheiro, deveria a acusação ter juntado aos autos sua cópia” (fl. 2.146v.). Aduz que a manutenção da UTC Engenharia S/A no esquema de corrupção instaurado na Petrobras também não pode ser considerada como ato de ofício do crime de corrupção passiva, visto que, para tanto, “deveria a inicial indicar a capacidade do Defendente em interferir no funcionamento da Petrobras e obstar o andamento de contratos” (fl. 2.148). Do mesmo modo, salienta que “não há qualquer substrato probatório mínimo que aponte qualquer interferência do Defendente nos atos de mencionado diretor [Paulo Roberto Costa], ou em sua

**INQ 3994 / DF**

permanência na Petrobras” (fl. 2.148). Destaca, no mesmo sentido, que, “como já demonstrado (...) o grupo do Defendente no Partido Progressista rechaçou qualquer apoio à permanência de Paulo Roberto Costa na Petrobras” (fl. 2.148v.).

Assevera, ademais, que “a falta de descrição do ato de ofício – já exposta – afeta a subsistência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 317” (fl. 2.150). Afirma que também não incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal, pois “o Defendente ocupa o posto de deputado federal, e segundo a denúncia, teria utilizado tal cargo para a prática do ilícito” (fl. 2.151). Alega, ainda, a falta de justa causa para a ação penal no que toca à imputação de prática de lavagem de dinheiro, uma vez que “o recebimento de dinheiro em espécie não caracteriza o ato de ocultar ou dissimular necessário ao tipo penal em comento” (fl. 2.151).

Acrescenta, quanto ao segundo crime de corrupção passiva imputado, que “a Inicial não descreve neste tópico qual seria o ato de ofício almejado” (fl. 2.155). Assevera, por outro lado, que, “mesmo que se tome por idônea a denúncia no que se refere à presente acusação, nada indica a existência de quatro atos de recebimento de vantagem indevida, a caracterizar concurso material” (fl. 2.157). Consigna que, “mesmo que verdadeira a versão exposta na inicial, não se tratariam de quatro corrupções, mas a mesma corrupção, visando o mesmo ato de ofício, paga em quatro parcelas” (fl. 2.157v.). Alega que, “ainda que se reconheça mais de uma corrupção, evidente pela própria descrição da inicial que se trata do mesmo contexto, para um mesmo contrato, envolvendo os mesmos agentes ativo e passivo”, de modo que “se trata de crime continuado, e não de concurso material” (fl. 2.157v.).

Defende que a palavra do colaborador, no que toca ao recebimento de vantagem indevida através de doações eleitorais oficiais, não pode ser corroborada por “um registro de doação oficial de campanha, que indica apenas que uma empresa determinada destinou recursos legais e declarados à campanha política do pai do Defendente” (fl. 2.159). Sustenta que, ainda que a Constran tenha usado “dinheiro sujo de contratos com a Petrobras (...) para realizar doações oficiais a Benedito de Lira” (fl. 2.159), não há indícios de que os R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) repassados pela campanha do

**INQ 3994 / DF**

parlamentar à *“do Defendente sejam justamente os valores maculados”* (fl. 2.159v.).

Aduz que *“nada na inicial aponta que o Defendente tivesse qualquer ciência ou suspeita da ilicitude dos valores (que, de resto, sequer eram ilícitos), de forma que ademais de não demonstrar o elemento objetivo da suposta corrupção, não há qualquer indicativo do elemento subjetivo, a tornar inepta a inicial”* (fl. 2.161). Nessa linha, alega que *“o fato de Benedito de Lira ter ciência da origem ilícita (...) não comunica tal ciência ou o dolo ao Defendente”* (fl. 2.162v.). Registra, ademais, que o próprio Ricardo Pessoa *“nega qualquer vinculação das doações eleitorais com atos de ofício específicos”* (fl. 2.164). Argumenta que, ainda que houvesse qualquer indício dos crimes de corrupção passiva imputados, trata-se *“de uma solicitação de valores indevidos, recebidos em duas parcelas pela campanha do pai do Defendente, que depois o repassou em quatro parcelas”* (fl. 2.165).

Sustenta, por outro lado, que *“a doação não foi um expediente para dissimular a vantagem, mas a própria vantagem”* (fl. 2.167). Defende que *“a ocultação que caracteriza a lavagem de dinheiro deveria ocorrer após o recebimento, após a doação eleitoral e não antes disso”* (fl. 2.168). Conclui, assim, que *“não existe um ato autônomo de ocultação, distinto do ato de recebimento, de forma que a lavagem de dinheiro, se houve, está contida no crime de corrupção, razão pela qual não merece a denúncia ser recebida no que se refere à lavagem de dinheiro”* (fl. 2.170). Alega, ainda, que, *“fossem verdadeiros atos de dissimulação, os movimentos identificados se deram sobre os mesmos valores, oriundos de uma mesma infração antecedente, em um mesmo modo de operação”,* de forma que, *“fossem lavagem de dinheiro (...) seriam uma mesma lavagem e não um conjunto em concurso material”* (fl. 2.170). Acrescenta que, afastada *“a tese do crime único (...) parece patente se tratar de crime continuado, uma vez que os supostos atos de lavagem de dinheiro foram praticados, por evidência, no contexto do art. 71 do Código Penal”* (fl. 2.170v.). Aduz, ademais, que, *“caso se entenda pela multiplicidade de delitos, a mesma já está abrangida pela regra do art. 71 – crime continuado – de forma que a incidência da majorante do § 4º representaria bis in idem”* (fl. 2.170v.). Argumenta que, mais do que a mera reiteração, a habitualidade exige *“a demonstração de que a lavagem de*

**INQ 3994 / DF**

dinheiro era prática constante, regular, que consistia quase que um elemento ordinário na rotina do agente, uma vez que (...) exige 'um estilo ou hábito de vida', conforme a doutrina" (fl. 2.171).

Destaca que a acusação não levou *"em consideração para a formação da opinio delicti o depoimento relevante, tomado no Inquérito 3.989 (fls. 900-902), de Pedro Correa, que afirmou ser o destinatário dos valores depositados por Alberto Youssef na conta da Câmara e Vasconcelos" (fl. 2.173). Afirma que, com relação a esse crime de corrupção passiva, a denúncia não aponta "qual o ato do Defendente pretendido por Alberto Youssef" (fl. 2.173v.). Acrescenta que, "caso se considere como ocultação o pagamento por meio de empresas de fachada de Alberto Youssef, não subsiste a imputação ao Defendente, uma vez que o encobrimento ocorreu antes de que os valores fossem disponibilizados" (fl. 2.175).*

Sustenta, que, *"caso superadas todas as questões expostas", deve ser "reconhecida a unicidade de todos os supostos atos de corrupção passiva relatados, uma vez que – segundo os termos da própria inicial – os pagamentos foram feitos pelos mesmos agentes e tiveram por objetivo um mesmo ato de ofício" (fl. 2.178). Defende, ainda, a inviabilidade de oitiva de Walmir Pinheiro como testemunha, uma vez que, ainda que não processado nos mesmos autos, "ostentará a condição de corréu" (fl. 2.179).*

Ao final, requer-se, em síntese, (a) *"a juntada aos autos dos dois contratos – os de n. 0858.006903.11.2 e 0858.0072004.11.2 – por várias vezes mencionados na Denúncia" (fl. 2.180); (b) "a realização de clonagem forense do(s) disco(s) rígido(s) do computador onde está instalado o Sistema de Controle de Acesso do edifício onde se localiza o escritório da empresa JPJPAP Assessoria e Participações S/C Ltda." (fl. 2.180); (c) "a restituição do prazo de defesa, para que seja contado somente após a entrega da integralidade dos autos e seus elementos de informação" (fl. 2.180); (d) "seja determinado à Procuradoria-Geral da República que proceda à transcrição integral dos depoimentos de Ricardo Pessoa, sem qualquer supressão" (fl. 2.180v.); (e) "seja reconhecida a litispendência entre este processo e o Inquérito n. 3.989 (...)" (fl. 2.180v.); (f) "diante da inexistência da prerrogativa de foro por função, seja desmembrado o presente processo em relação ao Réu Colaborador Ricardo Pessoa (...)" (fl.*

**INQ 3994 / DF**

2.180v.); (g) “seja rejeitada a denúncia reconhecendo-se sua inépcia, bem como a ausência de justa causa para a ação penal (...)” (fl. 2.180v.); e (h) “seja indeferido o pleito de Ricardo Pessoa de ouvir Walmir Pinheiro como testemunha de defesa” (fl. 2.180v.).

8. Às fls. 2.334-2.347, o Procurador-Geral da República postulou, em síntese, “a juntada aos autos da mídia anexada, contendo: a) os contratos celebrados entre a UTC Engenharia S/A ou consórcios por ela integrados e a Petrobras, mencionados na denúncia; b) os arquivos que constam da mídia BD de fls. 2.100” (fl. 2.347).

Em 15.12.2016, o Ministro Teori Zavascki indeferiu a diligência requerida por Arthur Lira às fls. 2.121-2.122v. e determinou a renovação do prazo para apresentação de resposta à denúncia.

9. O Senador Benedito de Lira apresentou complementação à resposta à acusação na qual postulou a juntada aos autos de “depoimento prestado por Ricardo Pessoa na Ação Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000 (...)” (fl. 2.389). No mais, ratificou a resposta já apresentada, pugnando pela rejeição da denúncia.

10. Às fls. 2.503-2.521, o Deputado Federal Arthur Lira ratifica os termos da resposta à acusação de fls. 2.129-2.181. Requer, ademais, (a) “se oficiem Petrobras, Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, para que tomem conhecimento das imputações e suspendam a execução dos contratos nº 0858.0069023.11.2, firmado entre a Petrobras S.A. e o Consórcio Pipe Rack (...) e o de nº 0858.0072004.11.2, subscrito pela Petrobras e o Consórcio Tuc Construções (...)” (fl. 2.519), bem como para que “informem da existência de investigações administrativas pendentes ou encerradas sobre os contratos” (fl. 2.520); (b) “a realização da clonagem forense do(s) disco(s) rígido(s) do computador onde está instalado o Sistema de Controle de Acesso do edifício onde se localiza o escritório da empresa JPJPAP Assessoria e Participações S/C Ltda.” (fl. 2.520); (c) “seja suspenso o andamento do presente Inquérito, determinando-se à Procuradoria-Geral da República que proceda à transcrição integral dos depoimentos de Ricardo Pessoa (...)” (fl. 2.521); (d) “seja indeferido o requerimento ministerial de reabertura de vista para manifestação sobre as respostas e, em caso de deferimento, requer-se

**INQ 3994 / DF**

seja dado ciência dos termos das alegações acusatórias ao requerente, conferindo à defesa prazo idêntico ao que for utilizado pela Procuradoria-Geral da República para manifestar acerca das questões que eventualmente venham a ser abordadas pela acusação” (fl. 2.521).

11. Instado (art. 5º, *caput*, da Lei 8.038/1990), o Procurador-Geral da República pleiteia “o integral recebimento da denúncia, com a citação dos acusados e o início da instrução processual penal, até final condenação” (fl. 2.578).

É o relatório.



12/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

V O T O**O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR):**

1. Permito-me ao início explicitar que desdubro em dois quadrantes o exame que aqui é apresentado: numa primeira etapa, arrosto todas as questões preliminares, pressupostos e condições necessárias ao oferecimento e apreciação formal de denúncia; num segundo momento, adentro ao mérito dessa fase de desate quanto à matéria de fundo da denúncia, a fim de perquirir a existência, no todo ou em parte, de elementos indiciariamente substanciais à instauração da ação penal.

Num primeiro momento examino as preliminares suscitadas. Anota-se, de início, que se encontram prejudicadas as alegações de cerceamento de defesa em razão da inviabilidade de acesso a vídeos referentes a termos de colaboração premiada de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef, uma vez que, em decisão de 10.9.2015, o Ministro Teori Zavascki consignou que os procedimentos relativos aos seus acordos de colaboração premiada não mais se encontravam sob sigilo, facultando aos acusados o acesso às mídias pretendidas, mediante solicitação diretamente à Seção de Processos Originários Criminais do Supremo Tribunal Federal. Igualmente prejudicada a tese de cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada dos termos dos contratos n. 0858.0069023.11.2 e n. 0858.0072004.11.2, já que o Procurador-Geral da República os apresentou em 12.12.2016 (fls. 2.334-2.348), após o que foi restituído o prazo para defesa.

De outro lado, não é este o momento oportuno para que, como requerido por Arthur Lira, sejam oficiados órgãos públicos e a Petrobras para que suspendam a execução dos aludidos contratos ou informem acerca da existência de investigações relativas a eles. Trata-se de providência que, sem prejuízo, pode ser adotada no curso de eventual ação penal, caso recebida a denúncia.

**INQ 3994 / DF**

2. Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão da negativa de acesso ao inteiro teor do acordo de colaboração premiada e respectivos termos de depoimento de Ricardo Pessoa. Conforme já apontado na decisão contra qual interposto agravo regimental (fls. 1.707-1.710), a Procuradoria-Geral da República juntou aos autos todos os depoimentos de colaboradores que se referiam aos acusados e aos fatos referidos na denúncia. À época dos requerimentos, o conteúdo solicitado por Arthur Lira encontrava-se submetido a sigilo (art. 7º da Lei 12.850/2013), regime que, nos termos da Lei 12.850/2013, visa a preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de *“ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados”* (art. 5º, II, da Lei 12.850/2013) e o de *“não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito”* (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013), bem como *“garantir o êxito das investigações”* (arts. 7º, § 2º e 8º, § 3º, da Lei 12.850/2013).

Não se desconhece que o art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013 mitiga o sigilo do conteúdo de colaboração após a instauração do respectivo inquérito, para assegurar *“ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento”*. A exegese dessa norma deve, no entanto, levar em conta, além da própria ressalva final dela constante, *“o contexto e as circunstâncias de cada caso, mormente quando se tratar de investigação de grande complexidade, sobre um grande leque de fatos e com envolvimento de muitas pessoas”*, conforme salientado pelo Ministro Teori Zavascki na apreciação do Inquérito 3.983 (Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Nesse julgamento, Sua Excelência, ao negar ao acusado o acesso integral a acordo de colaboração premiada e respectivos termos de depoimento, consignou:

“No caso, os depoimentos prestados pelos colaboradores dizem respeito a inúmeros fatos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração

**INQ 3994 / DF**

separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências. A instauração de inquérito específico, assim, dará ao defensor acesso aos termos de colaboração pertinentes aos fatos pelos quais é investigado o representado, como efetivamente ocorreu.

É evidente que eventual sonegação de elemento relevante pode vir a configurar restrição ao exercício de defesa. Entretanto, mesmo essa possibilidade hipotética, abstratamente considerada, não se prestaria a invalidar o instituto da colaboração premiada, tal como disciplinado na legislação nacional. Como já decidido nesta Corte, ‘o direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos’ (HC 94.387-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21.5.2010)”.

Em todo o caso, no presente feito, como já salientado, a acusação fez juntar aos autos todos os termos de depoimento que embasaram o recebimento da denúncia, de modo que não configurada a ocorrência de cerceamento de defesa. Prejudicado, assim, o agravo regimental das folhas 1.707-1.710, bem como a alegação defensiva nesse sentido.

3. Em semelhante norte, afigura-se desnecessária a transcrição da gravação dos depoimentos prestados por Ricardo Pessoa no âmbito do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público. O registro audiovisual dos depoimentos, saliente-se, sequer é impreterível, devendo ser realizado “*sempre que possível*” (art. 4º, § 13, da Lei 12.850/2013). No caso, já foram juntados aos autos os termos dos depoimentos prestados, o que se configura suficiente, mormente em se tratando de recebimento de denúncia.

Ressalte-se que o registro audiovisual dos depoimentos foi realizado, e disponibilizado o material correspondente à defesa dos



INQ 3994 / DF

acusados, tanto é que o Deputado Federal Arthur Lira, em sua resposta, realiza inúmeros cotejos entre os termos de depoimento e o que consta das gravações, sustentando incompatibilidades entre eles. Nesse contexto, plenamente assegurado aos acusados o exercício do direito de defesa, mostrando-se desnecessário proceder-se à degravação dos depoimentos.

4. Ainda em sede de alegações afetas à ampla defesa, o acusado Arthur de Lira alegou, inicialmente, que os elementos que a teriam embasado a Informação Policial 46/2015 (fls. 997-999) não teriam sido disponibilizados ao seu exame. Após a juntada, pelo Ministério Público e pela autoridade policial, dos documentos pretendidos pelo denunciado (fls. 2.036-2.100) e apenso 7 e a consequente renovação do prazo para resposta, a defesa de Arthur de Lira sustentou a necessidade de realização da “clonagem forense” (fl. 2.122v) dos discos rígidos em que instalado o sistema de controle de acesso ao escritório de Alberto Youssef, bem como a exportação do banco de dados em que armazenados os registros de entrada e saída dos edifícios.

O pedido não pode, entretanto, ser acolhido nesta fase. Como já consignado, o Ministério Público e a autoridade policial fizeram juntar aos autos elementos que permitem à defesa a verificação dos elementos que embasaram a Informação Policial 46/2015, bem como a higidez da prova colhida. Consta dos documentos apresentados que o juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba deferiu, à polícia federal, o acesso e espelhamento, no próprio local, dos “bancos de dados que armazenam os registros dos visitantes e funcionários de Alberto Youssef, sem prejuízo ao controle de entradas e saídas dos referidos condomínios” (fl. 2.080), expedindo, para tanto, os devidos mandados de busca e apreensão para os endereços dos condomínios localizados na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e na Avenida São Gabriel, 149, sala 809, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

Neste último endereço, foram extraídos, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão das folhas 2.086-2.091, cópia dos arquivos da base de dados do sistema de controle de acesso ao prédio, *backup* da base de dados do sistema de controle de acesso ao prédio e

**INQ 3994 / DF**

cópia de pasta contendo fotografias utilizadas pelo sistema de controle de acesso ao prédio. Esses dados foram apresentados pelo Ministério Público e pela autoridade policial (fls. 2.036-2.100), e são justamente os que teriam embasado a Informação Policial 46/2015.

Os acusados tiveram, portanto, acesso aos elementos que fundamentaram a Informação Policial 46/2016, o que basta, neste momento de recebimento da denúncia, para atender ao seu direito de defesa. As diligências requeridas por Arthur Lira não merecem ser acolhidas nesta fase, sem prejuízo de serem posteriormente deferidas no curso de eventual instrução da ação penal. Nesse sentido, a propósito, já decidira o saudoso Ministro Teori Zavascki, ao indeferir o pedido do acusado:

“(...) 4. No tocante às informações referentes aos registros de entrada em escritório de Alberto Youssef, constata-se que a acusação juntou todos os documentos que serviram para embasar a denúncia, inclusive o Laudo de Perícia Criminal Federal 2322/2016-STEC/SR/PF/PR (fls. 2.095-2.099) referente à verificação do conteúdo existente nas mídias e a respectivo espelhamento realizado com a manutenção da integralidade das informações. Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do aludido laudo pericial:

‘IV – Exames

1. Verificação do conteúdo dos arquivos do disco de origem. Constatou-se a existência de dois diretórios, contendo arquivos de imagens, além de um diretório contendo resultado de processamento do programa IPED, versão 3.3.3;

2. Cópia dos diretórios com os arquivos de imagem em estação pericial, usando o aplicativo de linha de comando Robocopy do próprio Windows;

3. Verificação dos hashes MD5 dos arquivos copiados. Todos bateram, o que garante que as cópias foram realizadas com sucesso e mantiveram-se integras.

**INQ 3994 / DF**

[...]

As cópias passaram por processo de verificação de integridade via cálculos e comparações de resumos digitais MD5, resultando em exatamente os mesmos arquivos de imagens gravados em novo disco destino' (grifei).

Destaca-se, ainda, que a autoridade policial, em cumprimento à decisão proferida em 4.10.2016 (fls. 2.017-2.022), também juntou mídia com todas as informações contidas em mídia apreendida referente aos aludidos registros de entrada (fls. 2.102-2.107 e apenso 7).

5. Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei 8.038/1990, 'com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados'. Desse modo, nesse momento processual de oferecimento da denúncia, o que os denunciados têm direito é ao acesso integral aos autos correspondentes, com todos os documentos que tenham sido efetivamente utilizados para embasar a denúncia, o que, registre-se, está garantido, uma vez que a acusação juntou os documentos necessários para o exercício da ampla defesa, tendo, todos os denunciados já apresentado resposta à acusação.

Eventuais diligências, como a requerida pelo denunciado Arthur Cesar Pereira de Lira, poderão ocorrer durante eventual instrução criminal, momento próprio para providências dessa natureza, caso recebida a denúncia, a juízo do colegiado competente, no estado em que se encontra".

Ademais, relembro, por oportuno, que nos autos do Inquérito nº 3980 (e seus apensos: 3992, 3999 e 4000) em que juntada a mesma informação policial e deduzidos basicamente os mesmos argumentos relativos a este elemento de prova, restou certificada a higidez e a

**INQ 3994 / DF**

acessibilidade do material pela Secretaria de Tecnologia e Informática deste Tribunal por ordem de meu antecessor na relatoria dos feitos.

5. O pedido de desmembramento dos autos com relação a Ricardo Pessoa também não pode ser acolhido. Como consignado em precedente desta Corte, cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função o exame da cisão das investigações (RCL 7.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 8.9.2011), assim como promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, conforme as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), excetuadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014).

No caso, a Procuradoria-Geral da República indica que o desmembramento da causa com relação ao colaborador Ricardo Pessoa importaria prejuízo à instrução penal (fls. 2.552-2.553):

“(...) o presidente da UTC Engenharia S/A Ricardo Ribeiro Pessoa foi denunciado juntamente com o Senador Benedito de Lira e o Deputado Federal Arthur Cesar Pereira de Lira porque a conduta do primeiro é conexa ao comportamento dos segundos. O empresário, portanto, deve ser processado e julgado em conjunto com os parlamentares federais perante o Supremo Tribunal Federal, foro competente para tanto, nos termos do art. 102, inciso I, alínea b, da Constituição de 1988.

(...)

O desmembramento do feito, com a separação dos envolvidos, traria prejuízo relevante à instrução processual penal, até mesmo porque Ricardo Ribeiro Pessoa é colaborador do Ministério Público, tendo o dever de auxiliar a acusação no presente caso. Ademais, seu acordo de colaboração premiada restou homologado no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, que, por isso mesmo, é o juízo com melhores condições

**INQ 3994 / DF**

não só de processar e julgar os fatos referentes aos parlamentares detentores de prerrogativa de foro, mas também de avaliar a conduta do colaborador em questão. Curioso notar, ainda, que o próprio Ricardo Ribeiro Pessoa não apresentou nenhuma impugnação quanto ao fato de ter sido denunciado perante o Supremo Tribunal Federal”.

Registre-se que o julgamento do Senador Benedito de Lira e do Deputado Federal Arthur Lira conjuntamente com o colaborador Ricardo Pessoa não importa qualquer prejuízo ao regular andamento do processo e ao exercício do direito de defesa por eles, pelo contrário. O exame das respostas à acusação apresentadas pelos parlamentares acusados indica que o julgamento de Ricardo Pessoa por esta Corte é, no caso, conveniente aos próprios detentores da prerrogativa de foro, já que as defesas por eles apresentadas fizeram inúmeras referências a afirmações constantes da resposta apresentada pelo colaborador que lhes seriam favoráveis. O julgamento de Ricardo Pessoa pelo STF é, portanto, benéfico não só à instrução criminal, mas ao próprio exercício do direito de defesa dos denunciados.

6. Não merece ser acolhido o pedido de Arthur Lira de que lhe seja concedido prazo para manifestação acerca da réplica apresentada pelo Ministério Público, ante a ausência de previsão legal. Saliente-se que esta Corte possui o entendimento de que *“quando a defesa argui questão preliminar nas alegações finais, é legítima a abertura de vista e a manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3º do Código de Processo Penal, pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa”* (HC nº 76.240/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98)” (RHC 104.261, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 7.8.2012).

Embora não se trate, no caso, de preliminares apresentadas pela defesa no âmbito de alegações finais, raciocínio análogo pode ser adotado. Nessa linha, esta Segunda Turma recentemente assentou:

**INQ 3994 / DF**

“(…) possível assegurar, também no âmbito da Lei 8.038/1990, o direito ao órgão acusador de réplica às respostas dos denunciados, especialmente quando suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir a deflagração da ação penal. Só assim se estará prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial” (INQ 3.997, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26.9.2016).

7. Igualmente, não assiste razão ao denunciado Arthur Lira, quando argumenta a necessidade de julgamento conjunto deste processo com o Inquérito nº 3.989. Ainda que haja conexão intersubjetiva e instrumental entre o procedimento investigativo e o Inquérito 3.989, o art. 80 do Código de Processo Penal faculta a separação de causas conexas quando *“as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”*. Nesse sentido: HC 83.463, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 4.6.2004; HC 73.423, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, DJ de 12.11.1999; HC 73.208, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 7.2.1997; HC 70.688, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 10.12.1993. Na hipótese, em razão da pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, afigura-se conveniente à persecução penal que as apurações tramitem separadamente, sem que haja, com isso, qualquer prejuízo à defesa.

No caso dos autos, em razão da pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, especialmente em relação ao Inq. 3989, afigura-se conveniente à persecução penal que as apurações tramitem separadamente, sem que haja, com isso, qualquer prejuízo à defesa.

Relembra-se, a propósito, que neste inquérito (nº 3994) se investigam condutas em tese enquadradas como corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, enquanto o Inquérito nº 3.989 trata apenas da

**INQ 3994 / DF**

imputação de organização criminosa em relação a diversos investigados (e já fora desmembrado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, dando origem a quatro inquéritos (nº 3.989, 4.325, 4.326 e 4.327) divididos por partido político.

Ademais, os feitos estão em fases processuais distintas e, repita-se, apuram delitos capitulados em figuras típicas diversas, o que reforça a conclusão de inconveniência de unificação dos feitos. No mesmo sentido, aponta-se que somente a fase de respostas à acusação - com inúmeras reaberturas de prazo - prevista no artigo 4º da Lei 8.038/90 (em face dos inúmeros pedidos e incidentes) durou aproximadamente um ano e meio: a denúncia foi ofertada em 2 de setembro de 2015 (fls. 1.282-1.340) e a última manifestação da PGR acerca das defesas apresentadas data de 1º de março de 2017 (fls. 2.539-2.578).

Não é imprescindível, como argumenta a defesa de Arthur Lira, o julgamento conjunto deste processo com o Inquérito 3.989.

Conclusão semelhante se impõe à alegação de litispendência entre este processo e o Inquérito nº 3.989. Consoante já assentado por esta Corte, a litispendência, no processo penal, só pode ser verificada entre duas ações penais (AP 611, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 10.12.2014), sendo inviável constatá-la na presente hipótese, em que se tem dois inquéritos, um deles no qual sequer houve ainda oferecimento de denúncia. Saliente-se, de qualquer modo, que não há, a princípio, identidade entre os fatos apurados num e noutro procedimento. Não acolho, portanto, a preliminar, mantendo separados estes autos e o Inquérito de nº 3.989.

8. Por outro lado, é prematuro o pedido de Arthur Lira de indeferimento da oitiva de Walmir Pinheiro Santana como testemunha, uma vez que tal questão é afeta à eventual instrução probatória, caso recebida a denúncia. De qualquer modo, cumpre anotar ser irrelevante que a Procuradoria-Geral da República tenha arrolado este colaborador no rol de testemunhas que acompanha a denúncia. Independentemente da condição na qual o Ministério Público tenha postulado a oitiva do colaborador, o que importa é que estará ele submetido aos ditames da Lei

**INQ 3994 / DF**

12.850/2013, de modo que, conquanto submetido ao compromisso legal de dizer a verdade (art. 4º, § 14, da Lei 12.850/2013), seu depoimento não poderá, por si só, embasar sentença condenatória (art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013).

9. Afasto, pois, todas essas suscitações preliminares. Também não merece ser acolhida a alegação dos acusados de inépcia da denúncia, sob variados argumentos agrupáveis em “falhas descritivas”: 1. ausência de individualização das condutas alegadamente típicas e 2. ausência de indicação das elementares típicas da corrupção majorada (em especial do eventual ato de ofício próprio dos parlamentares acusados).

A peça inicial apresentada pelo Ministério Público descreve os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias, explanando de modo compreensível e individualizando a conduta criminosa, em tese, adotada por cada um dos envolvidos, nos termos do que determina o art. 41 do Código de Processo Penal.

Também não acolho, pois, as teses defensivas quanto a esses elementos preliminares, e explico a seguir:

Principiemos pelas premissas gerais, que são as relativas à exposição do contexto de fraudes apurado na Petroleo Brasil S/A especialmente na área de abastecimento daquela estatal, onde, em tese, os acusados estiveram envolvidos em práticas ilícitas. Elas se aplicam aos fatos alegadamente típicos em tese ocorridos, segundo a acusação, em que teria havido a participação dos denunciados Benedito de Lira e Arthur Lira, ao receberem vantagens ilícitas que integravam o “caixa do PP” oriundas de contratos firmados pelas empresas ‘cartelizadas’ no âmbito daquela diretoria, no período em que à frente do setor permaneceu Paulo Roberto Costa; como esses recursos - ao menos em parte - foram pagos ilicitamente pelas cartelizadas às empresas utilizadas por Alberto Youssef, para posterior redistribuição dos percentuais cabíveis aos envolvidos, ora acusados, em troca de sustentação política ao citado diretor para a continuidade das práticas ilícitas nas referidas contratações. Igualmente aplicáveis as premissas gerais quando se individualizam os fatos alegadamente típicos em relação ao empresário e colaborador Ricardo

**INQ 3994 / DF**

Ribeiro Pessoa, a quem se imputa, em virtude de fatos por ele admitidos em seus depoimentos, ter pago vantagens indevidas pela manutenção das empresas por ele presididas no cartel que operava na Petrobras.

A propósito, o ponto de partida da narrativa fática é a afirmação de que construtoras contratavam com a Petrobras e criaram um cartel, com regras e regulamento próprios, e que passou a atuar de maneira mais efetiva a partir de 2004, dividindo entre si as obras da referida estatal e evitando que empreiteiras não participantes do grupo fossem convidadas para os correspondentes processos seletivos, ou que os vencessem por meio de organização prévia.

Prossegue a exordial descrevendo como, para a manutenção do cartel, era fundamental que os agentes públicos em posição de direção (e, portanto, decisão) na Petrobras não criassem obstáculos e facilitassem que os ajustes prévios entre as construtoras cartelizadas se convertessem em contratações com aquela sociedade de economia mista.

Na sequência, relata que essa cooptação dos agentes públicos foi facilitada *“em razão de os diretores, (...) haverem sido nomeados com base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunhão de esforços e interesses entre os poderes econômico e político para implantação e funcionamento do esquema.”* A peça inicial descreve esses acontecimentos nos seguintes termos:

“Os funcionários de alto escalão da PETROBRAS recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida, não apenas se omitiam em relação ao cartel — ou seja, não criavam obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento —, mas também atuavam em favor das construtoras, restringindo os participantes das convocações e agindo para que a empreiteira escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, esses funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos, aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes e vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades, todas em prol das empresas cartelizadas.

Os valores ilícitos, porém, **destinavam-se não apenas aos**

INQ 3994 / DF

diretores da PETROBRAS, mas também aos partidos políticos e aos parlamentares responsáveis pela indicação e manutenção daqueles nos cargos. **Tais quantias eram repassadas aos agentes políticos de maneira periódica e ordinária, e também de forma episódica e extraordinária, sobretudo em épocas de eleições ou de escolhas das lideranças.** Esses políticos, por sua vez, plenamente conscientes das práticas indevidas que ocorriam na PETROBRAS, **não apenas patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais agentes públicos no cargo, como também não interferiam no cartel existente e em todas as irregularidades subjacentes. Ou seja, o apoio e a sustentação política conferida pela agremiação partidária e seus integrantes, em especial aqueles que participavam de seu comando, para a indicação e manutenção do respectivo Diretor da PETROBRAS tinha a finalidade predeterminada de locupletação própria e de terceiros.**”

Após explicitar *quantum satis* como se dava o estabelecimento da necessária sustentação política em troca das facilidades viabilizadas por meio de áreas da Petrobras, ou seja, onde havia contratos interessantes às cartelizadas, a denúncia indica – ainda sob o panorama geral – quais eram as outras etapas e personagens para a concretização das alegadas fraudes e o consequente pagamento de vantagens indevidas por esse resultado. Dessa elucidação, transcreve-se parcialmente:

“A repartição política das diretorias da PETROBRAS revelou-se mais evidente em relação à Diretoria de Abastecimento, à Diretoria de Serviços e à Diretoria Internacional, envolvendo sobretudo o PARTIDO PROGRESSISTA - PP, o Partido dos Trabalhadores — PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB, da seguinte forma:

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; (...)

Para que fosse possível o trânsito das vantagens



INQ 3994 / DF

indevidas entre os dois pontos da cadeia — ou seja, das empreiteiras para os diretores e políticos — atuavam profissionais encarregados da lavagem de ativos, que podem ser chamados de "operadores" ou "intermediários". Referidos operadores encarregavam-se de, mediante estratégias de ocultação e dissimulação da origem dos recursos, lavar o dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus destinatários de maneira insuspeita ou com menos exposição.

O operador do PP, em boa parte do período em que funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF. (...)

Geralmente, o repasse dos valores dava-se em duas etapas. Primeiro, o dinheiro era repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia basicamente três formas: a) entrega de valores em espécie; b) depósito e movimentação no exterior; c) contratos simulados de consultoria com empresas de fachada.

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se a segunda etapa, na qual os valores saíam do intermediário e eram enviados aos destinatários finais (funcionários públicos e políticos), descontada a comissão do operador. Havia pelo menos quatro formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiários das vantagens indevidas: (...)

a) **A primeira forma** — uma das mais comuns entre os políticos — consistia na entrega de valores em espécie, que era feita por meio de empregados ou prepostos dos operadores, os quais faziam viagens principalmente em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados;

b) **A segunda forma** era a realização de transferências eletrônicas para empresas ou pessoas indicadas pelos destinatários ou, ainda, o pagamento de bens ou contas dos beneficiários;

c) **A terceira forma** ocorria por meio de transferências e depósitos em contas no exterior, em nome de empresas *offshores* de responsabilidade dos agentes públicos ou de seus familiares;

d) **A quarta forma**, adotada sobretudo em épocas de



INQ 3994 / DF

campanhas eleitorais, era a realização de doações "oficiais", devidamente declaradas, pelas construtoras ou empresas coligadas, diretamente para os políticos ou para o diretório nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real propósito.

As investigações da denominada "Operação Lava Jato" descortinaram a atuação de organização criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro núcleos:

a) O núcleo político, formado principalmente por parlamentares que, utilizando-se de suas agremiações partidárias, indicavam e mantinham funcionários de alto escalão da PETROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do núcleo econômico) contratadas pela sociedade de economia mista, após a adoção de estratégias de ocultação e dissimulação da origem dos valores pelos operadores financeiros do esquema;

b) O núcleo econômico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, que se beneficiavam dos contratos e, em contrapartida, pagavam vantagens indevidas a funcionários de alto escalão da sociedade de economia mista e aos componentes do núcleo político, por meio da atuação **dos operadores financeiros, para manutenção do esquema;**

c) O núcleo administrativo, formado pelos funcionários de alto escalão da PETROBRAS, especialmente os diretores, os quais eram indicados e mantidos pelos integrantes do núcleo político e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do núcleo econômico, para viabilizar o funcionamento do esquema;

d) O núcleo financeiro, formado pelos operadores tanto do recebimento das vantagens indevidas das empresas cartelizadas integrantes do núcleo econômico como do repasse dessa propina aos componentes dos núcleos político e administrativo, mediante estratégias de ocultação e



INQ 3994 / DF

dissimulação da origem desses valores.

A partir dessa moldura geral em que se visualiza o procedimento comum de fraudes e de contrapartidas financeiras por sua viabilização na Petrobras, a peça de ingresso passa a delinear *“A corrupção na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e as disputas internas do Partido Progressista”*.

Neste ponto da denúncia retomam-se os fatos desde a nomeação de Paulo Roberto Costa – por meio do apoio político dos principais líderes à época do Partido Progressista, entre os quais os então deputados federais JOSÉ JANENE, com o auxílio de PEDRO CORRÊA e PEDRO HENRY - para a direção da área de abastecimento da Petrobras, em 2004, e indica-se o papel de Alberto Youssef, que intermediava, no mais das vezes, a solicitação da vantagens indevida e a aceitação dessa vantagem, bem como seu recebimento, quando ocorria. De lá se transcrevem seus termos literais:

“PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em 14 de maio de 2004, permanecendo no cargo até 02 de maio de 2012. Sua nomeação decorreu de indicação política do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, articulada pelo então Deputado Federal JOSÉ JANENE, com o auxílio dos também Deputados Federais na época PEDRO CORRÊA e PEDRO HENRY.

Em seu Termo de Colaboração n. 01, PAULO ROBERTO COSTA esclareceu como aconteciam as indicações para cargos de alto escalão na PETROBRAS: *“a competência técnica não era suficiente para progredir, sendo necessário para ascender ao nível de diretoria um apadrinhamento político, como ocorre em todas as empresas vinculadas ao governo”*. Logo adiante, falando em termos gerais, explicou que essa forma de ascensão funcional gera para o contemplado um dever de contrapartida, pois *“o grupo político sempre demandará algo em troca”*, salientando que *“toda indicação política no país para os cargos de diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao grupo político que o indicou, realizando o desvio de recursos de obras e contratos firmados pelas*

**INQ 3994 / DF**

empresas e órgãos a que esteja vinculado para benefício deste mesmo grupo político” (fls. 6/10 do Inquérito n. 3994/DF)

De tal modo, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS pelo PP, PAULO ROBERTO COSTA tinha o dever de viabilizar o repasse de vantagens indevidas à agremiação partidária em questão e a seus integrantes, assim mantendo-se no cargo. O cumprimento dessa obrigação ocorreu de forma mais intensa a partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, principalmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista.

No princípio, o grande responsável por organizar o esquema criminoso foi JOSÉ JANENE, que foi Deputado Federal pelo Partido Progressista até o ano de 2007. Ele fazia reuniões com PAULO ROBERTO COSTA e representantes de empreiteiras interessadas em obter contratos na PETROBRAS, a fim de ajustar tanto o favorecimento das empresas no que tange às contratações quanto o correlato pagamento de propinas, destinadas ao Diretor de Abastecimento, ao PP e a seus membros. Mesmo depois do fim de seu mandato eletivo, JOSÉ JANENE continuou a desempenhar essa função, fazendo-o até 2010, quando seus problemas de saúde se agravaram e ele veio a falecer.

JOSÉ JANENE, no exercício de tais atribuições era auxiliado diretamente pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, que se encarregava de operacionalizar o recebimento e o repasse das vantagens indevidas, mediante estratégias de ocultação da origem ilícita do dinheiro. Isso era feito, de forma mais comum, mediante contratação fictícia, pelas empreiteiras, de empresas de fachada controladas por ALBERTO YOUSSEF. O pagamento da propina era disfarçado sob a forma de adimplemento por serviços na verdade nunca prestados (...)”

Posteriormente à síntese da principal forma utilizada por Alberto Youssef para viabilizar o repasse aos apontados destinatários finais (parlamentares) das vantagens indevidas, com a apresentação do elenco

**INQ 3994 / DF**

das empresas sem existência real de que ele se utilizava e dos tipos de serviços que justificavam os contratos fictícios com as empreiteiras, a denúncia prossegue narrando o seguinte:

“Apesar de não executados os serviços, ocorriam os respectivos pagamentos. Eram, então, emitidas notas fiscais pelas empresas de fachada em favor das construtoras, que depositavam os valores nas contas das pessoas jurídicas fictícias. O valor depositado era, em seguida, sacado em espécie e entregue a ALBERTO YOUSSEF, transferido para contas-correntes por ele controladas ou utilizado para realização de pagamentos em seu favor.

Tais operações criavam um "crédito de propina" perante ALBERTO YOUSSEF. O doleiro, então, tinha a obrigação de efetuar o repasse dos valores aos seus destinatários, no caso PAULO ROBERTO COSTA, o PP e seus integrantes. Isso geralmente ocorria por meio da entrega de dinheiro em espécie ou da efetivação de pagamentos em benefício do destinatário, mediante desconto da comissão do operador. Quanto aos políticos, todo esse percurso de lavagem de dinheiro era muitas vezes encurtado mediante a realização pelas empreiteiras de doações eleitorais "oficiais" aos destinatários das vantagens indevidas. De tal modo, ALBERTO YOUSSEF administrava um verdadeiro “caixa de propinas” de PAULO ROBERTO COSTA, do PP e de seus membros.

JOSÉ JANENE mantinha relação mais próxima com um grupo de parlamentares do Partido Progressista capitaneado pelos Deputados Federais PEDRO CORREA, MARIO NEGROMONTE, JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR e NELSON MEURER, os quais foram formalmente os líderes da agremiação partidária na Câmara dos Deputados, de modo sucessivo e alternado, depois daquele ter-se desvinculado de suas atividades parlamentares. Tais deputados, exatamente pelo papel de comando que exerciam no PP, foram os grandes articuladores e beneficiários do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro implantado na Diretoria de Abastecimento



INQ 3994 / DF

da PETROBRAS. Continuaram a receber vantagens indevidas dessa fonte após a morte de JOSÉ JANENE, a partir de quando ALBERTO YOUSSEF passou a administrar com exclusividade tanto a relação entre as empreiteiras e PAULO ROBERTO COSTA, como o recebimento, a contabilização e o repasse de propinas ao PP e a seus integrantes.

Todavia, em 2011, um grupo do Partido Progressista que se sentia preterido na distribuição de vantagens indevidas resolveu assumir o comando da agremiação partidária e o conseqüente controle da repartição de valores relativos ao esquema de corrupção da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Esse conjunto de parlamentares era formado principalmente pelos Senadores CIRO NOGUEIRA e BENEDITO DE LIRA e pelos Deputados Federais ARTHUR LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUINALDO RIBEIRO. A reviravolta em questão foi marcada pela substituição do Deputado Federal NELSON MEURER pelo Deputado Federal AGUINALDO RIBEIRO na liderança do PP na Câmara dos Deputados, em agosto de 2011, no meio do ano legislativo, o que não era comum.

Com ascensão do novo grupo a cúpula do Partido Progressista, houve uma tentativa de substituição de ALBERTO YOUSSEF no controle do "caixa de propinas" oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. PAULO ROBERTO COSTA, depois de reunião com os novos comandantes da agremiação partidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de uma outra pessoa, HENRY HOYER DE CARVALHO, no desempenho dessa tarefa. No entanto, na prática, ALBERTO YOUSSEF, por já ter bom relacionamento com as empreiteiras, permaneceu no exercício da função. Inclusive, os parlamentares antigos beneficiários do esquema de vantagens indevidas também continuaram a ser favorecidos.

A mudança no comando do Partido Progressista, contudo, **propiciou as condições para que figuras como o Senador BENEDITO DE LIRA e o seu filho, o Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, conhecido como**



INQ 3994 / DF

ARTHUR LIRA, passassem a desempenhar papel mais relevante no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desvendado pela "Operação Lava Jato". No entanto, mesmo antes da alteração em referência, ambos os parlamentares recebiam vantagens indevidas, por meio de ALBERTO YOUSSEF, em razão da atuação de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.

Essa situação é ilustrada pelas visitas de BENEDITO DE LIRA e ARTHUR LIRA ao Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, quando ele ainda ocupava o cargo. A tabela abaixo retrata os dados de tais encontros na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro: (...)

Da mesma forma, ocorreram visitas de ARTHUR LIRA a ALBERTO YOUSSEF. A tabela seguinte contém informações sobre tais encontros nos escritórios do doleiro em São Paulo. (...)

Os encontros em referência indicam o envolvimento do Senador BENEDITO DE LIRA e do Deputado Federal ARTHUR LIRA, ambos do Partido Progressista, no esquema de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Nesse contexto se deram os repasses ocultos de valores ilícitos tratados no caso (...)"

A partir de então passa a inicial a individualizar as imputações típicas aos acusados, correlacionando o contexto geral a episódios identificados em circunstâncias de tempo, modo e lugar.

Para tanto, a denúncia separa os episódios identificados como crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a que chamou de "recebimento de propina pelo Senador Benedito de Lira e pelo Deputado Federal Arthur Lira" em três subtópicos: recebimentos de doações eleitorais "oficiais"; pagamento de despesas por meio de empresa de fachada; e recebimento de valores em espécie.

Com relação às doações eleitorais realizadas à campanha de Benedito de Lira ao Senado Federal em 2010, consta da denúncia (fls. 1.321-1.325):

**INQ 3994 / DF**

“Em meados de 2010, o grupo que comandava o Partido Progressista, formado por JOSÉ JANENE, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER determinou que ALBERTO YOUSSEF utilizasse valores do “caixa de vantagens indevidas” do PP, formado com propinas oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, para custear gastos da campanha do então Deputado Federal BENEDITO DE LIRA ao Senado.

Cumprindo a ordem, ALBERTO YOUSSEF procurou RICARDO PESSOA, Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, a fim de que ele efetuasse doações oficiais à campanha de BENEDITO DE LIRA. RICARDO RIBEIRO PESSOA, interessado em manter contratos vigentes e conseguir novos contratos (...) aceitou a proposta.

Foram feitas duas doações oficiais à campanha de Benedito de Lira ao Senado Federal em 2010, por meio da CONSTRAN S/A Construções e Comércio, empresa do mesmo grupo empresarial da UTC Engenharia S/A. Cada uma dessas doações, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi abatida do montante de vantagens indevidas (propinas) devido pela UTC Engenharia S/A e Ricardo Ribeiro Pessoa à Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Apesar de a CONSTRAN S/A Construções Comércio ter um administrador próprio, de nome João Eduardo Cerdeira de Santana, o acerto foi feito diretamente por Ricardo Ribeiro Pessoa. O ajuste foi realizado em uma reunião entre Ricardo Ribeiro Pessoa, Alberto Youssef e Benedito de Lira, ocorrida provavelmente em julho de 2010.

Os recursos foram, então, transferidos à conta de campanha eleitoral de Benedito de Lira nas datas de 23/07/2010 e de 27/08/2010. Nos mesmos dias foram emitidos os seguintes recibos, assinados por Benedito de Lira.

(...)

Posteriormente, o valor total pago a título de vantagem indevida (propina), no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos

**INQ 3994 / DF**

mil reais), foi repassado pela campanha eleitoral de Benedito de Lira à campanha eleitoral de Arthur Lira ao cargo de Deputado Federal no ano de 2010. (...)

Essas quantias consistiam em vantagens indevidas (propinas) oriundas do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. A origem ilícita dos valores era de conhecimento de Benedito de Lira e de Arthur Lira. A propósito, em Termo de Declarações, Alberto Youssef afirmou: ‘Que Benedito de Lira sabia dessa circunstância, ou seja, tinha conhecimento da origem ilícita da doação que seria feita’ (fls. 905 do Inquérito n. 3994/DF)”.

A exordial narra, ademais, suposto pagamento de despesa dos parlamentares acusados por meio de empresas de fachada. Em relação a esses acontecimentos, relata a acusação (fl. 1.326-1.330):

“No ano de 2010, além de ter sido o beneficiário final do repasse dos R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) doados pela CONSTRA S/A Construções e Comércio à campanha eleitoral do Senador Benedito de Lira, Arthur Lira solicitou a Alberto Youssef o pagamento de outras despesas de sua campanha eleitoral a Deputado Federal e da campanha eleitoral de seu pai ao Senador. Para atender ao pedido, e com a plena ciência de Arthur de Lira, o doleiro utilizou recursos recebidos de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras para pagar uma dívida contraída por Arthur Lira e Benedito de Lira com um agiota do Estado de Pernambuco.

Foram transferidos R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelas empresas MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., ambas operadas por ALBERTO YOUSSEF, para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., indicada pelo agiota em questão, por meio de duas transferências bancárias nas datas de

**INQ 3994 / DF**

22/12/2010 e 07/01/2011, conforme tabela abaixo (...)

No caso, ARTHUR LIRA contraiu empréstimo perante o agiota pernambucano EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE para custear despesas de sua campanha a Deputado Federal e da campanha de seu pai a Senador em 2010. Com o objetivo de receber o valor emprestado, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE indicou a ARTHUR DE LIRA a conta da empresa CÂMARA & VASCONCELOS (...) para transferência das quantias devidas. O agiota pretendia usar o montante para conceder empréstimo, desta feita a PAULO CEZAR BARROS MORATO, proprietário da CÂMARA & VASCONCELOS (...). Por tal razão, ALBERTO YOUSSEF transferiu o dinheiro para a pessoa jurídica em questão.

A vinculação desses pagamentos a BENEDITO DE LIRA encontra-se evidenciada por anotação na planilha intitulada “*Controle Pescador MO*”. Tal documento foi elaborado por um dos empregados de ALBERTO YOUSSEF, de nome RFAEL ÂNGULO LOPEZ, juntamente com o responsável pelas empresas de fachada operadas pelo doleiro, WALDOMIRO DE OLIVEIRA. Consiste em um controle de contabilidade do recebimento e repasse de valores ilícitos. No dia 22/12/2010, conta o registro de entrega de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao beneficiário identificado como “*Band Bn*” (fls. 841/3 do Inquérito n. 3994/DF). ”.

Prossegue a acusação descrevendo como foram esclarecidas circunstâncias que permitiram deduzir que “*Band Bn*” era uma abreviatura de Benedito de Lira e a razão dos registros contábeis, com valores, datas e destinatários (usando abreviaturas de “*apelidos*”) que poderiam ser decifrados apenas com o auxílio do responsável por sua elaboração. Arrematando a descrição deste fato, colacionam-se passagens que tratam do enquadramento de tais condutas no delito de lavagem de dinheiro, *in verbis*:

“O pagamento de despesas de campanha de Arthur Lira e

**INQ 3994 / DF**

de Benedito de Lira, com base em recursos oriundos de propina relacionada à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, por meio de transferências bancárias de empresas de fachada para empresa indicada por agiota, teria objetivado ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. A dificuldade da investigação em esclarecer o que exatamente ocorreu na espécie deixa evidente que essa finalidade foi alcançada”.

Para finalizar a descrição dos fatos alegadamente típicos narrados, o Ministério Público assevera que os parlamentares investigados também teriam recebido vantagens indevidas por meio da entrega de valores em espécie. A propósito, a denúncia foi elaborada nos seguintes termos (fls. 1.330-1.337):

“Uma quantia considerável de recursos oriundos do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras foi usada para custear despesas da campanha de Benedito de Lira ao Senado em 2010, por meio da entrega de valores em espécie por parte de Alberto Youssef a Arthur Lira no ano de 2010, antes das eleições, e no início de 2011, depois do pleito. No total, foi repassado dessa forma o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

(...)

O fato foi objeto de anotação em agenda de PAULO ROBERTO COSTA apreendida durante a “Operação Lava Jato”.

(...)

Na página do lado direito constam os valores repassados em “2010” para o Partido Progressista e para o Senador BENEDITO DE LIRA. (...). O valor de “1,0” significa R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) repassados a BENEDITO DE LIRA (“BL”). As anotações foram feitas por PAULO ROBERTO COSTA a partir de documento de controle de distribuição de propina por ele encontrado, na época, no escritório de ALBERTO YOUSSEF.

**INQ 3994 / DF**

O fato foi tratado no Termo de Colaboração n. 24 de PAULO ROBERTO COSTA (fls. 16/18 do Inquérito n. 3994/DF). A situação restou mais bem esclarecida no Termo de Declarações Complementar n. 13 do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS: *"QUE, mostrada a agenda do depoente apreendida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a referida lista de uma tabela que se encontrava no escritório de Alberto Youssef; QUE normalmente Alberto Youssef não apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valores; QUE o depoente copiou a tabela para ter uma noção do que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam perturbando o depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: (...) '1,0 Bl significa um milhão de reais pagos a Benedito de Lira" (fls. 70/77 do Inquérito n. 3994/DF)."*

A entrega dos valores em espécie ocorreu de forma parcelada, por meio de contatos diretos entre ALBERTO YOUSSEF e AR-THUR LIRA, nas ocasiões em que o Deputado Federal compareceu ao escritório do doleiro, nas datas de 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 07/07/2011. Sobre o assunto, em Termo de Declarações, ALBERTO YOUSSEF afirmou: *"QUE ARTHUR LIRA foi várias vezes ao escritório do declarante, na Av. São Gabriel, esquina com a Rua Tabapuã, entre os anos de 2010 e 2011, para pegar propina em espécie; QUE os registros de entrada dele estavam em nome da empresa JPJPAP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA" (fls. 906 do Inquérito n. 3994/DF).*

Uma segunda entrega de recursos em espécie teria sido operacionalizada diretamente pelo empresário e colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, em seu escritório, a Arthur Lira, ainda no ano de 2011. A esse respeito, narra-se na inicial:

"Além disso, no final do ano 2011, quando já havia ocorrido a mudança na cúpula do Partido Progressista, Arthur Lira solicitou diretamente a Ricardo Ribeiro Pessoa o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), condicionando a

**INQ 3994 / DF**

manutenção da UTC Engenharia S/A no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras ao efetivo pagamento dessa quantia. A solicitação foi feita no dia 10/10/2011, na sede da UTC em São Paulo, em reunião entre Arthur Lira e Ricardo Ribeiro Pessoa, conforme anotação na agenda do empreiteiro. Na ocasião, Arthur Lira foi recebido pela secretária de RICARDO RIBEIRO PESSOA da UTC, de nome MARIA DE BROTAS. O pagamento ocorreu algumas semanas depois, antes do fim do ano 2011 (...)

O repasse dos valores aconteceu mediante entrega de dinheiro em espécie, o qual foi retirado na sede da UTC ENGENHARIA S/A em São Paulo. Na época, a empresa conseguia dinheiro em espécie para pagamento de propina, no esquema de corrupção e lavagem de capitais relacionado à PETROBRAS, por meio de ADIR ASSAD.(...)

Depois de detalhar a origem dos recursos que teriam sido entregues, segue narrando a denúncia que:

“de acordo RICARDO RIBEIRO PESSOA, os valores em espécie foram retirados na sede da UTC em São Paulo pelo próprio ARTHUR LIRA. A entrega foi feita pelo Diretor Financeiro da empresa, WALMIR PINHEIRO SANTAN, que pode confirmar o fato.”

E conclui:

“A movimentação de valores em espécie e a sua obtenção mediante a prévia celebração de contratos de prestação de serviços fictícios ou superfaturados revela estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal.

Em função do adimplemento dos valores, a UTC

**INQ 3994 / DF**

Engenharia S/A continuou a integrar o cartel de empreiteiras contratadas pela Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Na época, por meio de consórcio, a empresa já executava o contrato de construção do *Pipe Rack* do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj (Contrato n. 0858.006903.11.2, de 02/09/2011). Pouco tempo depois, em 27/12/2011, a empresa foi beneficiada por contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para o Projeto Central de Utilidades do Comperj (Contrato n. 0858.0072004.11.2)”.

Das sínteses expositivas, que abrangem os contextos geral e setorial de fraudes na diretoria de abastecimento da Petrobras com a suposta atuação dos parlamentares ora acusados, conclui-se que a denúncia descreve satisfatoriamente os fatos imputados e é metodologicamente racional, pois indica as premissas maiores, para após lhes somar as premissas particulares; ou seja: as situações específicas de cada fato e de cada acusado que, em silogismo, conduzem às conclusões e, portanto, às imputações realizadas.

Assim, mesmo adotando a sistemática de indicar os contextos comuns, para estabelecê-los como premissas também dos contextos individualmente examinados em desdobramentos posteriores, desincumbiu-se de descrever de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas a todos os acusados, correlacionando-as aos tipos penais declinados, sem que se possa avistar qualquer prejuízo ao exercício de defesa.

Há, na peça de acusação, descrição suficiente das imputações segundo o contexto em que inseridas, sendo, então, apta a denúncia, até porque não avistado qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Aliás, o que a lei impõe é uma descrição lógica e coerente, a fim de permitir aos acusados a compreensão das imputações e o exercício amplo do contraditório, o que ocorreu no caso, por constar a participação de cada um dos denunciados nos delitos a eles imputados, com a indicação de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, permitindo, dessa forma, o pleno exercício do direito de defesa por parte dos acusados. Não é inepta, portanto, a denúncia oferecida.



INQ 3994 / DF

10. Igualmente, a peça de ingresso não padece de falha descritiva no tocante à identificação das elementares do crime de corrupção, passiva e ativa, em especial, a indicação, ao menos por ora, do suscitado “ato de ofício” como condição ao enquadramento nas figuras comuns de corrupção (arts. 317 e 333 *caput*, CP) e na majorada (arts. 317, §1º e 333, par. un., todos do CP), consoante alegado.

A despeito do louvável esforço da defesa, sob minha ótica, o atual momento processual não se presta à verticalização a respeito das minúcias sobre o “ato de ofício” a cargo do denunciado, cuja prática ou omissão teria sido a razão pela qual lhe foi conferida vantagem indevida.

O tema posto terá, na oportunidade do julgamento do mérito, espaço para debate aprofundado, após instrução probatória e cognição exauriente seguida do contraditório.

No que diz respeito à descrição fática da denúncia, verifica-se que a peça de ingresso descreve que Paulo Roberto Costa ocupou o cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras a partir de 2004, por articulação e indicação do Partido Progressista - PP, especialmente dos parlamentares José Janene, Pedro Correa e Pedro Henry. Em contrapartida, Paulo Roberto Costa teria se comprometido a se utilizar do cargo de direção propiciado pela referida agremiação partidária (contrariando suas atribuições legais, na condição de funcionário público) para viabilizar o repasse de recursos das empreiteiras cartelizadas aos parlamentares daquela legenda, por meio da facilitação e da não obstaculização de contratos (e de aditivos) fraudados no âmbito da diretoria que encabeçava, na Petroleo Brasil S/A., beneficiando a si e alegadamente a terceiros, especialmente aos parlamentares dessa legenda que a encabeçaram ao longo dos anos.

A inicial destaca que o primeiro grupo a assumir a liderança – e mais ligado a José Janene – era composto por Mário Negromonte, João Pizzolatti, Nelson Meurer e Pedro Corrêa. Ainda, historia que já no ano seguinte à morte de Janene, em 2011, alguns parlamentares estariam insatisfeitos com a alegada distribuição de quantias indevidas, de modo a

**INQ 3994 / DF**

ter ocorrido um “racha” no Partido Progressista e em que despontou outro grupo, formado pelos acusados Arthur Lira e seu pai, Benedito de Lira, além de Ciro Nogueira, Aguinaldo Ribeiro e Eduardo da Fonte. Esse segundo grupo teria assumido, além da liderança formal na Câmara de Deputados a partir de agosto de 2011 (com a substituição de Nelson Meurer por Aguinaldo Ribeiro) e posteriormente, já em 2012, o Ministério das Cidades: com a substituição de Mário Negromonte por Aguinaldo Ribeiro e assunção, na Câmara dos Deputados, de Arthur Lira.

Nesse cenário, segundo a denúncia, antes mesmo da assunção formal pelo grupo integrado pelos ora denunciados, eles já faziam parte dos parlamentares que compunham a base aliada do Partido Progressista em troca de vantagens econômicas ilícitas. Nessa linha argumentativa, ainda que não tivessem assumido o poder decisório (de definir quanto cada parlamentar que integrava o sistema alegadamente delituoso delineado receberia), tais parlamentares, por integrarem os que formavam a citada “base” do governo federal dentro da referida agremiação partidária – segundo a tese acusatória- já se beneficiavam de recursos indevidos oriundos do sistema concebido por José Janene e mantido – ainda segundo a inicial – por seus sucessores no Partido Progressista.

Assim, a proposição acusatória é no sentido de que, mesmo quando ainda não haviam assumido formalmente a liderança do PP, os denunciados teriam recebido vantagens econômicas com a chancela e conhecimento dos então formadores da cúpula da referida agremiação partidária, por integrarem o sistema estabelecido de troca de apoio político nas Casas Legislativas ao governo federal pela manutenção do Diretor de Abastecimento da Petrobras, por meio de cuja atuação ilegal advinham recursos indevidos de empresas que fraudavam concursos licitatórios no âmbito daquela estatal, via de regra, recebidos, “branqueados” e posteriormente distribuídos por Alberto Youssef.

No presente inquérito, portanto, aos parlamentares ora acusados nos diferentes contextos e episódios, atribuem-se precipuamente as condutas de solicitação e de recebimento de vantagens espúrias em razão de

**INQ 3994 / DF**

viabilizarem (por meio da manutenção no cargo de Diretor de Abastecimento) a atuação concatenada e facilitada na Petrobras do cartel de construtoras que operava naquela diretoria, cujo concerto nas licitações daquela estatal gerava benefícios indevidos a todos os envolvidos nas aludidas práticas delituosas, mas em especial aos próprios parlamentares.

Para tanto, repita-se, aponta a inicial que os congressistas “trocavam” a indicação política de uma diretoria da Petróleo Brasil S/A - cuja nomeação é do Presidente da República -, por apoio a essa mesma chefia do Executivo federal (tanto na forma de votações de interesse desse governo como na forma de não criação de embaraços, como obstrução de pautas e criação de Comissões Parlamentares de Inquéritos).

Em complemento, assevera-se que a instrumentalização dessa nobre função pública era o recebimento de vantagens ilícitas que referida nomeação (à diretoria da Petrobras) lhes rendia.

Narra a acusação, portanto, que no âmbito da Petrobras os cargos eram entregues a pessoas ligadas aos partidos que garantiam hegemonia no Congresso ao governo federal (por meio da adesão de seus quadros em troca de recursos e de vantagens) e dispostas a garantir os meios para que as contratações públicas dentro de um setor ou área contasse sempre com um percentual ou “contribuição” (como denominavam as vantagens ilícitas) aos parlamentares da legenda da indicação. As nomeações políticas, segundo essa lógica, eram posições estratégicas para viabilizar as práticas delitivas, ou seja: presidências, chefias ou diretorias de setores ou de empresas em que ocorriam grandes contratos teriam sido divididos entre os partidos do governo, precipuamente, e de sua base aliada, a fim de garantir acesso a recursos públicos desviados a finalidades privadas.

Segundo ainda a narrativa inicial, Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petróleo Brasil S/A, era o funcionário público que diretamente se utilizava de suas funções, pelo retardamento ou pela prática de atos em desacordo com as atribuições do cargo, para viabilizar as fraudes nas concorrências públicas da empresa (não as impedindo,



INQ 3994 / DF

mesmo delas tendo pleno conhecimento, por exemplo). Dessa forma, instrumentalizava, quando não o fazia pessoal e diretamente, a solicitação e o recebimento de vantagens indevidas, para ele e para os parlamentares que lhe sustentavam politicamente no cargo.

Isto porque, consoante a denúncia, ainda que houvesse outra pessoa designada para solicitar, aceitar e receber as promessas indevidas em seu lugar e no dos parlamentares – Alberto Youssef –, era por meio da atuação do diretor, na qualidade de funcionário público com poder de decisão, que se concretizavam as fraudes que alegadamente geravam os recursos ilícitos.

Como se vê, a inicial descreve *quantum satis* (para esta etapa preambular) o vínculo entre as atividades de ambos os agentes estatais envolvidos nas supostas práticas delitivas: parlamentares e diretor da Petrobras, bem como do empresário, ora denunciado, Ricardo Pessoa, que admitiu em sua colaboração pagar as vantagens indevidas ao administrador do caixa do Partido Progressista para repasse aos parlamentares por ele indicados em troca de facilidades na diretoria de abastecimento. Ainda que as defesas apontem ausência de correlação entre contratos específicos da empresa administrada por Ricardo Pessoa (UTC engenharia) e as contrapartidas financeiras, o fato admitido pelos colaboradores, em especial o próprio Ricardo Ribeiro Pessoa, de que essas vantagens tinham como escopo “agradar” Paulo Roberto Costa e o PP para “evitar entraves” na diretoria de abastecimento possui, em tese, os elementos normativos suficientes para que possam ser enquadrados como as figuras de corrupção ativa (por parte de quem pagava as vantagens indevidas) e passiva (de quem as recebia).

Reforçam essa conclusão as lições do e. Decano, Ministro Celso de Mello, as quais tomo de empréstimo, no sentido da desnecessidade de que a cada solicitação, aceitação ou recebimento de vantagem indevida identifique-se ou corresponda (em exata medida e número) a um ato de ofício, pois basta a “*mera perspectiva de sua prática*” para a objetividade jurídica da figura do *caput*, bem como que na gama de atribuições do agente estatal existam atividades capazes de influenciar no resultado

**INQ 3994 / DF**

desejado, ainda que plenamente lícitas (AP 470, Pleno, voto proferido em 01/10/2012 “item IV da denúncia, inclusive ‘ato de ofício’).

Sob a perspectiva dos parlamentares de adesão às condutas de Paulo Roberto Costa, em unidade de esforços e de desígnios, a denúncia também descreve que eles tomaram parte espontânea e deliberadamente às condutas praticadas por Paulo Roberto Costa (inclusive por eles determinadas e fomentadas), em desacordo com as atribuições legais do cargo de chefia por Paulo Roberto ocupado naquela empresa pública.

Como já salientado, estão descritas na peça de ingresso, ainda que de forma ilustrativa, condutas indevidas (porque retardadas ou realizadas em desacordo com suas funções de chefia) em tese praticadas por Paulo Roberto Costa, a fim de viabilizar a fraudes nas concorrências públicas realizadas no âmbito da diretoria por ele chefiada na Petroleo Brasil S/A.

A propósito e em adição, narra-se que ele retardava o pagamento de contratos em andamento às empresas que não repassassem ou não pagassem as “contrapartidas” devidas em tempo e modo. Também é relatado que mesmo sabendo dos acordos prévios entre as cartelizadas para estabelecimento de preços nas concorrências de sua diretoria, nada fazia, contratando-as mesmo consciente dessas ilicitudes. Ainda, relata-se a aprovação de projetos sem todas as descrições necessárias, justamente para possibilitar aditivos contratuais com precificação favorável às cartelizadas.

A discussão em torno dessa elementar (ato de ofício) deve cingir-se, nesse momento -, ao reconhecimento da necessária descrição, na narrativa acusatória, do vínculo imprescindível *“que associe o comportamento atribuído ao agente estatal (solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida) à mera perspectiva da prática (ou abstenção) de um ato de ofício pertinente ao âmbito das funções inerentes ao cargo desse mesmo servidor público”* (AP 470, Pleno, trecho retirado do voto proferido pelo Min. Celso de Mello). A propósito, recorda-se que, consoante assentado na AP 307 (“Caso Collor”) e na AP 470 (“Mensalão”), tanto sob a perspectiva da corrupção passiva em sua forma básica (*caput* do artigo 317, do Código Penal) como na forma majorada (§1º do mesmo dispositivo), deve haver a

INQ 3994 / DF

descrição do “ato de ofício”; a diferença é que no primeiro caso não há necessidade da indicação de que sua prática tenha sido ilegal ou que o ato tenha sido retardado, enquanto na segunda figura, sim. É dizer, em outras palavras, que na forma majorada exige-se o desvalor do “ato de ofício” (elemento normativo, consistente no retardamento do ato, em sua prática em desacordo com as determinações legais ou com sua omissão), enquanto na segunda *“mostra-se suficiente (...) para efeito de integral realização do tipo penal que a conduta do agente (...) tenha sido motivada pela perspectiva da efetivação ulterior de um determinado ato funcional”* .

De toda sorte, neste momento de recebimento da denúncia a análise de causas de aumento deve-se ater ao juízo de subsunção hipotética; ou seja: a descrição das condutas deve ter aptidão - no futuro, se comprovadas as hipóteses - a se subsumirem definitivamente às imputações. No caso dos autos, a causa de aumento prevista na corrupção passiva (§1º do artigo 317 do Código Penal) amolda-se teoricamente aos fatos narrados na inicial. Como dito, há subsunção hipotética ao conteúdo da narrativa.

A propósito especificamente do §1º do artigo 317 do Código penal, já advertira o saudoso Min. Teori Zavascki em voto condutor de acórdão recente na Segunda Turma (INQ nº 3984, DJE 16.03.2017):

“Quanto à incidência ou não da causa de aumento de pena estabelecida no § 1º do art. 317 do Código Penal (*A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional*), convém ressaltar que é tradicional e consagrado, tanto na jurisprudência do STJ (RHC 27.628/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 3.12.2012) quanto na desta Corte, o entendimento segundo o qual:

Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a *emendatio*

**INQ 3994 / DF**

libelli ou a *mutatio libelli*, se a instrução criminal assim o indicar (HC 87.324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).”

Prosseguindo na análise das elementares típicas das corrupções, a promessa de vantagem, sua solicitação bem como seu recebimento dava-se, consoante a narrativa, no mais das vezes, por meio dos intermediários, Paulo Roberto Costa e especialmente Alberto Youssef. A este último cabia, ainda consoante a denúncia, solicitar e cobrar das empresas as vantagens indevidas e operacionalizar seu repasse aos parlamentares, o que era viabilizado de variadas formas, mas especialmente de duas: em época eleitoral, por meio de doações oficiais de campanha e fora desse período, por intermédio de suas empresas de fachada, simulando contratos com as empresas cartelizadas, para justificar ao trânsito do dinheiro de uma ponta (empresas) à outra (intermediários e parlamentares).

Pelo viés da corrupção ativa, também restou identificada na descrição acusatória a conduta de Ricardo Pessoa, por ele admitida, na condição de colaborador, consistente no pagamento de vantagens ilícitas em troca de facilidades e ausência de entraves na diretoria de abastecimento.

Também aponta a exordial em que consistiriam tais vantagens e as quantificam, indicando registros materiais que possibilitam tal identificação.

Outrossim, ao descrever os fatos alegadamente criminosos dentro de grupos separados – por características comuns – o *Parquet* divisou datas precisas ou aproximadas, indicou outras pessoas eventualmente envolvidas nos fatos além das acusadas, bem como os valores envolvidos nos supostos crimes, além de ter delimitado a atuação específica dos envolvidos.

Nesse cenário, cotejando a figura típica da corrupção passiva majorada (art. 317, §1º, CP), verifica-se que a denúncia identifica *quantum satis* as condutas em tese realizadas pelos acusados (ainda que por interpostas pessoas: Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa) que se amoldam aos verbos nucleares desse tipo penal, pois indica – em cada



INQ 3994 / DF

episódio específico já resumido nos tópicos anteriores - de que forma (datas, valores e locais) os acusados teriam solicitado, aceitado promessa ou recebido vantagens indevidas, para si ou para terceiros, pelo retardamento, omissão ou pela prática de ato, com infração de dever funcional, sob o enfoque das atribuições de Paulo Roberto Costa (pela chefia exercida no setor onde possibilitava as fraudes) ou das nobres funções dos parlamentares (que o sustentavam politicamente para que ele viabilizasse as fraudes que lhes beneficiava economicamente). Não há, portanto, as alegadas falhas descritivas.

Em síntese, é possível afirmar que, por ora, está satisfatoriamente descrita a elementar da corrupção passiva consistente no “ato de ofício”, quer se entenda pela necessidade de que seja praticado por Paulo Roberto Costa, quer se entenda necessária a prática pelos parlamentares.

11. As mesmas premissas impõem, pela semelhança de argumentos, o afastamento, nesta fase, da tese defensiva no sentido de que as doações eleitorais oficiais feitas pela CONSTRAN em favor de Benedito de Lira não se relacionam à prática de “atos de ofício”, quando, em sua defesa técnica, Ricardo Pessoa afirma que tais doações eram feitas para contar com a boa vontade do diretor de abastecimento da Petrobras e livrar as empresas de “entraves” naquela estatal, em especial na diretoria de abastecimento. Se havia necessidade de repasse de recursos (não importando se por meio de campanhas eleitorais ou não) “para contar com a boa vontade”, está suficientemente delineada, para esta etapa, ao menos, a contrapartida (que pode ser ato futuro ou em perspectiva, conforme lições antes citadas) pelo pagamento indevido de vantagens econômicas. Afasta-se, portanto, a preliminar da defesa de Ricardo Pessoa quanto à atipicidade de sua conduta enquadrada na inicial como corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro, em virtude da utilização do sistema eleitoral para repasse de valores espúrios.

12. A situação é exatamente oposta ao que se tem decidido quanto à causa de aumento do §2º do artigo 327, também do Código Penal, cujo afastamento desde logo acato. É que essa causa de aumento, consoante

**INQ 3994 / DF**

remansosa jurisprudência nesta Corte é inaplicável pelo mero exercício do mandato popular: a circunstância de imposição hierárquica deve estar descrita e não é presumível apenas pelo exercício destes cargos. Esse entendimento prevaleceu em recentes julgados deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos (Inq 3.983 Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016; e Inq 3.997 Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26.09.2016). **A jurisprudência desta Corte (Inq 2.606, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2014), exige, especificamente, para sua incidência, uma imposição hierárquica (Inq 2.191, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 08.05.2009), que não se acha narrada nos autos, o que inviabiliza (reitera-se: em juízo de subsunção teórica: de aptidão de os fatos descritos – se comprovados – virem a se subsumir nos tipos imputados) seu acatamento imputativo.**

13. Em situação análoga – **de ausência descritiva na inicial acusatória - encontra-se a causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei 9.613/98, cujos elementos normativos, considerando o tempo dos fatos narrados na denúncia (anteriores à alteração legal que deu nova redação ao referido dispositivo) são a “habitualidade delitiva” ou que a prática criminosa tenha ocorrido “por intermédio de organização criminosa”.**

Com efeito, além de não estarem descritos tais elementos de forma suficientemente nítida e expressa, há que se recordar que o reconhecimento de eventual “organização criminosa” só possível a partir de sua definição legal, o que somente passa a ocorrer com o advento da Lei 12.683/2012, posterior aos fatos em tela.

Por estes fundamentos, mantém-se, por ora, a presença da causa de aumento prevista no §1º do artigo 317 e no parágrafo único do artigo 333, mas se afasta a do §2º do artigo 327, todas do Código Penal. Igualmente, reconhece-se, desde logo, a ausência de descrição suficiente quanto à majorante do §4º do artigo 1º da Lei 9.613/98, por ausência de descrição da “habitualidade” e pela falta de previsão legal acerca do conceito de “organização criminosa” à época dos fatos imputados na exordial aos acusados (anos de 2010 e 2011).

**INQ 3994 / DF**

14. As alegações defensivas que se insurgem contra as regras de concurso de crimes proposta pelo Ministério Público devem ter seu exame postergado. É prematuro estabelecer quais – se o caso – as regras de concurso tanto de pessoas como de crimes – aplicáveis às hipóteses dos autos. A propósito, assentou-se recentemente em mais de uma oportunidade nesta Corte, tanto na Segunda Turma (Rel. Min. Teori Zavascki, Inquérito nº 3982, j. 07.03.2017, p. 05.06.2017; Inq. 3984, DJe 16.3.2017) como do Pleno (INQ 2.984, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 23.9.2013 e INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016) não ser o recebimento da denúncia lugar nem momento para exercício de antecipação de juízos que advirão da necessária instrução. No ensejo, colho parte de outro voto também proferido pelo eminente Ministro Teori Zavascki:

“É que nesta fase inicial de recebimento de denúncia, não cabe análise aprofundada de questões atinentes ao concurso de crimes (material, formal ou crime continuado), matéria que será avaliada no julgamento de mérito, depois de colhidas as provas pertinentes, as quais serão levadas em consideração para fins de enquadramento legal das condutas ilícitas comprovadas, com todas as suas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, inclusive eventual existência de duplicidade de imputações. E, havendo condenação, tais aspectos serão sopesados, ainda, no momento da aplicação da pena. Registre-se, a propósito, a AP 470, na qual, em alguns casos, imputava-se a prática de crimes diversos em concurso material (CP, art. 69) e, no entanto, ao final, reconheceu-se a continuidade delitiva (CP, art. 71). Enfatiza-se, assim, que, neste momento, examina-se tão somente a existência de prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria. ”

Com efeito, apenas na eventual hipótese de condenação é que serão ponderadas as circunstâncias devidamente comprovadas conducentes à adoção de uma ou outra regra nos termos do Verbete nº 711 deste Supremo Tribunal Federal: *“A lei penal mais grave aplica-se ao crime*

**INQ 3994 / DF**

continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". Remete-se este juízo, portanto, ao momento da decisão final de mérito, se instaurada a ação penal e comprovados os fatos alegados.

15. Mesmo desfecho merece, por ora, a controvérsia (de excesso acusatório) relativa à existência de crime único entre as apontadas corrupções passivas e lavagens de dinheiro apontadas na denúncia diz respeito ao julgamento de mérito da ação penal. *"É na sentença o momento adequado para se dar definição jurídica a tudo o quanto apurado e comprovado durante a instrução criminal. Nunca é demais recordar, portanto, que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal, como tradicionalmente adverte a jurisprudência pacífica desta Corte"* (INQ 2.984, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 23.9.2013). Remete-se, portanto, a apreciação de tais argumentos à eventual comprovação dos fatos alegadamente típicos por parte dos denunciados.

16. A formulação defensiva que pretende reconhecimento de atipicidade das condutas enquadradas como lavagem de dinheiro pela falta de crime antecedente que as comporte também deve ser afastada, neste momento processual, pois a descrição dos fatos imputa a prática antecedente de corrupção e de não de "caixa dois", como alegado. Embora se atribuam condutas típicas aos denunciados apenas nos anos de 2010 e de 2011, quando vigia a redação original da Lei 9.613/98, remarca-se que não se está diante de caso de atipicidade, porque há descrição de corrupção como o delito antecedente. É que o crime de lavagem de dinheiro, apesar de ter sofrido parcial alteração (em 2012), desde a lei anterior previa a corrupção como crime antecedente, permanecendo essencialmente as mesmas elementares. Em outras palavras, afirma-se que mesmo com a redação original há aptidão na narrativa das condutas atribuídas, em tese, aos denunciados de enquadramento típico no delito de lavagem, indistintamente (tanto na lei

**INQ 3994 / DF**

nova como na lei antiga). Portanto, não merece trânsito a tese defensiva de que o crime anterior eventualmente praticado, sob a ótica do denunciado Ricardo Ribeiro Pessoa era “caixa 2” e não a “corrupção” apontada.

Com base na descrição acusatória, as vantagens indevidas geradas às empresas cartelizadas decorriam justamente das fraudes em licitações praticadas no âmbito da Petrobras. Tais suscitadas fraudes eram permitidas (ou não obstaculizadas) por Paulo Roberto Costa, por ordem dos parlamentares que lhe davam sustentação política em troca de vantagens econômicas. Essa a versão acusatória, em síntese. Nesse contexto, não há como, neste momento processual, acolher o argumento de atipicidade do crime de lavagem porque o antecedente seria “caixa 2” e não corrupção. Nada há nos autos que minimamente subsidie tal alegação, ao contrário da tese ventilada na inicial. Dessa forma, tal tese de defesa deverá ser enfrentada no momento oportuno, ou seja, em eventual instrução probatória.

Remarca-se, assim, que essa discussão apenas é diferida não importando tal postergação na preclusão do argumento. Afastam-se, neste momento, tais argumentos, sem exame de definição.

17. Mesma sorte cabe à alegação acerca da impossibilidade da configuração do crime de lavagem de dinheiro, nas hipóteses em que o antecedente é a corrupção passiva, na modalidade “receber”, porque se constituiria mero exaurimento daquele, considerando o recebimento de doações eleitorais.

Aplicam-se a este argumento de defesa idênticas ponderações realizadas nos itens antecedentes, reiterando-se, no mais, tudo o quanto exposto acerca da necessidade de instrução para o exame circunstancial. Com efeito, é recomendável examiná-lo à luz da riqueza circunstancial do caso concreto. Nesse mesmo sentido também já se decidiu recentemente nos autos do Inquérito nº 3.984, de onde se transcrevem excertos pontuais plenamente aplicáveis à espécie:

“(…) Não procede, ademais, a alegação das defesas de que não haveria justa causa para o processamento em relação ao

**INQ 3994 / DF**

crime de lavagem de dinheiro, uma vez que os supostos atos de movimentação e disponibilização dos valores constituiriam mero exaurimento do imputado delito de corrupção passiva objeto da denúncia. Com efeito, o comportamento objetivo de "*ocultar/dissimular*" reclama, para sua tipicidade, a existência de um contexto capaz de evidenciar que o agente realizou tais ações com a finalidade específica de lograr êxito em ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores ou bens, o que, em cognição sumária, encontra amparo nos elementos indiciários. Nesse sentido, proferi voto no recebimento de denúncia no INQ 4.146, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2016."

No caso dos autos, a peça acusatória descreve a ocorrência de crimes antecedentes (em desfavor da Administração Pública), bem como indica com clareza a ação e a intenção dos denunciados tendentes à ocultação do valor recebido por intermédio de condutas que podem ser enquadradas como estratégias de ocultação e de dissimulação de origem e de disponibilidade de valores, sobretudo quando tais operações se realizaram por interpostas pessoas, como ocorreu, segundo a acusação, em alguns fatos narrados na inicial. Esses fatos, portanto, têm aptidão ao menos teórica a se subsumirem ao tipo penal descrito no art. 1º da Lei 9.613/1998, de forma a ser incabível o afastamento de plano de tais imputações.

Outrossim, o argumento de que o recebimento de valores de forma dissimulada e mediante artifícios constitui exaurimento do delito de corrupção passiva - e não crime autônomo de lavagem de dinheiro -, tal como decidido na Ação Penal nº 470 em relação ao réu João Paulo Cunha -, é matéria a ser dirimida, igualmente, no final da ação penal. Embora tal entendimento tenha sido bem empregado no referido precedente, não se pode, desde logo, dar-lhe o mesmo efeito para afirmar a atipicidade das condutas narradas pelo Ministério Público na denúncia que ora se examina.

18. As proposições defensivas no sentido de que falhas descritivas na exordial teriam prejudicado as respostas técnicas de seus defendentes,



INQ 3994 / DF

importando cerceamento de defesa, não se mostraram procedentes. Percebe-se, pelas defesas técnicas apresentadas que as narrativas foram suficientes a que exercessem defesa em sua completude, verticalizando argumentos defensivos, juntando provas e antecipando diversos aspectos de mérito, inclusive -, que exprimem o conteúdo material dos princípios da ampla defesa e do contraditório sobre todas as imputações realizadas na inicial acusatória.

Remeto, nesses termos, essas teses das defesas que, por se revestirem de natureza de mérito da própria (e eventual) ação penal, à decisão final, posterior à instrução. A propósito, *“não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados”* (HC 126022 AgRg-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19.8.2015).

Como demonstrado, há, por conseguinte, o preenchimento de todos os pressupostos e condições para o exame do mérito dessa etapa.

MÉRITO DA FASE DE DENÚNCIA:

19. Cumpre, agora, apontar premissas comuns a qualquer deliberação de recebimento da denúncia. Trata-se de juízo com pressupostos e requisitos estabelecidos por normativa própria no art. 41 e art. 395 do Código de Processo Penal e, relativamente à ação penal de competência originária do Tribunal (Lei 8.038/90, arts. 1º a 12), também no art. 397 do mesmo Código (HC 116.653, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11.4.2014).

Enfatiza-se, a partir daí, que o denunciado defende-se dos fatos imputados, e não da classificação jurídica delineada pela acusação (INQ 3.113, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06.02.2015), exurgindo, na verdade, o requisito de justa causa (CPP, art. 395, III), que exige *“suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que*

**INQ 3994 / DF**

demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (INQ 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30.10.2014).]

À luz dessas premissas é que se analisam os elementos probatórios que dão suporte às imputações. A materialidade e os indícios de autoria, elementos básicos para o recebimento da denúncia, encontram-se presentes a partir do substrato trazido com o caderno indiciário. A inicial acusatória, em seu núcleo, atribui a Benedito de Lira e Arthur Lira as condutas tipificadas no art. 317, § 1º, do Código Penal c/c 327, § 2º, do Código Penal e no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998; ao acusado Ricardo Pessoa atribui, além dessa última infração penal, o crime do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. Eis o teor desses dispositivos legais:

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”.

“Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

(...)

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público”.

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,

**INQ 3994 / DF**

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

(...)

§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa”.

“Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional”.

O Ministério Público narra que Paulo Roberto Costa teria sido nomeado ao cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras por indicação política do Partido Progressista (PP), articulada pelo então Deputado Federal José Janene com auxílio de Pedro Corrêa e Pedro Henry, também parlamentares à época. Em contrapartida, tal diretor deveria viabilizar o pagamento de vantagens indevidas, realizado principalmente por meio de Alberto Youssef, ao PP e seus integrantes, o que teria se intensificado a partir de 2006, quando se iniciou *“um ciclo de grandes obras, principalmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista”* (fls. 1.310-1.311). Destaco, do depoimento deste colaborador, o seguinte trecho a esse respeito (fls. 7-8):

“(…) Que o apadrinhamento político do depoente se deu através do Partido Progressista, na época comandado por José Janene; Que uma vez ocupando o cargo de diretor por indicação política, o grupo político sempre demandará algo em troca; Que toda indicação política no país para os cargos de diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao grupo político que o indicou, realizando o desvio de recursos

**INQ 3994 / DF**

de obras e contratos firmados pelas empresas e órgãos que esteja vinculado para benefício deste mesmo grupo político; (...) Que a situação descrita em questão se aplica ao depoente que, uma vez indicado ao cargo de diretor de abastecimento da Petrobras por indicação do PP, passou a ser demandado pelo grupo político para prover o PP, PMDB e PT, em diferentes momentos, com recursos oriundos da empresa em que atuava; Que ressalta o depoente que na hipótese de deixar de atender às demandas do grupo político, imediatamente isso significa a sua saída do cargo para outro que atenda os pedidos; Que as demandas de recursos que recebia na cargo de diretor de abastecimento eram feitas principalmente por integrantes do PP e PMDB e esporadicamente do PT; Que também sofreu assédios por parte dos integrantes do PSDB para o pagamento de recursos em troca de impedir a instauração da CPI da Petrobras em 2010”.

Ainda nesse depoimento, Paulo Roberto Costa asseverou (fl. 9):

“Que no caso da diretoria de abastecimento onde atuava o depoente, do percentual de 3% antes mencionado, 2% ficava diretamente para o PT (diretamente repassado a José Vaccari) e a outra parte (1% restante) era repassada ao grupo político que o indicou para a diretoria, o PP; Que mesmo desse 1% restante, as vezes era necessário repartir com o PT, PMDB e uma vez o PSDB; Que em regra esse 1% era dividido da seguinte forma: 60% para o partido, 20% para custear a operacionalização do esquema (como empresas para fornecer notas, pagamento de operador e etc) e 20% ao depoente e às vezes a Alberto Youssef; Que os maiores valores de propinas eram repassados diretamente para os agentes políticos sem a intermediação de nenhum operador; Que no caso do depoente os repasses de valores eram feitos diretamente em espécie ao demandante político; Que os valores de propina do PP ficavam concentrados em um caixa único do Alberto Youssef que funcionava como verdadeiro banco de propina; Que assim passou a ser feito a



INQ 3994 / DF

partir de 2007 com o agravamento dos problemas de saúde do ex-deputado federal José Janene que, até então era o responsável por este 'caixa'; (...) Que o controle gerencial dos valores devidos e oriundos para pagamentos das propinas era feitos por Alberto Youssef que saberia dizer a que contrato corresponderia cada um dos pagamentos; (...)”.

O modo de operação do suposto sistema ilegal de corrupção foi também relatado por Ricardo Pessoa, em depoimento prestado no âmbito de acordo de colaboração premiada (Pet 5.683, fls. 8-9, g.n.):

“Que até 2006 não era imprescindível ter contatos políticos para conseguir contratos com a Petrobras; Que Paulo Roberto Costa foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento em 2004, contudo somente em 2006 os grandes contratos na área de refino começaram a ser feitos; Que o Deputado José Janene foi quem indicou Paulo Roberto para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras; **Que a partir de 2006, quando Paulo Roberto Costa já ocupava a Diretoria de Abastecimento, o declarante começou a ser solicitado a fazer ‘contribuições políticas’ em contrapartida aos contratos firmados com a Petrobras; Que, melhor esclarecendo, o termo ‘contribuições políticas’ era utilizado pelo Deputado José Janene, mas, na verdade, tais contribuições eram propina; Que, por volta de 2006 ou 2007, José Janene chamou o declarante até sua residência e informou que o Partido Progressista - PP tinha urna diretoria na Petrobras, referindo-se a Paulo Roberto Costa e à Diretoria de Abastecimento, e que a partir daquele momento o declarante teria que pagar um percentual em cima de cada contrato com aquela diretoria; Que Janene disse ao declarante que esses valores iriam para todos os membros do partido; Que foi apresentado a Alberto Youssef na casa de José Janene; Que Youssef foi apresentado ao declarante como um empresário chamado de ‘Primo’; Que Paulo Roberto Costa posteriormente avisou para o declarante que, a partir dali, quem iria ‘operar’ os pagamentos dos percentuais destinados**



INQ 3994 / DF

ao PP seria Alberto Youssef; **Que José Janene falava claramente que, se o declarante quisesse continuar trabalhando para a Petrobras, teria que pagar propina aos membros do PP; Que os pagamentos feitos no âmbito da Diretoria de Abastecimento eram feitos em espécie, a pedido do próprio Janene, e entregues a Alberto Youssef; (...)Que os percentuais de propina usavam a referência de 1% do valor do contrato, tanto para a Diretoria de Abastecimento quanto para a Diretoria de Serviços; Que o valor de propina correspondente a 1% do valor contrato era negociado e pago de forma parcelada, conforme o cronograma de pagamentos de cada contrato; Que o pagamento da propina era feito pela simples celebração do contrato, independentemente de eventual ganho ou perda do declarante quando da execução do mesmo; Que em grandes pacotes de contratos, como no COMPERJ e na RNEST; bem como em HDTs e UGHs de diversas refinarias, o mesmo modelo de pagamento de propina narrado acima se repetiu em relação a outras empresas; Que o esquema funcionava dessa forma para qualquer empreiteira, e não somente para a UTC”.**

Com base em declarações prestadas pelo colaborador Alberto Youssef, a Procuradoria-Geral da República assevera que, embora a reiterada prática de crimes de corrupção narrada por Paulo Roberto Costa fosse, em tese, comandado por José Janene e o grupo de parlamentares próximo a ele – integrado por Pedro Corrêa, Mário Negromonte, João Pizzolatti e Nelson Meurer –, a partir de 2011, já após a morte do primeiro, outro grupo de parlamentares teria assumido o comando do Partido Progressista e, conseqüentemente, do esquema de pagamento de vantagens indevidas no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Esse grupo seria supostamente integrado pelos Senadores Ciro Nogueira e Benedito de Lira e pelos Deputados Federais Arthur Lira, Eduardo da Fonte e Agnaldo Ribeiro. Colho, do depoimento prestado por Alberto Youssef (fl. 987, g.n.):

“Que indagado acerca dos fatos mencionados no Anexo n.



INQ 3994 / DF

14, afirmou que o Partido Progressista – PP possuía um grupo hegemônico que o liderou desde 1994 até o final do ano de 2011 ou início de 2012, formado por José Janene, Pedro Henry, Pedro Corrêa, Flávio Dernas, Nelson Meurer, João Pizzolati, Mário Negromonte, Luiz Fernando Sobrinho e José Otávio; Que o líder deste grupo, de fato, sempre foi José Janene; Que depois que José Janene faleceu, o líder passou a ser Mário Negromonte; Que o falecimento de Janene enfraqueceu este grupo no âmbito interno do PP, pois Janene sempre atendia as demandas dos demais parlamentares do partido e não ‘deixava de faltar com pagamentos’ para eles e desse forma conseguia concentrar bastante poder em sua pessoa; **Que no final de 2011 ou início de 2012, tal grupo passou a fazer repasses a menor das propinas oriundas da Petrobras para os demais integrantes do PP;** Que isso decorreu do fato de que após o falecimento de José Janene as pessoas de Nelson Meurer, João Pizzolati, Mário Negromonte e Pedro Correa passaram a se autofavorecer mediante a apropriação em seu próprio favor, a maior, dos valores recebidos pelo declarante, advindos da Petrobras, em detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP; Que em face disso o grupo interno do PP formado por **Ciro Nogueira, Arthur de Lira, Benedito de Lira, Dudu da Fonte e Agnaldo Ribeiro rebelou-se e assumiu a liderança do Partido Progressista;** Que neste momento ocorreu inclusive a troca da cadeira do Ministério das Cidades, saindo o Deputado Mário Negromonte e assumindo Agnaldo Ribeiro (...).”.

Nesse mesmo depoimento, Alberto Youssef destaca reunião ocorrida com parlamentares do Partido Progressista na qual teria lhe sido dada a instrução de que os valores espúrios oriundos do esquema de corrupção instaurado na Petrobras fossem repassados diretamente a Arthur Lira. Transcrevo trecho das declarações do colaborador (fl. 987):

“Que nesta época foi solicitada por **Ciro Nogueira**, que passou a liderar de fato (informalmente) o PP, uma reunião com

**INQ 3994 / DF**

Paulo Roberto Costa, da qual participaram Ciro Nogueira, Arthur de Lira, Dudu da Fonte, Agnaldo Ribeiro e Paulo Roberto Costa; Que soube desta reunião por intermédio de Paulo Roberto Costa, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas não sabe onde; Que nesta reunião, a nova liderança informou a Paulo Roberto Costa que os repasses da Petrobras deveriam a partir de então ser feitos diretamente a Arthur de Lira, líder formal do PP; (...)”.

Os elementos apresentados pela acusação indicam, no entanto, que mesmo antes da alteração no comando do Partido Progressista, os denunciados Benedito de Lira e Arthur Lira já teriam envolvimento no sistema de corrupção instaurado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Nesse sentido, foram destacados registros de entrada (a) de Benedito de Lira na sede da Petrobras, em 8.4.2011, com propósito de visitar Paulo Roberto Costa (Informação Policial 54/2015, fls. 1.000-1.018); e (b) de Arthur Lira em escritório de Alberto Youssef, nas datas de 16.6.2010, 3.2.2011, 24.2.2011 e 7.7.2011 (Informação Policial 46/2015, fls. 997-999), com suposta finalidade de receber valores em espécie. Sob esse panorama, a Procuradoria-Geral da República sustenta que o repasse de vantagens indevidas oriundas da Petrobras ao Senador Benedito de Lira e ao Deputado Federal Arthur Lira teria se dado das seguintes maneiras.

20. O primeiro repasse de valores espúrios direcionados aos parlamentares acusados relatado na denúncia teria ocorrido em meados de 2010, quando a cúpula do Partido Progressista teria autorizado Alberto Youssef a que se utilizasse de recursos oriundos de crimes de corrupção passiva cometidos no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras para custear gastos da campanha ao Senado de Benedito de Lira, então deputado federal. Com esse fim, Alberto Youssef teria, junto com Benedito de Lira, procurado o presidente da UTC Engenharia S/A, o denunciado Ricardo Pessoa, para que realizasse doações eleitorais ao parlamentar, com o que ele teria concordado. Acerca desses fatos, Alberto



INQ 3994 / DF

Youssef informou (fls. 348-349, g.n.):

“Que já na campanha para o Senado de 2010, o declarante fez um café da manhã com alguns membros dos PP, inclusive o líder, no Copacabana Palace no Rio, do qual participou Benedito de Lira, já candidato ao Senado pelo PP, e estes líderes do partido pediram ao declarante que auxiliasse Benedito de Lira em recursos para a campanha do Senado dele; Que, na época, ligou Ricardo Pessoa, da UTC, que também estava no Rio aquele dia e perguntou se podia receber o declarante junto com o candidato Benedito de Lira e perguntou se Ricardo Pessoa poderia contribuir para a campanha de Benedito de Lira; Que isto foi aceito por Ricardo Pessoa e houve uma doação oficial entre R\$ 250.000,00 e R\$ 400.000,00, feita pela UTC; Que não sabe qual UTC que fez a doação, se a UTC Engenharia, UTC Participações ou se foi pela CONSTRAN; Que ficou acertado que este valor doado seria abatido de futuras contribuições para o caixa referente a contratos oriundos da área de abastecimento da Petrobras; Que posteriormente houve tal abatimento; Que dito ao declarante que houve duas doações oficiais pela CONSTRAN, no valor de R\$ 200.000,00 cada, para a candidatura de Benedito de Lira ao Senado, o declarante confirma que foi este o valor acertado com Ricardo Pessoa; Que esta reunião ocorreu apenas entre Ricardo Pessoa, Benedito de Lira e o declarante, na sede da UTC no Rio de Janeiro; (...)”.

Em depoimento prestado no âmbito de acordo de colaboração premiada, o denunciado Ricardo Pessoa confirmou a realização de reunião com Alberto Youssef e Benedito de Lira, na qual teria sido discutida a realização de doações eleitorais ao parlamentar. Destaco do relato do colaborador (Pet 5.683, fls. 5-7, g.n.):

“Que quem levou à presença do declarante o na época candidato a Senador Benedito LIRA foi o próprio Alberto Youssef; Que Youssef mandou uma mensagem de BBM



INQ 3994 / DF

(blackberry messenger) para o declarante e marcou uma reunião com o declarante na filial da UTC no Rio de Janeiro, situada na Nilo Peçanha, n. 50, Ed. Depaoli, conj. 2809; Que foi o declarante quem indicou que estava no Rio de Janeiro e por isto a reunião tinha que ser lá; Que então compareceram na empresa Alberto Youssef e Benedito de Lira;(...); **Que nesta conversa Benedito Lira disse que precisava de dinheiro para pagar dívidas de agiotagem e para a sua campanha como Senador; Que Benedito de Lira mencionou ao declarante que tinha uma dívida e estava sendo cobrado por um agiota de Pernambuco; (...) Que Benedito mencionou o agiota em um contexto envolvendo a Fazenda de Benedito de Lira; (...) Que após Benedito de Lira pedir o dinheiro para campanha, Alberto Youssef disse, na frente de Benedito de Lira: 'Você pode pagar a ele e descontar de mim'; Que isto significou que Youssef permitiu que fosse descontado do caixa-referente à Petrobras os valores pagos, a Benedito de Lira, ou seja, que o declarante poderia' descontar os R\$ 400.000,00 dos acertos referentes aos contratos de obras da Petrobras que deveria fazer com o Partido Progressista, por meio de Alberto Youssef; Que em razão disso o declarante concordou em colaborar com a quantia de R\$ 400.000,00; Que Benedito de Lira sabia que a pessoa que estava com ele era Alberto Youssef, até porque quem levou Benedito para falar com o declarante foi o próprio Youssef; Que não se recorda como Benedito de Lira chamava Alberto Youssef; Que Benedito de Lira não estava muito bem nas campanhas na época e o declarante sequer acreditava na eleição dele; Que o declarante fez a doação oficial e foi ou Alberto Youssef ou o próprio Benedito de Lira quem informou o número da conta para depósito dos valores; Que na tabela "Fluxo de desembolso com contribuição eleitoral - 2010", que ora anexa, confirma que a anotação Benedito de Lira, com o apontamento na coluna 'Realiz CONSTAN' constando 400, se refere à doação feita em razão deste episódio; Que as doações foram feitas pela CONSTAN S/A Construções e Comércio, em duas parcelas de R\$ 200.000,00 cada; Que doou pela**



INQ 3994 / DF

CONSTRAN porque a UTC não tinha interesse em Alagoas e por isto o declarante preferiu doar pela CONSTRAN; Que era apenas o declarante quem tomava tais decisões, sobre quanto pagar, para quem pagar, especialmente se o pagamento fosse feito "por fora"; Que João Eduardo Cerdeira de Santana, diretor da CONSTRAN, não teve qualquer relação com esta doação e a decisão foi apenas do declarante; Que João Santana apenas foi informado sobre esta doação, sem maiores detalhes; (...)”.

Recibos assinados pelo próprio Benedito de Lira (fls. 958 e 961) apontam que, de fato, a CONSTRAN S/A Construções e Comércio, teria realizado duas doações eleitorais ao acusado, nos valores de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada, em 23.7.2010 e 27.8.2010. Nesse sentido são também os documentos de transferência bancárias juntados às fls. 957 e 960.

Indagado acerca dessas operações pela autoridade policial, João Eduardo Cerdeira de Santana, administrador da CONSTRAN S/A Construções e Comércio, sustentou que elas teriam sido feitas por decisão de Ricardo Pessoa. Confira-se (fl. 921, g.n.):

“Que solicitou e que intermediou, junto ao grupo empresarial UTC, a doação de R\$ 400.000,00 para a campanha de Benedito de Lira em 2010, o que foi efetivado por meio de duas doações em nome da empresa CONSTRAN, do referido grupo, cada uma no valor de R\$ 200.000,00?

Respondeu que ‘não sei quem solicitou. Não sei quem intermediou e esclareço que todas as doações de caráter político, que eram efetivadas por qualquer empresa do Grupo UTC, eram feitas e determinadas somente pelo presidente do grupo e acionista Ricardo Pessoa. Aos executivos da empresa, como o meu caso, apenas tínhamos conhecimento administrativo da efetivação das referidas doações. Com relação a essa doação especificamente tive conhecimento apenas administrativo da mesma. Com relação a sistemática de doações políticas feitas pelas empresas do grupo, tal era de



INQ 3994 / DF

responsabilidade exclusiva do Dr. Ricardo Pessoa, presidente e acionista controlador do Grupo UTC. Assim, a partir de uma decisão sua sobre determinada doação, ele comunicava aos executivos das empresas para que procedesse a mesma tomando as medidas administrativas cabíveis. Apresento a autoridade policial, neste ato, os documentos referentes as doações acima. A definição sobre o quanto e para quem o grupo UTC iria doar recursos para as campanhas eleitorais era feita exclusivamente pelo Dr. Ricardo Pessoa’;

Quem, no âmbito do grupo empresarial UTC, decidiu pelo pagamento da doação referida?

Respondeu que ‘foi o Dr. Ricardo Pessoa, presidente e acionista controlador do Grupo Empresarial UTC’;”.

O colaborador Walmir Pinheiro Santana, ex-Diretor Financeiro da UTC Engenharia S/A, narrou, em depoimento, reunião ocorrida entre ele, Alberto Youssef e Ricardo Pessoa acerca da realização de doações ao Senador Benedito de Lira. Extraio das declarações do colaborador o seguinte excerto (Pet 5.798, fl. 3. g.n.):

“Que houve uma reunião, não se recordando a data, em que estavam presentes Ricardo Pessoa, Alberto Youssef e o depoente, na UTC em São Paulo; Que acredita que esta reunião tenha sido por volta de julho de 2010; Que nesta reunião Alberto Youssef tratou das doações por Ricardo Pessoa para Benedito de Lira; **Que Alberto Youssef disse que Benedito de Lira era um candidato do Partido Progressista, que tinha chances de ser eleito;** Que foi Ricardo Pessoa quem passou ao depoente a determinação para que fossem feitas as doações; **Que foram feitas duas doações oficiais, no valor de R\$ 200.000,00 cada; Que o valor total foi de R\$ 400.000,00, portanto; Que as doações foram feitas no ano de 2010, de maneira oficial; Que Ricardo Pessoa vinculou a realização destas doações ao abatimento dos valores devidos ao caixa do Partido Progressista referente às obras da Petrobras; Que Alberto Youssef aceitou abater tais valores doados do caixa do**



INQ 3994 / DF

Partido Progressista; (...) Que acredita que teve uma reunião anterior entre Benedito de Lira e Ricardo Pessoa, no Rio de Janeiro, mas não participou desta reunião e não sabe detalhes dela; (...) Que a doação foi feita pela Constran, ao que acredita, diretamente ao Senador Benedito de Lira; (...)”.

Nos meses subsequentes à realização da citada doação eleitoral, consta dos autos que teriam sido realizadas 4 (quatro) doações à campanha de Arthur Lira para Deputado Federal pela própria campanha de Benedito de Lira ao Senado. As doações, nos montantes de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R\$ 100.000,00 (cem mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R\$ 100.000,00 (cem mil reais), teriam sido feitas nas datas de, respectivamente, 14.9.2010, 28.9.2010, 6.10.2010 e 11.10.2010 (fl. 964). Essas operações indicam que Arthur Lira também teria sido beneficiado pelos valores repassados a Benedito de Lira por Ricardo Pessoa, fato que deve ser melhor esclarecido durante a instrução probatória, pois há exata identidade entre eles.

O conhecimento da alegada origem ilícita dos valores, pois oriunda do pagamento acertado de percentuais de contratos realizados pelas empresas administradas pelo denunciado Ricardo Pessoa, é matéria para instrução processual, não se podendo de plano afastá-lo nem acolhê-lo, diante dos elementos probatórios colhidos e da fase processual em que se encontra o feito. Repiso, não se está em fase de aferição completa do elemento subjetivo, motivo pelo qual deve ser recebida a denúncia.

Ao contrário do que argumentam os parlamentares acusados, a realização dessas operações por meio de doações eleitorais declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral não é suficiente para legitimar os valores repassados. Para fins de verificação do crime de corrupção passiva, é irrelevante que a vantagem indevida tenha sido paga na forma de doação oficial; importa, sim, se os pagamentos se deram em razão do exercício da função pública, o que no caso, segundo apontam os elementos probatórios carreados aos autos, teria ocorrido. Como visto, a questão que se coloca a partir das incontroversas doações eleitorais é a probabilidade (porque se está em juízo de recebimento de denúncia) da



INQ 3994 / DF

tese segundo a qual elas não se destinavam a patrocinar ideologias partidárias compartilhadas, mas se traduziam em contrapartidas financeiras ilícitas pela viabilização do acerto de preços e divisão de obras da Petrobras, por um cartel de empresas, dentre as quais a que estava sob a presidência de Ricardo Pessoa, possibilitada por atos do diretor da área de abastecimento daquela estatal, gerando lucro à primeira em detrimento da segunda.

Em que pese a natural dificuldade de haver provas documentais ou mesmo testemunhais (de não colaboradores), nesse tipo de crime, porque as circunstâncias em que envoltos tais delitos de corrupção normalmente são de conversas e de acertos privados, não escritos, **entendo que no presente caso há elementos probatórios suficientes para esta fase de recebimento de denúncia.**

Além dos convergentes relatos dos colaboradores acerca do fato alegadamente típico, desde a reunião no Rio de Janeiro em que teria sido autorizada a utilização de crédito de recursos do “caixa de propina” do PP em benefício de Benedito de Lira até a escolha da UTC (CONSTRAN) como a empresa que repassaria tais recursos por meio de doações oficiais, há elementos materiais convincentes, considerado este primeiro olhar, próprio da fase de recebimento de denúncia, atestando que o denunciado Arthur de Lira não só conhecia Alberto Youssef como lhe encontrava com certa frequência, no seu escritório em São Paulo, apesar da distância entre essa e as cidades profissional e residencial do denunciado Arthur Lira e de seu genitor, Benedito de Lira.

Há, exatamente no período de captação de recursos de campanha (meados de 2010), pelo menos um registro de visita de Arthur Lira ao escritório de Alberto Youssef, o que demonstra inequivocamente que se conheciam. Ademais, houve, ainda mais três visitas já ano seguinte, em 2011, em relação às quais se imputam retiradas em espécie. Embora neste primeiro fato se trate de doações eleitorais, anteriores às mencionadas visitas de 2011, não há como negar que elas corroboram, nessa fase, a assertiva do relacionamento entre eles. A propósito, a defesa não nega tais visitas, mas as justifica sem trazer aos autos

**INQ 3994 / DF**

quaisquer elementos que confirmam plausibilidade à versão por ela deduzida.

Diante da mera alegação de motivo para lá ter estado por tantas vezes, em pequeno período de tempo, sobretudo considerando a diversidade de domicílios já citada, deve ser objeto de instrução probatória, pois não há elementos probatórios suficientes de convicção que permitam afastar de plano (acolhendo a defensiva, portanto) a versão acusatória; mas o contrário, por ora, considerando a fase processual.

Na linha de desdobramento deste fato alegadamente típico, o repasse de vantagem indevida por meio de doações eleitorais oficiais permite, ademais, inferir possível tentativa dos acusados de dissimular e ocultar a natureza e origem dos valores espúrios repassados, de modo a fazer vantagens indevidas de crimes de corrupção aparentarem doações eleitorais lícitamente realizadas. Esta Segunda Turma, em julgado recente, recebeu denúncia que imputava a parlamentar a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em virtude do recebimento de vantagens indevidas dissimuladas sob a forma de doações eleitorais declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral (Inq 3.982, de minha relatoria, julgamento em 7.3.2017). Na ocasião, o Ministro Celso de Mello assentou, em seu voto:

“Peço vênica, bem por isso, para discordar do eminente Ministro DIAS TOFFOLI quanto ao entendimento de Sua Excelência, conforme expressamente ressaltado em seu douto voto, de que incorreu, no caso, a situação configuradora do crime de lavagem de dinheiro ou de valores.

É que tenho por inconsistente o argumento de que a configuração típica do crime de lavagem de dinheiro ou de valores exigiria, para concretizar-se, conforme sustentado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, o integral exaurimento de cada um dos estágios que caracterizam, ordinariamente, o modelo trifásico.

É sempre importante assinalar, quanto a esse aspecto, o caráter autônomo das diversas fases que compõem o ciclo tradicional do processo de lavagem de valores ou capitais,

**INQ 3994 / DF**

ainda que possa haver, em alguns momentos ou em determinados contextos, um nexo de interdependência entre as diversas operações.

Isso significa que o crime de lavagem pode consumir-se já em seu primeiro estágio, revelando-se “desnecessário atingir o auge da aparente licitude de bens ou valores (...)” (MARCO ANTONIO DE BARROS, “Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas”, p. 49, item n. 1.7.1, 2ª ed., 2008, RT).

Esta Suprema Corte, por sua vez, já se pronunciou no sentido da superação do modelo trifásico (colocação + dissimulação/ocultação + integração), como resulta claro do julgamento proferido no RHC 80.816/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE.

Essa percepção do tema dá razão ao eminente Desembargador paulista WÁLTER FANGANIELLO MAIEROVITCH, estudioso da matéria ora em exame, no ponto em que observa, atento aos altos objetivos visados pela comunidade internacional, notadamente a partir da Convenção de Viena (1988), da Convenção de Palermo (2000) e da Convenção de Mérida (2003), que delitos como a corrupção governamental e o tráfico de entorpecentes guardam indiscutível proximidade, em sua condição de infrações penais antecedentes (pressuposto hoje abolido pela Lei nº 12.683, de 09/07/2012), com o primeiro estágio (“placement”) do modelo trifásico referente ao processo de lavagem.

Vê-se, portanto, que se mostra desnecessário o esgotamento dos 03 (três) estágios que compõem, ordinariamente, o ciclo peculiar às operações de lavagem de dinheiro ou de valores (CARLA VERÍSSIMO DE CARLI, “Lavagem de Dinheiro – Ideologia da Criminalização e Análise do Discurso”, p. 117/119, item n. 2.3.2, 2008, Verbo Jurídico, v.g.).

Revelar-se-á essencial, no entanto, verificar se se registrou, ou não, a ocultação ou a dissimulação prevista no tipo penal, sem prejuízo do exame, em outro momento, da questão pertinente à denominada “willful blindness” (“cegueira

**INQ 3994 / DF**

deliberada”), que introduz a análise relativa ao dolo eventual (tipicidade subjetiva) nos delitos previstos na Lei nº 9.613/98, matéria em torno da qual se instaurou grande debate doutrinário, com posições teóricas claramente antagônicas (MARCO ANTONIO DE BARROS, “Lavagem de Capitais e Obrigações Cíveis Correlatas”, p. 58/60, item n. 1.12, 2ª ed., 2007, RT; ANTÔNIO SÉRGIO A. DE MORAES PITOMBO, “Lavagem de Dinheiro: A Tipicidade do Crime Antecedente”, p. 133/144, item n. 6.1, 2003, RT; LUIZ REGIS PRADO, “Direito Penal Econômico”, p. 359/360, 3ª ed., 2009, RT; RODOLFO TIGRE MAIA, “Lavagem de Dinheiro: Anotações às Disposições Criminais da Lei n. 9.613/98”, p. 87/88, item n. 64, 2ª ed., 2007, Malheiros; SERGIO FERNANDO MORO, “Crime de Lavagem de Dinheiro”, p. 61/70, item n. 3.3, 2010, Saraiva, v.g.).”

De qualquer maneira, a questão básica consiste em identificar, na conduta imputada aos agentes, a sua plena adequação ao modelo típico, abstratamente definido na lei, concernente ao próprio núcleo do tipo penal, pois – é desnecessário dizê-lo –, sem que se evidenciem os atos de ocultação e/ou de dissimulação, não haverá como reconhecer configurado o delito de lavagem de valores ou de capitais.

Isso, porém, deverá constituir matéria suscetível de indagação em momento procedimentalmente oportuno, a ter lugar na fase instrutória ou probatória do processo penal de conhecimento.

Assentadas tais premissas, tenho para mim, por relevante, que a prestação de contas à Justiça Eleitoral pode constituir meio instrumental viabilizador do crime de lavagem de dinheiro se os recursos financeiros doados oficialmente a determinado candidato ou a certo partido político tiverem origem criminosa, resultante da prática de outro ilícito penal, a denominada infração penal antecedente, como os crimes contra a Administração Pública, pois, configurado esse contexto, que traduz engenhosa estratégia de lavagem de dinheiro, a prestação de contas atuará como típico expediente de ocultação ou de dissimulação da natureza delituosa das quantias doadas

**INQ 3994 / DF**

em caráter oficial oriundas da prática do crime de corrupção, p. ex..

Esse comportamento, mais do que ousado, constitui gesto de indizível atrevimento e de gravíssima ofensa à legislação penal da República, na medida em que os agentes da conduta criminosa, valendo-se do próprio aparelho de Estado, objetivam, por intermédio da Justiça Eleitoral e mediante defraudação do procedimento de prestação de contas, conferir aparência de legitimidade a doações compostas de recursos financeiros manchados, em sua origem, pela nota da delituosidade”.

21. Narra-se na denúncia que ainda no ano de 2010 Arthur Lira teria solicitado a Alberto Youssef o pagamento de dívidas de sua campanha eleitoral à Câmara dos Deputados e da campanha de seu pai, Benedito de Lira, ao Senado, com um agiota, de nome Eduardo Freire Bezerra Leite. Para atender ao pedido, Alberto Youssef teria se utilizado de recursos oriundos do sistema criminoso instaurado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Além do depoimento já transcrito, em que Ricardo Ribeiro Pessoa relembra o teor da suposta conversa por ele mantida com Benedito de Lira dando conta de tais fatos, há mais informações prestadas por outro colaborador envolvido nos fatos. Acerca deles, Alberto Youssef afirmou, em depoimento, o seguinte (fl. 349, g.n.):

“Que após a eleição de 2010, não se recordando se após as eleições ou se em 2011, o declarante foi contatado por Artur de Lira, que foi até o escritório do declarante em São Paulo, na Rua São Gabriel; Que Artur de Lira foi sozinho ao escritório do declarante e queria que o declarante ajudasse a pagar as despesas de campanha; Que Artur de Lira tinha autorização de Nelson Meurer e de demais líderes; Que o declarante fez um ou dois depósitos em contas indicadas por Artur de Lira, por meio das empresas MO ou Rigidez, e o restante foi entregue em espécie; Que os valores foram transferidos da MO ou



INQ 3994 / DF

Rigidez para uma empresa de Alagoas ou Pernambuco, em várias transferências; **Que o valor era destinado a um agiota de Recife, para quem Artur de Lira devia valores referente à campanha; Que os valores eram para pagar despesas de campanha de Artur de Lira e de seu pai, Benedito de Lira; (...)**”.

Os fatos narrados nos depoimentos supratranscritos são suficientemente corroborados pelos elementos probatórios materiais e testemunhais acostados com a denúncia e colhidos durante a instrução, considerada a fase processual de recebimento de denúncia.

A Informação 039/2015 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República – SPEA/PGR (fls. 80-92) destaca a realização de duas transferências bancárias entre empresas controladas por Alberto Youssef, a MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda. e a Empreiteira Rigidez Ltda., de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, à Câmara e Vasconcelos – Locação e Terraplanagem Ltda. – ME, nas datas de 22.12.2010 e 7.1.2011.

Conforme depoimentos constantes dos autos, Eduardo Freire Bezerra Leite teria indicado a Câmara e Vasconcelos a Arthur Lira como a empresa que deveria receber os pagamentos de Alberto Youssef, já que o suposto agiota utilizaria o pagamento que seria efetuado por Arthur Lira para realizar novo empréstimo, desta feita ao proprietário da Câmara Vasconcelos, Paulo Cesar de Barros Morato. A esse respeito, depôs o próprio Eduardo Freire Bezerra Leite (fls. 805-806, g.n.):

“(...) Que já emprestou R\$200.000,00 (duzentos mil reais) a Arthur Lira no meio do ano de 2010, antes do pleito eleitoral daquele ano; (...) Que Arthur ia ao escritório referido do declarante e também almoçavam; Que em uma dessas oportunidades, Arthur fez a solicitação do empréstimo, primeiramente, a um amigo, o que foi negado; Que então, Arthur Lira, solicitou o empréstimo diretamente para ele, ficando de indicar o portador para pegar os valores em espécie; Que Arthur Lira não condicionou que os valores fossem em



INQ 3994 / DF

espécie; Que os recursos em espécie foram sacados de sua conta, cujos dados se compromete a apresentar no prazo de 15 (quinze) dias; Que a origem desses R\$200.000,00 foi auferido por lucro de suas diversas empresas; Que acha que não foi feito o contrato de empréstimo formal, mas se compromete a apresentar caso exista, no prazo de 15 (quinze) dias; Que Arthur Lira não declinou o nome do amigo que seria o primeiro destinatário do empréstimo; Que Arthur Lira não mencionou o motivo do empréstimo, mas acredita que o destino dos valores do empréstimo tenha sido ao amigo dele; **Que cobrou o empréstimo de Arthur Lira após três meses e solicitou a ele que depositasse os valores na conta da empresa Câmara e Vasconcelos - Locação e Terraplanagem Ltda.; Que Arthur Lira efetuou os dois depósitos, um no final do ano de 2010 e, outro, no início de 2011, cada um no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais); Que mostrado ao declarante as transferências identificadas à fls. 377/378, efetuada pelas empresas MO Consultoria Com. e Laudos Estat. Ltda e Empreiteira Rigidez, ambas controladas por Alberto Youssef, em favor da Câmara e Vasconcelos, respectivamente, em 22.12.2010 e 07.01.2011, cada uma no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), reconhece como sendo os valores pagos por Arthur Lira para quitar o empréstimo anteriormente com o declarante;** Que foi feita a transferência dos valores da conta da Câmara e Vasconcelos para a conta da Camboa Cerâmica Ltda, por meio de 03 ou 04 TED, realizadas em torno de um ano após o depósito efetuado por Arthur Lira; Que as TED's somadas foram superiores a R\$200.000,00, porem, inferiores a R\$500.000,00; Que os valores devolvidos ultrapassaram ao que tinha de receber de Arthur Lira porque havia feito negócios com Paulo César Morato, dono da empresa Câmara e Vasconcelos, sendo o valor excedente devido ao aluguel de maquinas de terraplenagem do declarante; Que não sabe em qual obra Paulo César Morato utilizou a máquina; Que indagado se tem conhecimento que alguma outra pessoa tivesse poderes de administração sobre a Câmara e Vasconcelos, além de Paulo Morato, respondeu que,



INQ 3994 / DF

tinha Rogério, funcionário de Paulo, cujo sobrenome não se recorda; Que Paulo Morato é o dono da empresa, mandava de fato nela; Que não recebeu nenhum outra valor da Câmara e Vasconcelos, além dos já declarados acima; Que Arthur Lira e Paulo Morato não se conhecem; (...)”.

Além das incontestadas transferências, exatamente como narrado por Alberto Youssef e do testemunho supracitado, que indica expressamente Arthur Lira como o tomador do empréstimo e dá diversas justificativas para o referido mútuo, **há registros materiais desta transação, no controle informal alimentado por Rafael Lopez, das operações realizadas a partir das empresas de fachada controladas por Alberto Youssef por meio de interposta pessoa, Waldomiro de Oliveira, a quem o principal auxiliar de Alberto Youssef apelidara de “pescador” para fins de codificar seus registros.**

A esse respeito, consigna-se, na denúncia, que uma das transferências realizadas por Alberto Youssef à Câmara e Vasconcelos teria sido registrada por Rafael Ângulo Lopez, em nome de Benedito de Lira em planilha intitulada *“Controle Pescador MO”*, a qual objetivava o *“controle de contabilidade de recebimento e repasses de valores ilícitos”* (fl. 1.328).

Da referida planilha consta o registro do repasse de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 22.12.2010 – data da primeira transferência à Câmara e Vasconcelos –, da qual teria sido beneficiada pessoa identificada como “Band Bn” (fl. 842).

Indagado a respeito dessas anotações, o colaborador esclareceu que *“sempre utilizava a expressão ‘Band’, que significa bandido, seguida da inicial, para se referir a algum político”* (fl. 1.179).

No caso, a sigla “Bn”, segundo Alberto Youssef, referir-se-ia a Benedito de Lira (fl. 906):

“(…) Que Waldomiro de Oliveira levava os extratos bancários das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI, para Rafael incluir os valores; Que após, o declarante



INQ 3994 / DF

dizia a Rafael qual termo deveria constar do lado para saber a quem pagou cada valor; Que o termo 'Band BN', associado à data de 22/12/2010 e ao valor de 100.000,00, se refere a Benedito de Lira e ao pagamento da primeira parcela à Câmara & Vasconcelos; (...)”.

Tais transferências e a ligação entre Arthur Lira e Eduardo Bezerra Leite são incontroversos, pois o denunciado não nega tais fatos, apenas para eles apresenta outra versão, por ora carente de verossimilhança, já que desprovida de quaisquer elementos probatórios, os quais são indispensáveis à eventual exclusão de plano da imputação, nesta fase.

No entanto, como dito, a versão acusatória, por ora, merece trânsito.

Em um primeiro momento, não há como deixar de reconhecer que o destinatário direto dos recursos advindos do “caixa” administrado por Alberto Youssef (em nome dos parlamentares do PP), conforme a inicial), foi Arthur Lira. Tal fato é incontroverso, assim como a comprovada origem dos recursos (empresa de fachada administrada por Waldomiro de Oliveira, por ordem de Alberto Youssef). Em segundo, não há como negar a ausência de qualquer explicação plausível, até este momento, para Alberto Youssef pagar dívidas de Arthur Lira ou de Benedito de Lira com recursos próprios (de suas empresas); em terceiro, que uma das transferências, ao menos, estava devidamente contabilizada nos registros de Rafael Ângulo Lopez (principal ajudante de Youssef), como à conta de Benedito de Lira, o que indica, de forma suficiente, para esta fase, que poderia ser o destinatário final dos valores repassados, ou havia autorizado seu filho Arthur Lira para tanto.

Nesse panorama, o pagamento de dívidas dos acusados Arthur Lira e Benedito de Lira com recursos oriundos de crimes de corrupção praticados na Petrobras teria, segundo o Ministério Público, o objetivo de ocultar e dissimular *“a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal”* (fl. 1.330). **Os registros na contabilidade de Alberto Youssef apresentados demonstram que as transferências bancárias à empresa Câmara e Vasconcelos teriam tido por objetivo beneficiar ao**

**INQ 3994 / DF****menos um dos parlamentares acusados, se não ambos.**

Há nos autos, é certo, depoimento de Pedro Corrêa (fls. 900-902) no sentido de que o empréstimo perante Eduardo Freire Bezerra Leite teria sido obtido por Arthur Lira em favor daquele. No entanto, essa questão deve ser melhor esclarecida no curso da ação penal, pois, repita-se, não foram trazidos quais elementos probatórios aos autos no sentido da versão do denunciado; ao contrário: há elementos no sentido da versão acusatória, sobretudo considerando a anotação realizada na planilha de Rafael Ângulo Lopez, que refere mesma transação (com identidade de data, destinatário e valor) como beneficiando Benedito de Lira.

Ademais, como dito, ainda que o real beneficiário dos recursos fosse outra pessoa que não Arthur ou Beendito de Lira, por ora, há elementos probatórios suficiente o sentido de que no mínimo, participaram, de modo voluntário e consciente, na obtenção de recursos provenientes de origem ilícita (corrupção na Petrobras) e de sua posterior circulação por interpostas pessoas e empresas.

Com efeito, a utilização de interpostas pessoas e empresas, com distanciamento das operações de seus reais beneficiados subsume-se, ao menos em tese, às elementares do crime de lavagem de dinheiro e, no caso concreto, há indícios de envolvimento nessas condições, de forma que deve ser recebida a denúncia também para averiguar o motivo dessas transações. A propósito, já se reconheceu que operações utilizando interpostas pessoas, especialmente jurídicas, têm aptidão à configuração do tipo de lavagem.

Por todos, cito a ementa do Recurso em Habeas Corpus nº 80.816-6, antigo em data (10.4.2001) e atual nas conclusões, lavrado pelo Ministro Sepúlveda Pertence:

“Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de "lavagem de capitais" mediante ocultação da origem, da localização e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1º, caput): o tipo não reclama nem êxito definitivo da



INQ 3994 / DF

ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada "engenharia financeira" transnacional, com os quais se ocupa a literatura."

22. O Ministério Público aduz que Arthur Lira e Benedito de Lira também teriam recebido vantagens indevidas por meio do repasse de valores em espécie. A acusação imputa o recebimento de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelos parlamentares por meio da atuação de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa. A quantia teria sido objeto de anotação por Paulo Roberto Costa em agenda apreendida durante diligência cumprida em processo conexo ao presente (fl. 66), na qual constam as anotações "2010 (PP 28,5)" e "1,0 BL".

As anotações, segundo declarações de Paulo Roberto Costa, representariam as quantias repassadas ao Partido Progressista e ao Senador Benedito de Lira, realizadas a partir de planilhas de controle dos repasses de valores espúrios encontrada pelo colaborador em escritório de Alberto Youssef. A esse respeito, destaco trecho do depoimento de Paulo Roberto Costa (fls. 72-73):

"(...) Que, mostrada a agenda do depoente apreendida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a referida lista de uma tabela que se encontrava no escritório de Alberto Youssef; Que normalmente Alberto Youssef não apresentava ao depoente essas tabelas de repasse valores; Que o depoente copiou a tabela para ter uma noção do que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam perturbando o depoente; Que, esclarecendo as siglas, afirma que: (...) '1,0 BL' significa um milhão de reais pagos a Benedito de Lira; (...) '2010 (pp 28,5)' refere-se, aproximadamente, o total dos valores repassados ao PP em 2010; Que esses valores foram pagos no ano de 2010, tendo sido retirados do caixa de propina do PP; Que o escritório no qual o depoente encontrou a tabelas em questão era a sede da GFD Investimentos; (...)".

**INQ 3994 / DF**

Acerca dos pagamentos realizados a Benedito de Lira, Paulo Roberto Costa relatou, em outro depoimento, o seguinte (fl. 18):

“(...) Que esclarece que consta na agenda do declarante apreendida na Operação Lava Jato a anotação de um pagamento de R\$ 1,0 milhão (um milhão de reais) destinados a Benedito de Lira; Que referida anotação (‘1,0 BL’) diz respeito a um repasse que teria sido feito no primeiro semestre de 2010; Que não sabe dizer se referido valor dizia respeito a um repasse ordinário do PP a seus parlamentares ou extraordinário; (...) Que Alberto Youssef, que controlava o caixa único das propinas recebidas pelo PP, disse ao declarante que referido valor de R\$ 1 milhão (um milhão) seria destinado à campanha eleitoral de Benedito de Lira ao senado no ano de 2010; Que esclarece, como dito anteriormente, acerca da sistemática de repasse de propinas para políticos, que todos os grandes contratos desta entidade participavam empresa (empreiteiras) cartelizadas; Que tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreço de cerca de 3% em média, a fim de gerarem um excedente de recursos a serem repassados aos políticos, sendo que desse percentual competia ao declarante fazer o controle dos valores dentro do montante de 1% (um por cento), enquanto o Diretor de Abastecimento direcionando os recursos na maior parte ao PP; (...) Que, dentro do percentual de 3% (três por cento) de uso político relativos aos contratos da Petrobras, 1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante era repassado diretamente pelas empreiteiras a Alberto Youssef o qual controlava o ‘caixa’ e fazia a destinação de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo declarante, quando se tratassem de parlamentares de fora do PP; Que perguntado do porque teria uma certa autonomia na gestão dos recursos destinados a beneficiar políticos, afirma que isso se dava em vista de sua indicação e permanência no cargo estar relacionada ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Progressista e ao PMDB; Que no caso de Benedito de Lira o declarante não foi

**INQ 3994 / DF**

consultado por Youssef sobre a liberação de valores para aquele, uma vez que, como se tratava de parlamentar do próprio PP, recebia diretamente dos valores destinados ao caixa do partido, cerca de 60% (sessenta por cento) no universo de 1% (um por cento) dos valores dos grandes contratos da Diretoria do declarante”.

As anotações constantes na agenda de Paulo Roberto Costa retiradas do controle mantido por Alberto Youssef foram por ambos referidas, em seus depoimentos.

Além disso, é relevante notar que elas se encontravam em agenda que foi apreendida nos autos do processo 5049557-14.2013.404.7000/PR (Operação Bidone), ou seja, no início das investigações que deram origem à cognominada Lavajato, no ano de 2014 e antes, portanto, de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef terem se tornado colaboradores, o que afasta de plano a possibilidade de esta prova contra seu proprietário ter sido por ele produzida após o acordo de colaboração firmado.

Portanto, o documento consiste em registro material relevante, considerando as circunstâncias de modo e de tempo seu conhecimento: busca e apreensão ocorrida antes dos acordos de colaboração indicam com bastante segurança, dada a fase em que se encontra o feito, não se tratar de documento com chance de ter sido “fabricado” ou “produzido” por um dos colaboradores a fim de amparar eventual conteúdo de duas declarações.

Afastada, nessa fase, tal possibilidade, prepondera a força probante do documento, de forma suficiente a corroborar as afirmações de ambos os colaboradores.

Assoma-se a esta prova material outro elemento probatório com forte carga de convencimento, por se tratar de registro documentado por meio de sistema eletrônico de controle de entradas e saídas, pela portaria principal, do prédio onde se localizava um dos escritórios de Alberto Youssef, já referida em tópico anterior, como indicativa da relação entre eles.

Embora fosse possível adentrar no edifício que abrigava o escritório

**INQ 3994 / DF**

de Alberto Youssef sem se registrar na portaria principal, é certo que o registro naquela, como no presente caso, confere plausibilidade suficiente acerca de data, hora e local de visitação, pois o primeiro cadastramento contava inclusive com captação visual do rosto do visitante, bem como era informado o número de identificação e o local (sala) a ser visitado em cada nova entrada pela referida portaria.

Assim, cada vez que o visitante entrava pela portaria principal, ficavam registros, como aparecem no caso em relação a Arthur Lira, do número do documento de identificação e a indicação da sala que seria visitada, sempre o escritório de Alberto Youssef. De qualquer forma, ou seja, ainda que pudesse haver erro nas datas, é incontroverso terem havido tais visitas, o que por si só se afigura, nesta fase, elemento material de corroboração suficiente de que havia alguma relação entre Alberto Youssef e Arthur Lira, para justificar os encontros periódicos, no escritório do primeiro.

Posto esse cenário, há pelo menos uma visita registrada de Arthur Lira em 2010 - ano eleitoral e em que teriam se intensificado os repasses – ao escritório de Alberto Youssef. Além deste registro, datado de 16.6.2010, foram verificados ao menos mais três, já em 2011, também corroborando a versão de Alberto Youssef no sentido de que repasses ocorreram em 2010 e em 2011 para financiar a campanha dos denunciados, inclusive em relação a dívidas delas.

Especificamente, nas datas de 16.6.2010, 3.2.2011, 24.2.2011 e 7.7.2011 há registros de entrada do edifício em que teriam ocorrido os encontros. Isso aponta que Arthur Lira teria estado no local provavelmente nas datas indicadas (Informação Policial 46/2015, fls. 997-999).

Todos esses elementos materiais são aptos – porque não desconstituídos por outros elementos de estatura probatória suficiente – a corroborar, nesta fase, as declarações de Alberto Youssef no sentido de valores destinados a Benedito de Lira teriam sido repassados pelo colaborador, na sede da JPJPAP Assessoria e Participações S/C Ltda. (fl. 906):

“(…) Que Arthur Lira foi várias vezes ao escritório do

**INQ 3994 / DF**

declarante, na Av. São Gabriel, esquina com a Rua Tabapuã, entre os anos de 2010 e 2011, para pegar propina em espécie; Que os registros de entrada dele estavam em nome da empresa JPJPAP Assessoria e Participações S/C Ltda.; (...)”.

Em face disso, **entendo deva ser recebida a denúncia também por este fato, em relação a Arthur Lira e a Benedito de Lira.** Com efeito, ao contrário do que sustentam as defesas, pelos elementos carreados com a denúncia e em sua descrição, não é o laço consanguíneo que levou à imputação a ambos por tais fatos, e sim de que, diante das anotações apreendidas, há indicativos de que mesmo quando endereçados os valores a Benedito de Lira era o filho Arthur Lira quem os apanhava. **Essa lógica parte de elementos materiais (registros nas contabilidades de Rafael Ângulo Lopez e Paulo Roberto Costa) que corroboram o conteúdo convergente dos depoimentos em colaboração premiada de Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Rafael Ângulo Lopez e Ricardo Ribeiro Pessoa.**

Nesse norte, vê-se que em todos os fatos narrados há apontado envolvimento de pai e filho. No primeiro fato, Arthur Lira, o filho, teria sido o destinatário final dos repasses travestidos de doações eleitorais, que haviam sido recebidas por seu pai; no segundo e terceiro fatos, conforme os elementos de provas colhidos, teria ocorrido o inverso: Arthur Lira teria recebido os recursos, mas eles eram contabilizados, no “caixa do PP”, como destinados a Benedito de Lira.

Assim, pelo material probatório até agora carreado aos autos, deve ser recebida a denúncia com relação a ambos, pois não afastadas as versões acusatórias de forma convincente, na medida em que por ora se trata de meras alegações, não tendo sido carreadas provas de mesma estatura em comparação às apresentadas pela acusação, até esta fase, hipótese de instrução probatória necessária pela presença de justa causa.

Como dito, não é suficiente para ensejar a rejeição da denúncia a alegação dos acusados de que os valores recebidos pelos parlamentares não teriam sido pagos com vistas à prática de um ato de ofício específico de sua atribuição. Isso porque, da análise até agora procedida nos fatos

**INQ 3994 / DF**

examinados, verifica-se que as vantagens indevidas supostamente repassadas aos acusados teriam sido contabilizadas por Alberto Youssef no controle de vantagens indevidas ao Partido Progressista. Há plausibilidade, em face de registros materiais, na tese de que os valores tenham se originado, assim, direta ou indiretamente, de caixa formado por recursos pagos por empreiteiras para garantir a realização de contratos no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, então controlada politicamente pela agremiação partidária.

Igualmente, há elementos probatórios suficientes a conferir plausibilidade à tese de que os denunciados participaram ativa, voluntária e conscientemente, não sendo suficiente para afastar as imputações meras alegações de desconhecimento de origem ilícita dos valores ou mesmo do “sistema criminoso” alegadamente montado na diretoria de abastecimento da Petrobras, se tais alegações não possuem mínimo suporte probatório que embase a rejeição, de plano, dos crimes.

23. Como último fato alegadamente típico imputado, consta da exordial acusatória que o Deputado Federal Arthur Lira teria, em 10.10.2011, na sede da UTC Engenharia S/A em São Paulo, solicitado diretamente a Ricardo Pessoa o pagamento de vantagem indevida, no montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que teria ocorrido por meio do repasse de valores em espécie ao parlamentar, por Walmir Pinheiro Santana.

Segundo Ricardo Pessoa, o parlamentar, que teria assumido formalmente a liderança do Partido Progressista no final de 2011, teria condicionado a permanência da UTC Engenharia S/A no cartel das empresas contratadas pela Petrobras no âmbito da diretoria de abastecimento ao pagamento da vantagem indevida. A reunião objeto de anotação em agenda de Ricardo Pessoa (Pet 5.682, fl. 10) e cuja realização foi confirmada por sua secretária, Maria de Brotas (fl. 1.020), teria sido presenciada por Walmir Pinheiro, Diretor Financeiro da UTC Engenharia S/A, o qual teria sido encarregado de operacionalizar o repasse da quantia.

Sobre esse encontro o acusado Ricardo Pessoa, em depoimento

**INQ 3994 / DF**

prestado no âmbito de acordo de colaboração premiada, relatou o seguinte (Pet 5.682, fls. 6-7):

“Que já conhecia o Deputado Arthur Lira de nome; Que logo após a morte de Janene houve o racha no Partido Progressista, conforme já esclareceu anteriormente; Que neste momento houve uma dificuldade sobre quem tratar no Partido Progressista, ou seja, se o declarante continuaria tratando e pagando com Alberto Youssef ou se deveria passar a tratar e pagar para os novos Deputados; Que foi neste cenário que apareceu Arthur Lira, que era uma das pessoas do grupo rival ao originário que apoiava Janene; Que esta interpretação foi sendo consolidada ao longo do tempo quando foi sendo procurado por alguns parlamentares; Que Arthur Lira ligou para o declarante; Que Arthur Lira tinha o contato do declarante, pois esteve com o pai dele, senador Benedito de Lira, em um evento anterior; Que Arthur Lira foi ao escritório do declarante na UTC, situado em São Paulo, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, e, na sala do declarante, no 9º andar, entabulou conversa afirmando que o partido possuía outra liderança, dando a entender que era ele o novo líder de fato do Partido Progressista; Que o declarante entendeu que, a partir daquele momento, os assuntos da Petrobras deveriam ser tratados com ele; Que em certo momento Arthur Lira perguntou ao declarante o seguinte: ‘Você está trabalhando na Petrobras e para continuar assim deverá continuar ‘colaborando’”; Que Arthur Lira era líder do Partido Progressista na época; Que Arthur Lira pediu R\$ 1.000.000,00 ao declarante de forma bastante contundente; Que questionado sobre por que disse contundente, respondeu que foi cobrado de maneira bastante incisiva e assertiva, como uma demonstração de que Arthur Lira sabia que tinha créditos a serem cobrados do declarante, provenientes de contratos firmados com a Petrobras e direcionados ao Partido Progressista; Que Arthur Lira deixou bastante claro que a continuidade dos pagamentos era uma condição para que as ‘portas’ da Petrobras

**INQ 3994 / DF**

permanecessem abertas; Que embora não tivesse certeza se Arthur Lira era realmente quem ‘mandava’ na Petrobras, em nome do Partido Progressista, na dúvida preferiu não arriscar, até mesmo porque Arthur Lira era o líder eleito do Partido Progressista e o declarante sabia que havia uma disputa de poder no partido; Que a ideia do declarante era abater tais valores daquilo que era devido ao Partido Progressista, por meio de Youssef; Que logo após ser solicitado o valor por Arthur Lira, o declarante chamou Walmir Pinheiro, diretor financeiro do declarante e a única pessoa com quem conversava sobre este tipo de assunto, para a reunião e para ver como o dinheiro poderia ser pago; Que Walmir Pinheiro, portanto, presenciou a reunião entre Arthur Lira e o declarante; (...)”.

O pagamento da vantagem solicitada, em tese, por Arthur Lira teria se dado, como já ressaltado, por meio do repasse de valores em espécie. O Procurador-Geral da República sustenta que, conquanto Ricardo Pessoa alegue que o numerário houvesse sido obtido por meio de contratos superfaturados entre a UTC Engenharia S/A e empresas de Roberto Trombeta, essas operações só teriam começado a gerar valores em espécie no ano de 2012, conforme indicam os documentos juntados às fls. 1.139-1.175.

O Ministério Público sustenta, assim, ser mais crível que o pagamento dos valores em espécie tenha sido operacionalizado por Adir Assad, *“operador que atuava na formação de contabilidade clandestina (‘caixa dois’) para a UTC Engenharia S/A (...)”* (fl. 1.335), por meio da empresa SM Terraplenagem Ltda.

Embora a ausência de identificação precisa da origem dos valores alegadamente repassados em espécie ao denunciado Arthur Lira não interfira no enquadramento do delito de corrupção passiva a ele imputado, a não confirmação de algumas informações asseveradas pelo colaborador fragilizam a sua versão acerca deste episódio.

De modo semelhante, ainda que Walmir Pinheiro Santana tenha confirmado a referida entrega de numerário a Arthur Lira na sede da UTC Engenharia S/A, no montante já declinado por Ricardo Pessoa, não

**INQ 3994 / DF**

se pode desconsiderar que Walmir Santana também trabalhava nas empresas do grupo UTC, de forma a ter estreita relação com Ricardo Pessoa e, portanto, que suas versões dos fatos sejam naturalmente convergentes, sendo ambos também colaboradores ligados aos mesmos fatos em tese delituosos.

Neste episódio específico – da suposta entrega de dinheiro em espécie na sede da UTC – a ausência de referência por outros colaboradores, como do próprio Alberto Youssef, alegadamente responsável por administrar o “caixa do PP” se soma à fragilidade antes apontada. Com efeito, se Alberto Youssef continuou sendo o “operador” ou “intermediador” do Partido Progressista – mesmo após um período de instabilidade na liderança da referida agremiação partidária – e se Ricardo Pessoa possuía ligação estreita com Alberto Youssef, porque esse também “guardava recursos de caixa 2” do primeiro, e, por fim, tratando-se de quantia bastante elevada, é pouco crível que o segundo (Alberto Youssef) não soubesse de tal repasse, ainda que feito diretamente por Ricardo Pessoa (ou Walmir Pinheiro) a Arthur Lira.

Como dito, não há nos autos relato de Alberto Youssef sobre este fato, restando apenas as versões dos colaboradores Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro, que possuem pontos de fragilidade, como a origem dos recursos, os quais não podem ser desconsiderados. Nessa senda, destaco trecho do depoimento de Walmir Pinheiro Santana, em que afirma que embora os valores tivessem vindo do escritório de Alberto Youssef, o operador do alegado “caixa” não sabia que o destinatário desta específica operação era Arthur Lira (Pet. 5.797, fls. 3-4):

“Que não tem certeza se o dinheiro fora entregue pessoalmente pelo próprio Alberto Youssef, mas tem certeza que veio do escritório dele, referente ao dinheiro do caixa 2 da UTC; Que acredita que Youssef sequer soubesse naquela época que o valor se destinava para Arthur Lira, pois do contrário o valor teria sido entregue diretamente por ele (Youssef); (...)”.

Posto esse panorama, mesmo que se tome como premissa teórica a

**INQ 3994 / DF**

convergência de versões entre colaboradores como elemento suficiente para o convencimento necessário ao juízo de recebimento de denúncia, no caso dos autos, há fragilidade na versão de ambos os colaboradores, que não foi corroborada por Alberto Youssef ou mesmo por outros elementos probatórios. Nesse sentido, ainda que se considerasse factível a presença de Arthur Lira na sede da UTC, o alegado pagamento de R\$ 1.000.000,00 em espécie carece, na hipótese, de mais elementos de convencimento, motivo pelo qual rejeito a denúncia em relação a Arthur Lira e Ricardo Pessoa quanto a esta imputação.

24. Em síntese, o Ministério Público apresentou, em relação aos três primeiros fatos delituosos narrados, indícios suficientes da prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal) por Benedito de Lira e Arthur Lira e de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) por Ricardo Pessoa, bem como de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, § 4º, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012, uma vez que os fatos narrados precedem a esse diploma legal) por todos eles.

Ao contrário do que alegam os acusados, os crimes antecedentes à prática dos delitos de lavagem de dinheiro encontram-se claramente indicados na denúncia e seriam justamente os crimes de corrupção cometidos no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Nunca é demais recordar, portanto, que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Desse modo, não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal, como tradicionalmente adverte a jurisprudência pacífica desta Corte (INQ 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 23.9.2013). Nessa linha, nada mais cabe ao julgador, além de verificar a existência de lastro probatório mínimo a embasar a peça acusatória, que apurar a presença dos requisitos necessários para o recebimento, ou não, da denúncia.

Tomadas tais premissas, conclui-se que as assertivas dos acusados, correlatas ao mérito, não demonstradas de plano, como a de que

**INQ 3994 / DF**

desconheciam a origem ilícita dos valores percebidos não pode, nesta oportunidade, ser acolhida. É que, em regra, a fase de recebimento da denúncia não é o momento adequado para averiguação da presença ou não do elemento subjetivo, pois, conforme firme orientação deste Supremo Tribunal Federal, essa aferição é matéria que se situa no âmbito da instrução processual (Inq 3.588-ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16.04.2016; e Inq 4.146, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 05.10.2016).

Lado outro, em relação ao quarto fato imputado: a suposta entrega de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na sede da UTC a Arthur Lira, não há elementos suficientes de convicção para o recebimento da denúncia, de modo que a rejeito neste particular, pro ausência de justa causa.

A propósito, no que toca ao acusado Ricardo Pessoa, relembra-se que a decisão de homologação do acordo de colaboração premiada faz juízo tão somente sobre sua regularidade, legalidade e voluntariedade (art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/2013). Desse modo, inexiste, no ato de homologação, apreciação de mérito sobre o conteúdo dos depoimentos colhidos, que só serão objetos de exame judicial por ocasião da sentença, quando então as declarações prestadas serão valoradas em face das outras provas produzidas nos autos. Nesse sentido: HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2016. Além disso, é na sentença que a própria eficácia do acordo será analisada pelo juízo, conforme estabelece de forma expressa o art. 4º, § 11, da Lei 12.850/2013.

25. Reitero, no mais, já sob o prisma da justa causa, que as controvérsias relativas à incidência ou não das causas de aumento de pena estabelecidas no § 1º do art. 317 e no parágrafo único do art. 333, ambos do Código Penal, à existência de delito único, ao concurso formal, concurso material ou continuidade delitiva entre os crimes, assim como o concurso material ou continuidade delitiva entre as diversas lavagens de dinheiro apontadas na denúncia, dizem respeito ao julgamento de mérito da ação penal. É na sentença o momento adequado para se dar definição jurídica a tudo o quanto apurado e

**INQ 3994 / DF**

comprovado durante a instrução criminal. Consoante entendimento tradicional e consagrado, tanto na jurisprudência do STJ (RHC 27.628/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13.11.2012, DJe 03.12.2012) quanto na desta Corte:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar” (HC 87.324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 18.05.2007).

26. Portanto, ao fim de todas as análises pontuais e nos termos antes verticalizados, voto:

- Para afastar as preliminares:

- de cerceamento de defesa por inacessibilidade à defesa de depoimentos em acordo de colaboração de Ricardo Ribeiro Pessoa e de elementos probatórios documentais (tese prejudicada, pelo alcance de todo arcabouço probatório às defesas, com renovação dos prazos processuais);
- de cerceamento de defesa pela ausência de transcrição integral dos depoimentos prestados em sede de acordo de colaboração premiada, em face do registro audiovisual;
- de cerceamento de defesa por ausência de acesso a dados e sua origem que integram o substrato probatório trazido pela acusação (Informação Policial nº 46/2015) - verificada a origem e certificada a higidez e a acessibilidade dos citados dados;
- de necessário desmembramento do feito em relação ao colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa e consequente remessa ao primeiro grau;
- de imprescindível concessão de prazo após réplica do Ministério Público;



INQ 3994 / DF

. de conexão ou de litispendência entre este inquérito e do de número 3989;

. de necessário indeferimento de oitiva de colaborador, na qualidade de testemunha, pela prematuridade do pedido, considerando tratar-se de matéria para eventual instrução;

· **de inépcia da inicial**, nos desdobramentos alegados pelas defesas, ou seja: 1) ausência de individualização das condutas alegadamente típicas e 2) ausência de indicação das elementares típicas dos delitos de corrupção, em especial da elementar “ato de ofício” para o enquadramento típico e das causas de aumento dos artigos 317 (e §1º) e 333 (e seu parágrafo único), ambos do Código Penal; e ainda **para pospor ao exame do mérito da ação penal, se instaurada for, após a respectiva instrução das demais teses erigidas à guisa de preliminares, quais sejam: a definição das regras de concurso aplicáveis ao caso** (se comprovados os fatos narrados, repete-se) tanto de pessoas como de crimes; bem como a possibilidade da configuração do crime de lavagem de dinheiro, nas hipóteses em que o antecedente é a corrupção passiva, na modalidade “receber”; bem como de outras excludentes (de tipicidade ou de culpabilidade) não de plano comprovadas, como as assertivas relacionadas ao desconhecimento acerca da ilicitude dos recursos, também a serem eventual e oportunamente cotejadas em sede de análise de provas.

- Para acolher as preliminares de exclusão da causa de aumento prevista no §2º do artigo 327 do Código Penal, por ausência de descrição da necessária imposição hierárquica e do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98, por ausência de descrição da “habitualidade” e da definição legal de “organização criminosa”;

- Para ACOLHER A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA e, por decorrência, REJEITAR A DENÚNCIA a denúncia em relação a Benedito Lira, Arthur Lira e Ricardo Ribeiro Pessoa pelos fatos descritos nos números 1.1.3, 1.1.6, 1.2.4, 1.2.8., 1.3.2 e 1.3.4 que lhes



INQ 3994 / DF

foram imputados na denúncia;

- Para **AFASTAR A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E, por decorrência, RECEBER A DENÚNCIA** em relação a:

a. **Benedito Lira** pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.1.1, 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5. da peça de ingresso, **afastada nesse momento a definição do números de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes;**

b. **Arthur Lira** pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3, 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7 da peça de ingresso, **afastada nesse momento a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes;**

c. **Ricardo Ribeiro Pessoa** pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.3.1 e 1.3.3. da peça de ingresso, **afastada nesse momento a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes.**

É como voto.



12/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO	: MIN. DIAS TOFFOLI
ACÓRDÃO	
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: BENEDITO DE LIRA
ADV.(A/S)	: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ARTHUR DE LIRA
ADV.(A/S)	: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: RICARDO RIBEIRO PESSOA
ADV.(A/S)	: CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO

VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, cumprimento-o pelo profundo e exauriente voto trazido por Vossa Excelência, bem como as manifestações orais.

Eu vou pedir vista, Senhor Presidente, e já anuncio que já vou liberar para a próxima sessão extraordinária de segunda-feira próxima futura.

**SEGUNDA TURMA****EXTRATO DE ATA****INQUÉRITO 3.994**

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. DIAS TOFFOLI

AUTOR(A/S) (ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.(A/S) (ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INVEST.(A/S) : BENEDITO DE LIRA

ADV.(A/S) : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA (15068/DF) E OUTRO(A/S)

INVEST.(A/S) : ARTHUR DE LIRA

ADV.(A/S) : PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (23350/DF) E OUTRO(A/S)

INVEST.(A/S) : RICARDO RIBEIRO PESSOA

ADV.(A/S) : CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO (146100/SP, 146100/)

Decisão: Após o voto do Relator, que recebia a denúncia em relação aos três primeiros fatos, e a rejeitava em relação aos dois primeiros acusados quanto ao fato de número quatro, por ausência de justa causa, e, portanto, rejeitando a denúncia quanto a isto em relação a Benedito de Lira e Arthur de Lira, bem como em relação a Ricardo Ribeiro Pessoa, pelas circunstâncias atinentes ao mesmo fato e elementos fáticos que foram descritos nos números 1.1.3, 1.1.6, 1.2.4, 1.2.8, 1.3.2 e 1.3.4 que lhes foram imputados na denúncia; e que também acolhia as preliminares de exclusão da causa de aumento, prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal, por ausência de descrição da necessária imposição hierárquica e do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, por ausência de descrição da habitualidade e da definição legal de organização criminosa e, por receber a denúncia em relação a Benedito de Lira e Arthur de Lira pelos 3 fatos que foram indicados pelo Ministro Relator durante seu voto, mais especificamente pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 e 1.1.5 da peça de ingresso, afastada, nesse momento, a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes como dito em relação a Benedito de Lira e, em relação a Arthur de Lira, pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7 da peça de ingresso, também afastada nesse momento a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes e o recebimento da denúncia em face de Ricardo Ribeiro Pessoa pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.3.1 e 1.3.3 da peça de ingresso, afastada também a definição do número de fatos para reconhecimento de concurso de crimes; Após o voto do Relator nesse sentido, pediu vista o Ministro Dias Toffoli. Aguarda o Ministro Celso de Mello. Falaram: pelo Ministério Público, a Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo denunciado Arthur Lira, o Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, e pelo denunciado Benedito de Lira, o Dr. Cleber Lopes de Oliveira.



Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Edson Fachin. **2ª Turma**, 12.12.2017.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques.

Ravena Siqueira
Secretária



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

VOTO VISTA**O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:**

O Senador da República **Benedito de Lira** e o Deputado Federal **Arthur César Pereira de Lira** foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 317, § 1º; e 327, § 2º, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal; e no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal.

O Ministério Público Federal denunciou ainda **Ricardo Ribeiro Pessoa** como incurso nas sanções do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por três vezes, e do art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, por três vezes, “observados os limites de pena do acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal”.

A denúncia assim sintetiza as imputações:

“1.1 Benedito de Lira

1.1.1. Em 23/0712010 e 27/0812010, no Rio de Janeiro/RJ e em Maceió/ AL, BENEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu filho, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, na conta de sua campanha a Senador pelo Estado de Alagoas, duas transferências de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), no valor total de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), da empresa CONSTRAN SI A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, montante que depois foi repassado, nos valores de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R\$ 100.000,00 (cem mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nas datas de 14/0912010, 28/0912010, 06/1012010 e 1111012010, para a conta de campanha eleitoral de ARTHUR LIRA a Deputado Federal, os quais consistiam em vantagem indevida (propina) disfarçada de

**INQ 3994 / DF**

doação eleitoral, paga por RICARDO RIBEIRO PESSOA para manter indevidamente sua principal empresa, a UTC ENGENHARIA S/A, no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 0858.0072004.11.2. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem indevida, posteriormente desdobrados em outros 4 (quatro) atos de recebimento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

1.1.2. Em 22/12/2010 e 07/01/2011, em São Paulo/SP e em Recife/PE, BENEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Partido Progressista-PP, de modo livre, consciente e voluntário em unidade de desígnios com o seu filho, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, por meio de duas transferências de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no valor total de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), das empresas de fachada, operadas por ALBERTO YOUSSEF, MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA. para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., valores destinados ao pagamento de dívidas de campanha eleitoral para o Senado Federal, que consistiam em propina retirada do 'caixa de vantagens indevidas' administrado pelo doleiro em função do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO

**INQ 3994 / DF**

COSTA, por indicação do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do apoio prestado pelo beneficiado, juntamente com outros parlamentares da agremiação partidária em questão. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o, arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

1.1.3. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 07 /07/2011, em São Paulo/SP, BENEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal e posteriormente de Senador pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios C0111 o seu filho, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual e posteriormente Deputado Federal pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu o valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em dinheiro em espécie, retirado parceladamente do escritório de ALBERTO YOUSSEF, para custear gastos de sua campanha eleitoral de 2010 ao Senado. O montante consistia em propina oriunda do 'caixa de vantagens indevidas' administrado pelo doleiro em função do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do apoio prestado pelo beneficiado, juntamente com outros parlamentares da agremiação partidária em questão. Foram praticados pelo menos 4 (quatro) atos de solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art.

**INQ 3994 / DF**

317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

1.1.4. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ e em Maceió/AL, BENEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, usou sua conta de campanha ao Senado em 2010 para receber vantagem indevida (propina) disfarçada de doação eleitoral 'oficial', a qual inclusive foi posteriormente repassada de modo fracionado para a conta de campanha eleitoral a Deputado Federal de seu filho, valendo-se do sistema eleitoral oficial para tanto, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram recebidas 2 (duas) doações eleitorais, desdobradas posteriormente em outras 4 (quatro) doações eleitorais, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu, 6 (seis) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

1.1.5. Em 22/12/2010 e 07/01/2011, em Recife/PE, BENEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu filho, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, recebeu vantagem indevida (propina) por meio do pagamento de dívida de campanha eleitoral ao Senado, tendo sido o adimplemento realizado mediante transferências bancárias de empresas de fachada operadas por ALBERTO YOUSSEF, a MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e a

**INQ 3994 / DF**

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., para uma empresa mantida em nome de terceiro, CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., indicada pelo agiota credor, tudo isso como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram recebidas 2 (duas) transferências bancárias, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1º. § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

1.1.6. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 07/07/2011, em São Paulo/SJ, BENEDITO DE LIRA, na condição de Deputado Federal e posteriormente de Senador pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu filho, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na época Deputado Estadual e posteriormente Deputado Federal pelo Partido Progressista de Alagoas, recebeu vantagem indevida (propina) no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo o recebimento ocorrido em dinheiro em espécie, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram praticados pelo menos 4 (quatro) atos de recebimento de valores em espécie, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, BENEDITO DE LIRA cometeu, no mínimo 4 (quatro) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

**INQ 3994 / DF****1.2 Arthur César Pereira de Lira**

1.2.1. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ e em Maceió/ AL, ARTHUR CÉSAR. PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Deputado Federal pelo Partido Progressista, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, na conta da campanha de seu genitor a Senador pelo Estado de Alagoas, duas transferências de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), da empresa CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, montante que depois foi repassado, nos valores de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R\$ 100.000,00 (cem mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nas datas de 14/09/2010, 28/09/2010, 06/10/2010 e 11/10/2010, para a sua própria conta de campanha eleitoral a Deputado Federal, os quais consistiam em vantagens indevidas (propina) disfarçados de doação eleitoral "oficial", paga por RICARDO RIBEIRO PESSOA para manter indevidamente sua principal empresa, a UTC ENGENHARIA S/A, no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 0858.0072004.11.2. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, aceitação de promessa e recebimento, desdobrados posteriormente em outros 4 (quatro) atos de recebimento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA cometeu o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

1.2.2. Em 22/12/2010 e 07/01/2011, em São Paulo/SP e em

**INQ 3994 / DF**

Recife/PE, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Deputado Federal pelo Partido Progressista, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, por meio de duas transferências de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no montante total de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), das empresas de fachada, operadas por ALBERTO YOUSSEF, MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA. para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., valores destinados ao pagamento de dívidas de sua campanha eleitoral para a Câmara dos Deputados, que consistiam em propina retirada do 'caixa de vantagens indevidas' administrado pelo doleiro em função do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do apoio prestado pelo beneficiado, juntamente com outros parlamentares da agremiação partidária em questão. Foram praticados 2 (dois) atos de solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

1.2.3. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 07/07/2011, em São Paulo/SP, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Estadual e posteriormente de Deputado Federal pelo Partido Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Deputado Federal e posteriormente Senador pelo Partido Progressista de Alagoas, solicitou, aceitou

**INQ 3994 / DF**

promessa nesse sentido e recebeu o valor total de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) em dinheiro em espécie, retirado parceladamente por ele mesmo do escritório de ALBERTO YOUSSEF, para custear gastos da campanha eleitoral de seu genitor ao Senado em 2010. O montante consistia em propina oriunda do 'caixa de vantagens indevidas' administrado pelo doleiro em função do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do apoio prestado pelo beneficiado, juntamente com outros parlamentares da agremiação partidária em questão. Foram praticados pelo menos 4 (quatro) atos de solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA cometeu, no mínimo 4 (quatro) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material real, previsto no art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

1.2.4. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/SP, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Partido Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu o valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em dinheiro em espécie, pago por RICARDO RIBEIRO PESSOA para manter indevidamente sua principal empresa, a UTC ENGENHARIA S/A, no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 0858.0072004.11.2. O recebimento foi feito mediante 1 (uma)

**INQ 3994 / DF**

retirada na sede da UTC em São Paulo/SP pelo próprio ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, 1 (uma) vez, o crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, ambos do Código Penal.

1.2.5. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ e em Maceió/AL, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Estadual pelo Partido Progressista - PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Senador pelo Partido Progressista de Alagoas, usou a conta de campanha de seu genitor ao Senado em 2010 para receber vantagem indevida (propina) disfarçada de doação eleitoral "oficial", a qual inclusive foi posteriormente repassada de modo fracionado para sua própria conta de campanha eleitoral a Deputado Federal, valendo-se do sistema eleitoral oficial para tanto, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram recebidas 2 (duas) doações eleitorais, desdobradas posteriormente em outras 4 (quatro) doações eleitorais, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA cometeu, 6 (seis) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

1.2.6. Em 22/12/2010 e 07/01/2011, em Recife/PE, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Estadual pelo Partido Progressista de Alagoas, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Deputado Federal pelo Partido Progressista, recebeu vantagem indevida (propina) por meio do pagamento de dívida de campanha eleitoral à Câmara dos Deputados, tendo sido o adimplemento realizado mediante

**INQ 3994 / DF**

transferências bancárias de empresas de fachada operadas por ALBERTO YOUSSEF, a MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e a EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., para uma empresa mantida em nome de terceiro, a CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., indicada pelo agiota credor, tudo isso como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção. passiva já descrito. Foram recebidas 2 (duas) transferências bancárias, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

1.2.7. Em 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011 e 07/07/2011, em São. Paulo./SP, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Estadual e posteriormente de Deputado. Federal pelo Partido Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com o seu pai, BENEDITO DE LIRA, na época Deputado. Federal e posteriormente Senador pelo Partido. Progressista, recebeu, por intermédio. de ALBERTO YOUSSEF, vantagem indevida (propina) no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão. de reais), tendo o recebimento ocorrido em dinheiro em espécie como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foram praticados 4 (quatro) atos de recebimento de valores em espécie, praticados diretamente por ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, 4 (quatro) vezes, o crime de lavagem

**INQ 3994 / DF**

de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado C0111 os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

1.2.8. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/SP, ARTTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, na condição de Deputado Federal pelo Partido Progressista, de modo livre, consciente e voluntário, recebeu vantagem indevida (propina), por intermédio de RICARDO RIBEIRO PESSOA, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo o recebimento ocorrido em dinheiro em espécie, obtido mediante prévios contratos de prestação de serviço fictícios ou superfaturados celebrados entre a UTC ENGENHARIA S/A e as empresas SM TERRAPLENAGEM LTDA. e MRTR GESTÃO EMPR.ESARIAL LTDA., como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de corrupção passiva já descrito. Foi praticado 01 (um) ato de recebimento de valores em espécie, diretamente por AR.THUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, ele cometeu, 01 (uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

1.3 Ricardo Ribeiro Pessoa

1.3.1. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ e em Maceió/AL, na condição de Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, RICARDO RIBEIRO PESSOA, de modo livre, consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem indevida ao então Deputado Federal BENEDITO DE LIRA, do Partido Progressista, para manter indevidamente sua empresa no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 0858.0072004.11.2. A vantagem indevida

**INQ 3994 / DF**

(propina) foi paga, na conta da campanha de BENEDITO DE LIRA a Senador pelo Estado de Alagoas, mediante duas transferências de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), no valor total de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), da empresa CONSTRA SI A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, coligada à UTC ENGENHARIA S/A e controlada por RICARDO RIBEIRO PESSOA. Foram praticados 2 (dois) atos de oferecimento e promessa de vantagem indevida, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, agindo dolosamente, RICARDO RIBEIRO PESSOA cometeu, 2 (duas) vezes, o crime de corrupção ativa qualificado, em concurso material, previsto no art. 333, parágrafo único, combinado com o art. 69, ambos do Código Penal.

1.3.2. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/SP, na condição de Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, RICARDO RIBEIRO PESSOA, de modo livre, consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem indevida ao Deputado Federal ARTHUR CÉSAR. PEREIRA DE LIRA, do Partido Progressista, para manter indevidamente sua empresa no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo por meio dos Contratos n. 0858.006903.11.2 e n. 0858.0072004.11.2. A vantagem indevida (propina) foi paga mediante 1 (uma) entrega de dinheiro em espécie na sede da UTC em São Paulo. Assim, agindo dolosamente, RICARDO RIBEIRO PESSOA cometeu, 1 (uma) vez, o crime de corrupção ativa qualificado, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal.

1.3.3. Em 23/07/2010 e 27/08/2010, no Rio de Janeiro/RJ e em Maceió/AL, na condição de Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, RICARDO RIBEIRO PESSOA, de modo livre, consciente e voluntário, usou a conta de campanha de BENEDITO DE LIRA ao Senado em 2010 para pagar vantagem indevida (propina) disfarçada de doação eleitoral "oficial",

**INQ 3994 / DF**

valendo-se do sistema eleitoral oficial para tanto, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de corrupção ativa e passiva já descritos. Foram feitas 2 (duas) doações eleitorais, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, RICARDO RIBEIRO PESSOA cometeu 2 (duas) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso material, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, combinado com o art. 69 do Código Penal.

1.3.4. Em data indeterminada, no final do ano de 2011, entre 10/10/2011 e 31/12/2011, em São Paulo/SP, na condição de Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, RICARDO RIBEIRO PESSOA, de modo livre, consciente e voluntário, pagou vantagem indevida (propina), no valor total de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), com uso de dinheiro em espécie, obtido mediante prévios contratos de prestação de serviço fictícios celebrados entre a UTC ENGENHARIA S/A e a empresa SMTERRAPLENAGEM LTDA., como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de corrupção ativa e passiva já descritos. Foi praticado 01 (um) ato de pagamento de valores em espécie, no âmbito de organização criminosa. Assim, agindo dolosamente, RICARDO RIBEIRO PESSOA cometeu, 1 (uma) vez, o crime de lavagem de dinheiro qualificado, previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.”

De acordo com a denúncia,

“PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS em 14 de maio de 2004, permanecendo no cargo até 2 de maio de 2012. Sua nomeação decorreu de indicação política do Partido Progressista - PP,

**INQ 3994 / DF**

articulada pelo então Deputado Federal JOSÉ JANENE, com o auxílio dos também Deputados Federais na época PEDRO CORRÊA e PEDRO HENRY.

(...)

De tal modo, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS pelo Partido Progressista, PAULO ROBERTO COSTA tinha o dever de viabilizar o repasse de vantagens indevidas à agremiação partidária e a seus integrantes. O cumprimento dessa obrigação ocorreu de forma mais intensa a partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, principalmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista.

No princípio, o grande responsável por organizar o esquema criminoso em questão era JOSÉ JANENE, que foi Deputado Federal pelo Partido Progressista até o ano de 2007. Ele fazia reuniões com PAULO ROBERTO COSTA e representantes de empreiteiras interessadas em obter contratos na PETROBRAS, a fim de ajustar tanto o favorecimento das empresas no que tange às contratações quanto o correlato pagamento de propinas, destinadas ao Diretor de Abastecimento, ao PP e a seus membros. Mesmo depois do fim de seu mandato eletivo, JOSÉ JANENE continuou a desempenhar essa função, fazendo-o até 2010, quando seus problemas de saúde se agravaram e ele veio a falecer.

JOSÉ JANENE, no exercício de tais atribuições, era auxiliado diretamente pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF, que se encarregava de operacionalizar o recebimento e o repasse das vantagens indevidas, mediante estratégias de ocultação da origem ilícita do dinheiro. Isso era feito, de forma mais comum, mediante a contratação fictícia, pelas empreiteiras, de empresas de fachada controladas por ALBERTO YOUSSEF. O pagamento da propina era disfarçado sob a forma de adimplemento por serviços na verdade nunca prestados.

(...)

Apesar de não executados os serviços, ocorriam os

**INQ 3994 / DF**

respectivos pagamentos. Eram, então, emitidas notas fiscais pelas empresas de fachada em favor das construtoras, que depositavam os valores nas contas das pessoas jurídicas fictícias. O valor depositado era, em seguida, sacado em espécie e entregue a ALBERTO YOUSSEF, transferido para contas-correntes por ele controladas ou utilizados para a realização de pagamentos em seu favor.

Tais operações criavam um 'crédito de propina' perante ALBERTO YOUSSEF. O doleiro, então, tinha a obrigação de efetuar o repasse dos valores aos seus destinatários, no caso PAULO ROBERTO COSTA, o Partido Progressista e seus integrantes. Isso geralmente ocorria por meio da entrega de dinheiro em espécie ou da efetivação de pagamentos em benefício do destinatário, mediante desconto da comissão do operador. Quanto aos políticos, todo esse percurso de lavagem de dinheiro era muitas vezes encurtado mediante a realização, pelas empreiteiras, de doações eleitorais 'oficiais' aos destinatários das vantagens indevidas. De tal modo, ALBERTO YOUSSEF administrava um verdadeiro "caixa de propinas" do PP e de seus membros.

JOSÉ JANENE mantinha relação mais próxima com um grupo de parlamentares do Partido Progressista capitaneado pelos Deputados Federais PEDRO CORREA, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, que foram os líderes da agremiação partidária na Câmara dos Deputados depois de aquele ter-se desvinculado formalmente de suas atividades parlamentares. Tais deputados foram os grandes beneficiários do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro implantado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Continuaram a receber vantagens indevidas dessa fonte mesmo após a morte de JOSÉ JANENE, a partir de quando ALBERTO YOUSSEF passou a administrar com exclusividade tanto a relação entre as empreiteiras e PAULO ROBERTO COSTA, como o recebimento a, a contabilização e o repasse de propinas ao PP e a seus integrantes.

Todavia, em 2011, um grupo do Partido Progressista que



INQ 3994 / DF

se sentia preterido na distribuição de vantagens indevidas resolveu assumir o comando da agremiação partidária e o consequente controle da repartição de valores relativos ao esquema de corrupção da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Esse conjunto de parlamentares era formado principalmente pelos Senadores CIRO NOGUEIRA e BENEDITO DE LIRA e pelos Deputados Federais ARTHUR LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUIN ALDO RIBEIRO. A reviravolta em questão foi marcada pela substituição do Deputado Federal NELSON MEURER pelo Deputado Federal AGUINALDO RIBEIRO na liderança do PP na Câmara dos Deputados, em agosto de 2011, no meio do ano legislativo, o que não era comum.

Com ascensão do novo grupo à cúpula do Partido Progressista, houve uma tentativa de substituição de ALBERTO YOUSSEF no controle do 'caixa de propinas' oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. PAULO ROBERTO COSTA depois de reunião com os novos comandantes da agremiação partidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de uma outra pessoa, HENRY HOYER DE CARVALHO, no desempenho dessa tarefa. No entanto, na prática, ALBERTO YOUSSEF, por já ter bom relacionamento com as empreiteiras, permaneceu no exercício da função. Inclusive, os parlamentares antigos beneficiários do esquema de vantagens indevidas também continuaram a ser favorecidos.

A mudança no comando do Partido Progressista, contudo, **propiciou as condições para que figuras como o Senador BENEDITO DE LIRA e o seu filho, o Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, conhecido como ARTHUR LIRA, passassem a desempenhar papel mais relevante no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desvendado pela 'Operação Lava Jato'.** No entanto, mesmo antes da alteração em referência, ambos os parlamentares recebiam vantagens indevidas, por meio de ALBERTO YOUSSEF, em razão da atuação de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS."



INQ 3994 / DF

O eminente Relator, em seu respeitável voto:

i) rejeita as preliminares de:

“i.1) cerceamento de defesa por inacessibilidade à defesa de depoimentos em acordo de colaboração de Ricardo Ribeiro Pessoa e de elementos probatórios documentais (tese prejudicada, pelo alcance de todo arcabouço probatório às defesas, com renovação dos prazos processuais);

i.2) cerceamento de defesa pela ausência de transcrição integral dos depoimentos prestados em sede de acordo de colaboração premiada, em face do registro audiovisual;

i.3) cerceamento de defesa por ausência de acesso a dados e sua origem que integram o substrato probatório trazido pela acusação (Informação Policial nº 46/2015) - verificada a origem e certificada a higidez e a acessibilidade dos citados dados;

i.4) desmembramento do feito em relação ao colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa e consequente remessa ao primeiro grau;

i.5) concessão de prazo em razão da réplica do Ministério Público;

i.6) conexão ou de litispendência entre este inquérito e o de nº 3.989;

i.7) necessário indeferimento de oitiva de colaborador, na qualidade de testemunha, pela prematuridade do pedido, considerando tratar-se de matéria para eventual instrução;

i.8) **inépcia da inicial**, ‘nos desdobramentos alegados pelas defesas, ou seja: 1) ausência de individualização das condutas alegadamente típicas e 2) ausência de indicação das elementares típicas dos delitos de corrupção, em especial da elementar ‘ato de ofício’ para o enquadramento típico e das causas de aumento dos artigos 317 (e §1º) e 333 (e seu parágrafo único), ambos do Código Penal; e ainda **para pospor ao exame do mérito da ação penal, se instaurada for, após a respectiva instrução das demais teses erigidas à guisa de preliminares, quais sejam: a definição das regras de concurso aplicáveis ao**



INQ 3994 / DF

caso (se comprovados os fatos narrados, repete-se) tanto de pessoas como de crimes; bem como a possibilidade da configuração do crime de lavagem de dinheiro, nas hipóteses em que o antecedente é a corrupção passiva, na modalidade 'receber'; bem como de outras excludentes (de tipicidade ou de culpabilidade) não de plano comprovadas, como as assertivas relacionadas ao desconhecimento acerca da ilicitude dos recursos, também a serem eventual e oportunamente cotejadas em sede de análise de provas'."

ii) acolhe as preliminares "de exclusão da causa de aumento prevista no § 2º do artigo 327 do Código Penal por ausência de descrição da necessária imposição hierárquica e do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, por ausência de descrição da 'habitualidade' e da definição legal de 'organização criminosa'":

iii) acolhe a preliminar de falta de justa causa quanto aos fatos descritos nos itens 1.1.3; 1.1.6; 1.2.4; 1.2.8; 1.3.2 e 1.3.4 da denúncia, e, por via de consequência, **REJEITA A DENÚNCIA** oferecida contra **Benedito Lira, Arthur Lira e Ricardo Ribeiro Pessoa** pelas imputações em questão;

iv) RECEBE A DENÚNCIA contra:

"iv.1) o Senador Benedito Lira, quanto às imputações deduzidas nos itens 1.1.1, 1.1.2., 1.1.4. e 1.1.5 da denúncia, 'afastada nesse momento a definição do números de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes';

iv.2) o Deputado Federal Arthur Lira quanto às imputações deduzidas nos itens 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7 da denúncia, 'afastada nesse momento a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes'; e

iv.3) Ricardo Ribeiro Pessoa quanto às imputações deduzidas nos itens 1.3.1 e 1.3.3 da denúncia, 'afastada nesse momento a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes'."

**INQ 3994 / DF**

Respeitosamente, **ousou divergir** em parte de Sua Excelência, na medida em que reconheço, **em maior extensão**, a ausência de justa causa para a ação penal.

De acordo com **Afrânio Silva Jardim**, a justa causa constitui

“(…) um lastro mínimo de prova que deve fornecer arrimo à acusação, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o chamado *status dignitatis* do imputado. Tal arrimo de prova nos é fornecido pelo inquérito policial ou pelas peças de informação, que devem acompanhar a acusação penal (arts. 12, 39, § 5º, e 46, § 1º, do Cód. Proc. Penal” (**Direito Processual Penal**. 9. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 93).

Prossegue o eminente processualista:

“Desta forma, torna-se necessário ao regular exercício da ação penal a demonstração, *prima facie*, de que a acusação não é temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade da ação penal” (op. cit., p. 97).

Assim, não basta que a denúncia, formalmente,

“(…) impute ao réu uma conduta típica, ilícita e culpável. Isto satisfaz o aspecto formal da peça acusatória, mas para o regular exercício da ação pública se exige que os fatos ali narrados tenham alguma ressonância na prova do inquérito ou constante das peças de informação. Em outras palavras, a acusação não pode resultar de um ato de fé ou de adivinhação do autor da ação penal (...)” (Afrânio Silva Jardim, op. cit., p. 98).

**INQ 3994 / DF**

Maria Thereza Rocha de Assis Moura, em clássica obra a respeito da justa causa, aduz que,

“(…) para que alguém seja acusado em juízo, faz-se imprescindível que a ocorrência do fato típico esteja evidenciada; que haja, no mínimo, probabilidade (e não mera possibilidade) de que o sujeito incriminado seja seu autor e um mínimo de culpabilidade” (**Justa causa para a ação penal** – doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 222).

Segundo a ilustre autora,

“[p]rova indubitosa da ocorrência de um fato delituoso, na hipótese, e prova ou indícios de autoria, apurados em inquérito policial ou nas peças de informação que acompanham a acusação: é neste binômio que, para esta postura, consiste o fundamento tido como indispensável para a acusação, sem o qual inexistente justa causa para a instauração do processo criminal” (op. cit., p. 241).

“Em síntese, a justa causa para o recebimento da acusação não sobressai apenas de seus elementos formais, mas, mormente, de sua fidelidade à prova que demonstre a legitimidade da imputação. Segue-se que a necessidade de existência de justa causa funciona como mecanismo para impedir, em hipótese, a ocorrência de imputação infundada, temerária, leviana, caluniosa e profundamente imoral” (op. cit., p. 247).

Na lição de **Gustavo Badaró**:

“[e]m razão do caráter infamante do processo penal em si, em que o simples fato de estar sendo processado já significa uma grave ‘pena’ imposta ao indivíduo, não é possível admitir

**INQ 3994 / DF**

denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do inquérito policial é, justamente, fornecer ao acusador os elementos probatórios necessários para embasar a denúncia” (**Processo Penal**. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012. p. 105).

Assim, como ressalta **Fernando da Costa Tourinho Filho**,

"[p]ara que seja possível o exercício do direito de ação penal, é indispensável que haja, nos autos do inquérito, ou nas peças de informação, ou na representação, elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios, mais ou menos razoáveis, de que o seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção" (Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 445).

Na linha desses posicionamentos doutrinários, o Supremo Tribunal Federal, no HC 73.371/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro **Celso de Mello**, DJ de 4/10/96, assentou que

“[o] Ministério Público, para validamente formular a denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a fim de que o exercício desse grave dever-poder não se transforme em instrumento de injusta persecução estatal. O ajuizamento da ação penal condenatória supõe a existência de justa causa, que se tem por inócua quando o comportamento atribuído ao réu ‘nem mesmo em tese constitui crime, ou quando, configurando uma infração penal, resulta de pura criação mental da acusação’ (RF 150/393, Rel. Min. OROZIMBO NONATO)”.

Como já tive a oportunidade de destacar,



INQ 3994 / DF

“[a] justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de **minha relatoria**, DJe de 29/10/14).

Exige-se, assim, “a demonstração – fundada em elementos probatórios mínimos e lícitos – da realidade material do evento delituoso e da existência de indícios de sua possível autoria” (Inq nº 3.507/MG, Pleno, Relator o Ministro **Gilmar Mendes**, DJe de 11/6/14).

Na espécie, a meu sentir, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal.

A denúncia assim divide as imputações:

i) “4.1 Recebimento de doações eleitorais ‘oficiais’ (fatos dos itens 1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1 e 1.3.3)”;

ii) “4.2 Pagamento de despesas por meio de empresa de fachada (fatos dos itens 1.1.2, 1.1.5, 1.2.2 e 1.2.6)”;

iii) “4.3 Recebimento de valores em espécie (fatos dos itens 1.1.3, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.2 e 1.3.4)”.

Desde logo, observo que, segundo a denúncia, o Senador Benedito Lira, em 8/4/11, e seu filho, o Deputado Federal Arthur Lira, em 5/12/11, teriam visitado Paulo Roberto Costa na Petrobras – *vale dizer, uma única vez cada*.

Descreve a denúncia, ainda, que o Deputado Federal Arthur Lira, em 16/6/10, 3/2/11, 24/2/11 e 7/7/11, teria estado no escritório de Alberto Youssef em São Paulo.

Para o Ministério Público Federal,

“[o]s encontros em referência indicam o envolvimento do Senador BENEDITO DE LIRA e do Deputado Federal ARTHUR



INQ 3994 / DF

LIRA, ambos do Partido Progressista, no esquema de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Nesse contexto se deram os repasses ocultos de valores ilícitos tratados no caso”.

Das premissas adotadas pelo Ministério Público - uma única visita dos parlamentares federais a Paulo Roberto Costa e quatro visitas do Deputado Federal Arthur Lira a Alberto Youssef - todavia, não deriva logicamente a conclusão de que ambos integrariam o “esquema de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS”. No particular, o salto mental parece-me demasiado largo.

Feito esse registro, passo a examinar separadamente os tópicos em que aglutinadas as imputações.

I) Quanto ao item “4.1. Recebimento de doações eleitorais ‘oficiais’ (fatos dos itens 1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1 e 1.3.3)”, a denúncia narra que

“[e]m meados de 2010, o grupo que comandava o Partido Progressista, formado por JOSÉ JANENE, MÁRJO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, determinou que ALBERTO YOUSSEF utilizasse valores do “caixa de vantagens indevidas” do PP formado com propinas oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, para custear gastos da campanha do então Deputado Federal BENEDITO DE LIRA ao Senado.

Cumprindo a ordem, ALBERTO YOUSSEF procurou RICARDO RIBEIRO PESSOA, Presidente da UTC ENGENHARIA S/A, a fim de que ele efetuasse doações oficiais à campanha de BENEDITO DE LIRA. RICARDO RIBEIRO PESSOA, interessado em assegurar a atuação de sua empresa no cartel de empreiteiras relacionado à PETROBRAS, bem como em manter contratos vigentes e conseguir novos contratos de

**INQ 3994 / DF**

construção de obras perante a Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA por indicação do Partido Progressista, aceitou a proposta.

Foram feitas duas doações oficiais à campanha de BENEDITO DE LIRA ao Senado Federal em 2010, por meio da CONSTRAIN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, empresa do mesmo grupo empresarial da UTC ENGENHARIA S/A. Cada uma dessas doações, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi abatida do montante de vantagens indevidas (propinas) devido pela UTC ENGENHARIA S/A e RICARDO RIBEIRO PESSOA à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.

Apesar de a CONSTRAIN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO ter um administrador próprio, de nome JOÃO EDUARDO CERDEIRA DE SANTANA, O acerto foi feito diretamente por RICARDO RIBEIRO PESSOA. O ajuste foi realizado em uma reunião entre RICARDO RIBEIRO PESSOA, ALBERTO YOUSSEF e BENEDITO DE LIRA, ocorrida provavelmente em julho de 2010.

Os recursos foram, então, transferidos à conta de campanha eleitoral de BENEDITO DE LIRA nas datas de 23/07/2010 e de 27/08/2010. Nos mesmos dias foram emitidos os seguintes recibos, assinados por BENEDITO DE LIRA:

(...)

Posteriormente, o valor total pago a título de vantagem indevida (propina), no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), foi repassado pela campanha eleitoral de BENEDITO DE LIRA à campanha eleitoral de ARTHUR LIRA ao cargo de Deputado Federal no ano de 2010. Isso ocorreu por meio de transferências fracionadas, nos valores de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R\$100.000,00 (cem mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R\$100.000,00 (cem mil reais), nas datas de 14/09/2010, 28/09/2010, 06/10/2010 e 11/10/2010, respectivamente.

(...)

**INQ 3994 / DF**

Essas quantias consistiam. em vantagens indevidas (propinas) oriundas do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. A origem ilícita dos valores era de conhecimento de BENEDITO DE LIRA e de ARTHUR LIRA. A propósito, em Termo de Declarações, ALBERTO YOUSSEF afirmou: ‘QUE BENEDITO DE LIRA sabia dessa circunstância ou seja, tinha conhecimento da origem ilícita da doação que seria feita (fls. 905 do Inquérito n. 3994/DF)’.

O pagamento das vantagens indevidas sob a forma de doação eleitoral objetivou disfarçar o caráter ilegal do dinheiro. O sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal”.

Como se observa, a **própria denúncia** reconhece que supostamente partiu do grupo que então comandava o PP, integrado pelos Deputados Federais José Janene, Mário Negromonte, João Pizzolatti e Nelson Meurer, a determinação para que “ALBERTO YOUSSEF utilizasse valores do ‘caixa de vantagens indevidas’ do PP formado com propinas oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, para custear gastos da campanha do então Deputado Federal BENEDITO DE LIRA ao Senado”.

Outrossim, também de acordo com a denúncia, foi Alberto Youssef quem procurou Ricardo Pessoa para materializar, por intermédio da CONSTRAN, as doações oficiais em favor do então Deputado Federal Benedito Lira.

Dessa feita, além de Benedito Lira não integrar o grupo que comandava o PP à época em que as doações foram feitas, de modo a afastar sua suposta influência na nomeação e na manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, não foi ele quem solicitou que as doações fossem feitas.

Embora valor equivalente ao recebido da CONSTRAN (R\$ 400.000,00) tenha sido repassado, nos dois meses subsequentes, da

**INQ 3994 / DF**

campanha eleitoral de Benedito Lira para a de seu filho Arthur Lira (doações nos valores de R\$ 50.000,00, R\$ 100.000,00, R\$ 150.000,00 e R\$ 100.000,00), por se tratar de bem fungível, e diante do fluxo de dinheiro movimentado na campanha eleitoral, não há como se afirmar que os valores repassados para a campanha de Arthur Lira fossem exatamente os recebidos da CONSTRAN.

Outrossim, no tocante ao conhecimento da suposta origem ilícita das doações eleitorais, existe apenas a palavra dos colaboradores premiados Alberto Youssef e Ricardo Pessoa, o que se mostra insuficiente para lastrear o recebimento da denúncia.

Nesse particular, **há que se enfrentar o tormentoso tema da valoração dos depoimentos do colaborador premiado.**

Ao tratar do valor probatório dos depoimentos do colaborador premiado, assentei, no voto condutor do HC nº 127.483/PR, Pleno, que

“(...) o Código de Processo Penal italiano impõe seja feito um confronto das declarações prestadas pelo corréu, pelo acusado conexo e pela testemunha assistida (arts. 211 e 212), bem como que **as declarações prestadas pelo corréu no mesmo delito e pelo acusado de um procedimento conexo ou coligado probatoriamente** (art. 371, parágrafo 2º, letra b) **sejam valoradas conjuntamente com outros elementos de prova que confirmem sua credibilidade** (art. 192, § 3º) independentemente de os respectivos procedimentos estarem reunidos ou separados.¹

1 Não cabe, aqui, adentrar na complexa disciplina processual penal italiana, relativamente: *i) às declarações do imputado no próprio procedimento a que responde (art. 208, CPP), o qual pode assumir, se prestar declarações sobre a responsabilidade de terceiros, a condição de testemunha (art. 64, incisos 3 e 3-bis, CPP); ii) às declarações de imputados que concorreram para o mesmo crime (arts. 12, inciso 1, a, e 197, a, CPP); iii) às declarações de imputados conexos teleologicamente ou coligados, definindo-se como tais os imputados que têm, em relação ao procedimento principal, uma relação de conexão (art. 12, inciso 1, c, CPP) ou de coligação*



INQ 3994 / DF

Segundo **Paolo Tonini**,

‘confronto’ significa geralmente o controle da idoneidade de uma declaração. Nesse sentido, todas as declarações prestadas no curso do procedimento penal devem ser submetidas a um confronto. Trata-se de verificar se os fatos afirmados pelo declarante encontram confirmação nos outros elementos de prova constantes dos autos; isso faz parte do dever de motivação imposto ao juiz. Na verdade, nos termos do art. 192, inciso I, CPP, o juiz deve valorar a prova, especificando, na motivação, os resultados obtidos e os critérios adotados.

(…)

O dever de confronto é expressamente estabelecido pelo Código como condição para utilizar as declarações prestadas pelo corréu no mesmo delito e pelo acusado de um procedimento conexo ou coligado probatoriamente (art. 371, inciso 2, letra *b*, do CPP), independentemente de os relativos procedimentos estarem reunidos ou separados. O mesmo dever de confronto é disposto para

*probatória (art. 371, inciso 2, b, CPP), prescindindo-se da circunstância de os respectivos procedimentos estarem reunidos ou separados; iv) ao testemunho assistido, sobre fatos pertinentes à responsabilidade de terceiros, do imputado coligado ou conexo teleologicamente antes da sentença irrevogável no procedimento contra ele movido (art. 197-bis, inciso 2, CPP); v) ao testemunho assistido do imputado coligado ou conexo teleologicamente que já tenha sido julgado (art. 197-bis, inciso 1, CPP); e vi) às declarações do colaborador da justiça (‘collaboratore di giustizia’), que poderá ser ouvido como testemunha assistida, com a obrigação de dizer a verdade sobre fato alheio (Decreto-lei nº 8/1991, convertido na Lei nº 82/1991, com as alterações da Lei n. 45/2001). A esse respeito, confira-se: GREVI, Vittorio. **Compendio di procedura penale**. 6. ed. Pádua: CEDAM, 2012. p. 332-335. TONINI, Paolo. **Manuale di procedura penale**. 14. ed. Milão : Giuffrè Editore, 2013. p. 303-329.*



INQ 3994 / DF

as duas figuras de testemunha assistida (art. 197-*bis*, inciso 6, do CPP). O CPP estabelece (art. 192, inciso 3) que as declarações são valoradas conjuntamente com outros elementos de prova que confirmem sua idoneidade. A particularidade de tal regime jurídico consiste no fato de as declarações serem valoradas ‘conjuntamente’. O Código prevê uma proibição de utilização caso não existam *outros* elementos que confirmem a idoneidade das declarações, vale dizer, a falta de confronto acarreta a inutilizabilidade das declarações nos termos do art. 191’ (A prova no processo penal italiano. Trad. Alexandra Martins e Daniela Mróz. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002. p. 178, grifei).

Essa sanção processual da inutilizabilidade não atinge o ato em si, que subsiste válido do ponto de vista formal, **mas tão somente seu valor probatório**, constituindo um limite ao livre convencimento do juiz,

‘uma espécie de ‘prova legal negativa’ no sentido de que o legislador exclui algum elemento de prova do material que é utilizável pelo juiz para tomar uma decisão e motivá-la’ (TONINI, Paolo. **Manuale di procedura penale**. 14. ed. Milão: Giuffrè Editore, 2013. p. 209-213).

De acordo com **Vittorio Grevi**, a norma do art. 192, § 3º, do Código de Processo Penal italiano² estabelece uma espécie de presunção relativa de falta de fidedignidade das declarações incriminadoras feitas por coimputado, exigindo-se sua valoração conjunta com outros elementos probatórios idôneos a comprovar sua credibilidade. Trata-se de uma exigência de

2 Art. 193, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal italiano: “*Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità*”.



INQ 3994 / DF

confronto probatório extrínseco ('riscontro probatorio extrínseco') em relação à chamada de corréu ('chiamata in correità') - **Compendio di procedura penale**. *Op. cit.*, p. 324.

A seu ver, essa escolha normativa tem o mérito de impor ao juiz um trabalho de verificação, tendo em vista a necessidade de corroboração de declarações particularmente delicadas em razão de sua origem, a fim de que, na ausência dos imprescindíveis elementos de suporte, elas não sejam utilizadas na decisão final. Por outro lado, ao prever que as declarações do coimputado não sejam consideradas elementos probatórios **ex lege** inutilizáveis, essa opção normativa evita o risco de exclusão apriorística de provas que a experiência demonstra serem preciosa fonte para o conhecimento dos fatos.

Tudo dependerá, para **Vittorio Grevi**, do êxito do juiz em demonstrar, na motivação, a suficiência e a aptidão desses outros elementos probatórios para corroborar a delação feita por coimputado. Uma motivação que, naturalmente, estará suscetível a censura em grau de recurso, seja no caso em que suas declarações sejam utilizadas como prova, não obstante a ausência de elementos que a corroborem, seja no caso oposto em que não venham a ser utilizadas, apesar de existirem elementos probatórios potencialmente idôneos a conferir a elas credibilidade (**Compendio di procedura penale**. *Op. cit.*, p. 323-325).

Neste particular, o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, ao prever que 'nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador', inspira-se nitidamente no citado art. 192, § 3º, do Código de Processo Penal italiano, que não exclui a utilizabilidade probatória das declarações feitas por coimputado sobre a responsabilidade alheia, mas, ao impor sua valoração conjunta com outros elementos que confirmem sua credibilidade ('**attendibilità**'), subordina sua utilização à necessidade de corroboração por elementos externos de verificação (GREVI, Vittorio. **Compendio di procedura penale**. 6. ed. p. 323-324).

Essa exigência de 'corroboração para as declarações



INQ 3994 / DF

heteroinculpatórias do imputado', nas palavras de **Perfecto Andrés Ibáñez**, é frequente na prática jurisdicional. A seu ver,

'[c]orroborar, para o que aqui interessa, é dar força a uma afirmação inculpatória de fonte testemunhal com dados probatórios de outra procedência. Donde força é qualidade de convicção (...)'

Assim, corroborar, aqui, é reforçar o valor probatório da afirmação de uma testemunha relativa ao fato principal da causa, mediante a aportação de dados de um fonte distinta, referidos não diretamente a esse fato, mas a alguma circunstância que com ele guarda relação, cuja constatação confirmaria a veracidade do declarado pela primeiro' (**Prueba y convicción judicial en el proceso penal**. Buenos Aires: Hammurabi, 2009. p. 124-125).

Importante salientar que, para fins de corroboração das 'declarações heteroinculpatórias' do agente colaborador, não são suficientes, por si sós, as declarações harmônicas e convergentes de outro colaborador.

Nesse ponto, penso não assistir razão a **Vittorio Grevi**, para quem nada obsta que os elementos de prova que confirmem uma delação possam ser representados por declarações de um diverso coimputado ('**Con riguardo al quale nulla vieta che i predetti elementi di prova possano essere rappresentati anche da dichiarazioni di un diverso coimputato, seppure acquisite soltanto mediante contestazione, ovvero mediante lettura, in sede dibattimentale**' - Op. cit. p. 325).

Como anota **Gustavo Badaró**,

'A lei não define a natureza do meio de prova do qual advirão os elementos de corroboração do conteúdo da delação. Em princípio, portanto, **a corroboração pode se dar por intermédio de qualquer meio de prova ou meio de obtenção de prova: documentos, depoimentos,**



INQ 3994 / DF

perícias, interceptações telefônicas (...)

Mas uma questão interessante é se serão suficientes para justificar uma condenação duas ou mais delações com conteúdos concordes. É o que se denomina *mutual corroboration* ou corroboração cruzada. Ou seja, o conteúdo da delação do corréu A, imputando um fato criminoso ao corréu B, ser corroborado por outra delação, do corréu C, que igualmente atribua o mesmo fato criminoso a B.

Cabe observar que a regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850 não atinge a delação premiada quanto a sua admissibilidade. Ao contrário, é uma prova admissível que, contudo, recebe um descrédito valorativo, por ser proveniente de uma fonte considerada ‘impura’, o que justifica seu ontológico *quid minus* em relação ao testemunho.

Se assim é, e se o próprio legislador atribui à delação premiada em si uma categoria inferior ou insuficiente, como se pode admitir que a sua corroboração se dê com base em elementos que ostentam a mesma debilidade ou inferioridade?

Assim sendo, não deve ser admitido que o elemento extrínseco de corroboração de uma outra delação premiada seja caracterizado pelo conteúdo de outra delação premiada. Sendo uma hipótese de grande chance de erro judiciário, a gestão do risco deve ser orientada em prol da liberdade. Neste, como em outros casos, deve se optar por absolver um delatado culpado, se contra ele só existia uma delação cruzada, a correr o risco de condenar um delatado inocente, embora contra ele existissem delações cruzadas’ (O valor probatório da delação premiada: sobre o § 16 do art. 4º da Lei nº 12.850/13. *Revista Jurídica Consulex*, n. 443, fevereiro 2015, p. 26-29, grifos nossos).’’

A meu sentir, se os depoimentos do réu colaborador, sem outras



INQ 3994 / DF

provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem, parafraseando Vittorio Grevi, da mesma presunção relativa de falta de fidedignidade.

A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3º, I da Lei nº 12.850/13), é um **meio de obtenção de prova**, assim como o são a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas ou o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal (incisos IV a VI do referido dispositivo legal).

Mario Chiavario, com base na tipologia adotada pelo Código de Processo Penal italiano, distingue meios de prova (**mezzi di prova**) dos meios de pesquisa de prova (**mezzi di ricerca della prova**): os primeiros definem-se, oficialmente, como os meios por si sós idôneos para oferecer ao juiz resultantes probatórias diretamente utilizáveis em suas decisões; os segundos, ao revés, não constituem, **per se**, fonte de convencimento judicial, destinando-se à “aquisição de entes (coisas materiais, traços [no sentido de vestígios ou indícios] ou declarações) dotados de capacidade probatória”, os quais, por intermédio daqueles, podem ser inseridos no processo (**Diritto processuale penale – profilo istituzionale**. 5. ed. Torino: Utet Giuridica, 2012. p. 353).

Para **Antônio Magalhães Gomes Filho**,

“[o]s meios de prova referem-se a uma atividade endoprocessual que se desenvolve perante o juiz, com o conhecimento e participação das partes, visando a introdução e fixação de dados probatórios no processo. Os meios de pesquisa ou investigação dizem respeito a certos procedimentos (em geral, extraprocessuais) regulados pela lei, com o objetivo de conseguir provas materiais, e que podem ser realizados por outros funcionários (policiais, por exemplo).

Com base nisso, o Código de Processo Penal italiano de 1988 disciplinou, em títulos diferentes, os *mezzi di prova* (testemunhos, perícias, documentos), que se caracterizam por



INQ 3994 / DF

oferecer ao juiz resultados probatórios diretamente utilizáveis na decisão, e os *mezzi di ricerca della prova* (inspeções, buscas e apreensões, interceptações de conversas telefônicas etc.), que não são por si fontes de conhecimento, mas servem para adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória, e que também podem ter como destinatários a polícia judiciária ou o Ministério Público” (Notas sobre a terminologia da prova - reflexos no processo penal brasileiro. In: **Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover**. Org.: Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo, DSJ Ed., 2005, p. 303-318).

No mesmo sentido, aduz **Gustavo Badaró** que,

“enquanto os **meios de prova** são aptos a servir, **diretamente**, ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática (p. ex., o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os meios de obtenção de provas (p. ex.: uma busca e apreensão) são instrumento para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário [documento] encontrado em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, **os meios de obtenção de provas** somente **indiretamente**, e dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à reconstrução da história dos fatos” (**Processo Penal**. Rio de Janeiro. Campus: Elsevier. 2012, p. 270).

Nesse contexto, a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem **aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar**, visando “adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória”.

Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.

Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, **sem outras**



INQ 3994 / DF

provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do *fumus commissi delicti*.

Com aduz **Rodrigo Capez**, o *fumus commissi delicti*, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria (**Prisão e medidas cautelares diversas: a individualização da medida cautelar no processo penal**. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 444).

Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, **não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação.**

As imputações de lavagem de dinheiro por intermédio de doações eleitorais oficiais também não vingam.

Como não há prova do conhecimento da suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais.

II) Quanto ao item “4.2 Pagamento de despesas por meio de empresa de fachada (fatos dos itens 1.1.2, 1.1.5, 1.2.2 e 1.2.6)”, narra a denúncia que,

‘[n]o ano de 2010, além de ter sido o beneficiário final do repasse dos R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) doados pela CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO à campanha eleitoral do Senador BENEDITO DE LIRA, ARTHUR LIRA solicitou a ALBERTO YOUSSEF o pagamento de outras despesas de sua campanha eleitoral a Deputado Federal e da campanha eleitoral de seu pai ao Senado. Para atender ao pedido, e com a plena ciência de ARTHUR DE LIRA, o doleiro

**INQ 3994 / DF**

utilizou recursos recebidos de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS para pagar uma dívida contraída por ARTHUR LIRA e BENEDITO DE LIRA com um agiota do Estado de Pernambuco.

Foram transferidos R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelas empresas MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA. e EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA., ambas operadas por ALBERTO YOUSSEF, para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., indicada pelo agiota em questão, por meio de duas transferências bancárias nas datas de 22/12/2010 e 07/01/2011, conforme tabela abaixo:

(...)

No caso, ARTHUR LIRA contraiu empréstimo perante o agiota pernambucano EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, para custear despesas de sua campanha a Deputado Federal e da campanha de seu pai a Senador em 2010. Com o objetivo de receber o valor emprestado, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE indicou a ARTHUR LIRA a conta da empresa CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA. para transferência das quantias devidas. O agiota pretendia usar o montante para conceder novo empréstimo, desta feita a PAULO CEZAR BARROS MORATO, proprietário da CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA. Por tal razão, ALBERTO YOUSSEF transferiu o dinheiro para a pessoa jurídica em questão.

A vinculação desses pagamentos a BENEDITO DE LIRA encontra-se evidenciada por anotação na planilha intitulada 'Controle Pescador MO'. Tal documento foi elaborado por um dos empregados de ALBERTO YOUSSEF, de nome RAFAEL ANGULO LOPEZ, juntamente com o responsável pelas empresas de fachada operadas pelo doleiro, WALDOMIRO DE OLIVEIRA. Consiste em um controle de contabilidade do recebimento e repasse de valores ilícitos. No dia 22/12/2010, consta o registro de entrega de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao

**INQ 3994 / DF**

beneficiário identificado como '*Band Bn*' (fls. 841/843 do Inquérito n. 3994/DF).

Em seu Termo de Colaboração n. 4, RAFAEL ANGULO LOPEZ afirmou: 'Que em relação às anotações do declarante, constantes de seu pen drive, sempre utilizava a expressão '*Band*', que significa bandido, seguida da inicial, para se referir a algum político' (fls. 1176/1180 do Inquérito n. 3994/DF). A sigla '*Bn*', no caso, é uma referência a BENEDITO DE LIRA. A anotação em questão diz respeito a uma das transferências de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para a empresa CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., como esclareceu ALBERTO YOUSSEF em Termo de Declarações: "QUE em relação à planilha '*CONTROLE PESCADOR MO STA*', entregue por RAFAEL ANGULO LOPEZ, esta se refere ao pagamento de propina, via transferências bancárias; QUE WALDOMIRO DE OLIVEIRA levava os extratos bancários das empresas MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI, para RAFAEL incluir os valores; QUE após o declarante dizia a RAFAEL qual termo deveria constar do lado para saber a quem pagou cada valor; QUE o termo '*BAND BN*', associado à data de 22/12/2010 e ao valor de 100.000,00 se refere a BENEDITO DE LIRA e ao pagamento da primeira parcela à CAMARA & VASCONCELOS" (fls. 906 do Inquérito n. 3994/DF).

O pagamento de despesas de campanha de ARTHUR LIRA e de BENEDITO DE LIRA, com base em recursos oriundos de propina relacionada à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, por meio de transferências bancárias de empresas de fachada para empresa indicada por agiota, objetivou ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. A dificuldade da investigação em esclarecer o que exatamente ocorreu na espécie deixa evidente que essa finalidade foi alcançada".

**INQ 3994 / DF**

Consoante exposto, essas imputações derivam dos depoimentos dos colaboradores premiados Alberto Youssef e Rafael Angulo Lopes, insuficientes, por si sós, para o recebimento da denúncia.

Não me olvido de que, em sua contabilidade paralela, os colaboradores premiados teriam feito anotações pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos parlamentares federais.

Ocorre que uma anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de recebimento da denúncia.

Se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por **fontes diversas de prova**, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação.

Nesse contexto, falta justa causa para o recebimento da denúncia quanto às imputações em questão (item “4.2 Pagamento de despesas por meio de empresa de fachada - *atos dos itens 1.1.2, 1.1.5, 1.2.2 e 1.2.6*”).

III) Finalmente, quanto ao item “4.3 Recebimento de valores em espécie (*atos dos itens 1.1.3, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.2 e 1.3.4*)”, narra a denúncia que

“[u]ma quantia considerável de recursos oriundos do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS foi usada para custear despesas da campanha de BENEDITO DE LIRA ao Senado em 2010, por meio da entrega de valores em espécie por parte de ALBERTO YOUSSEF a ARTHUR LIRA no ano de 2010, antes das eleições, e no início de 2011, depois do pleito. No total, foi repassado dessa forma o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O fato foi objeto de anotação em agenda de PAULO ROBERTO COSTA apreendida durante a “Operação Lava Jato”. Eis a imagem das páginas que contêm o registro:

(...)

Na página do lado direito constam os valores repassados em ‘2010’ para o Partido Progressista e para o Senador

**INQ 3994 / DF**

BENEDITO DE LIRA. O valor '28,5' significa R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais) repassados no total à agremiação partidária em questão ('pp'). O valor '1,0' significa R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) repassados a BENEDITO DE LIRA ('BL'). As anotações foram feitas por PAULO ROBERTO COSTA a partir de documento de controle de distribuição de propina por ele encontrado, na época, no escritório de ALBERTO YOUSSEF.

O fato foi tratado no Termo de Colaboração n. 24 de PAULO ROBERTO COSTA (fls. 16/18 do Inquérito n. 3994/DF). A situação restou mais bem esclarecida no Termo de Declarações Complementar n. 13 do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS: 'QUE, mostrada a agenda do depoente apreendida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a referida lista de uma tabela que se encontrada no escritório de Alberto Youssef; QUE normalmente Alberto Youssef não apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valores; QUE o depoente copiou a tabela para ter uma noção do que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam perturbando o depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: (...) '1,0 BL' significa um milhão de reais pagos a Benedito de Lira' (fls. 70/77 do Inquérito n. 3994/DF).

A entrega dos valores em espécie ocorreu de forma parcelada, por meio de contatos diretos entre ALBERTO YOUSSEF e ARTHUR LIRA, nas ocasiões em que o Deputado Federal compareceu ao escritório do doleiro, nas datas de 16/06/2010, 03/02/2011, 24/02/2011, 07/07/2011. Sobre o assunto Termo de Declarações, ALBERTO YOUSSEF afirmou: 'QUE ARTHUR LIRA foi várias vezes ao escritório do declarante, na Av. São Gabriel, esquina com a Rua Tabapuã, entre os anos de 2010 e 2011, para pegar propina em espécie; QUE os registros de entrada dele estavam em nome da empresa JPJPAP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.' (fls. 906 do Inquérito n. 3994/DF).

Além disso, no final do ano 2011, quando já havia ocorrido

**INQ 3994 / DF**

a mudança na cúpula do Partido Progressista, ARTHUR LIRA solicitou diretamente a RICARDO RIBEIRO PESSOA o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), condicionando a manutenção da UTC ENGENHARIA S/A no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS ao efetivo pagamento dessa quantia. A solicitação foi feita no dia 10/10/2011, na sede da UTC em São Paulo, em reunião entre ARTHUR LIRA e RICARDO RIBEIRO PESSOA, conforme anotação na agenda do empreiteiro. Na ocasião, ARTHUR LIRA foi recebido pela secretária de RICARDO RIBEIRO PESSOA na UTC, de nome MARIA DE BROTAS. O pagamento ocorreu algumas semanas depois, antes do fim do ano de 2011.

O repasse dos valores aconteceu mediante entrega de dinheiro em espécie, o qual foi retirado na sede da UTC ENGENHARIA S/A em São Paulo. Na época, a empresa conseguia dinheiro em espécie para pagamento de propina, no esquema de corrupção e lavagem de capitais relacionado à PETROBRAS, por meio de ADIR ASSAD.

(...)

A empresa de ADIR ASSAD usada no caso foi a SM TERRAPLENAGEM LTDA. Com a empresa SM TERRAPLENAGEM LTDA. a UTC ENGENHARIA S/A firmou contratos completamente fictícios, destinados apenas à obtenção de dinheiro em espécie, para fins de pagamento de propina. A inexistência de fato da SM TERRAPLENAGEM LTDA., a ausência da efetiva prestação dos serviços à UTC ENGENHARIA S/A e a inidoneidade das notas fiscais emitidas na relação entre as duas empresas foi constatada pela Receita Federal do Brasil no âmbito da ação fiscal objeto do Processo Administrativo n.13896.722648/2014-59, tendo sido constituídos créditos tributários contra a empreiteira no valor total de R\$137.079.253,48 (...).

A tabela abaixo aponta os dados das operações realizadas entre a UTC ENGENHARIA S/A e a SM TERRAPLENAGEM LTDA. no período do pagamento da vantagem indevida a



INQ 3994 / DF

ARTHUR LIRA:

(…)

De acordo RICARDO RIBEIRO PESSOA, os valores em espécie foram retirados na sede da UTC em São Paulo pelo próprio ARTHUR LIRA. A entrega foi feita pelo Diretor Financeiro da empresa, WALMIR PINHEIRO SANTANA, que pode confirmar o fato”.

Como se observa, milita em desfavor dos denunciados tão somente a palavra dos colaboradores premiados Ricardo Ribeiro Pessoa, Alberto Youssef e Walmir Pinheiro Santana.

Uma vez mais, não me olvido de que, em sua contabilidade paralela, os colaboradores premiados teriam feito **anotações pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos parlamentares federais**.

Ocorre que uma anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de recebimento da denúncia.

Como já ressaltado anteriormente, se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por **fontes diversas de prova**, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação.

Nesse contexto, também falta justa causa para o recebimento da denúncia quanto às imputações em questão (“4.3 Recebimento de valores em espécie - *atos dos itens 1.1.3, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.2 e 1.3.4*”).

Ante o exposto, **REJEITO** a denúncia contra os denunciados **Benedito de Lira e Arthur César Pereira de Lira** por falta de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, e determino a baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado **Ricardo Ribeiro Pessoa**.

É como voto.



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também eu, Presidente, vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência, mas acompanhar, integralmente, o voto do Ministro Dias Toffoli.



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu indago Vossas Excelências: O Ministro Celso de Mello havia anunciado na sessão que aguardaria o voto-vista. Eu não sei se adiamos o julgamento ou proferimos, desde logo, a conclusão. Consulto até mesmo a experiência de Vossas Excelências, que já presidiram esta Turma, e também, no caso do Ministro Gilmar, o Tribunal.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Nesta questão, Ministro, nós tivemos aquele debate na sessão anterior.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Mas, naquele caso houve empate, e não é o caso. Aqui há dois votos.

A rigor do que entendi do voto de Vossa Excelência, Ministro Toffoli, Vossa Excelência está recebendo a denúncia.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Não, estou rejeitando a denúncia.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Rejeitando, na íntegra?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Na íntegra.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - E remetendo ao primeiro grau em relação a Ricardo Pessoa?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

É.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Apenas faço essa indagação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Vejam bem, se decidirmos aqui que temos que, independente de

**INQ 3994 / DF**

empate, aguardar os Colegas, então, teremos a seguinte deliberação: Em todo e qualquer caso, vamos ter que votar com cinco.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Não é a hipótese regimental.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu apenas estou consultando Vossa Excelência, antes de apregoar o resultado do julgamento, porque consta da papeleta.

O SENHOR PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO) - Presidente, Ministro Toffoli, posso me manifestar na questão de ordem?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Se Vossa Excelência me permite, o advogado que está na tribuna havia pedido. Em seguida passo a palavra ao Ministério Público. É uma questão de ordem que a presidência suscitou e, como não se trata apenas de matéria de fato, vamos também ouvir os ilustres advogados e o Ministério Público.

O SENHOR PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO) - Agradeço, Excelência. Apenas para pontuar, em relação a essa questão de ordem: A própria defesa havia requerido, antes do início do julgamento, que se aguardasse uma composição mais ampla, para que a sessão contasse com um número maior de Ministros, e Vossa Excelência rejeitou esse pedido da defesa, dizendo que bastaria o quórum regimental, o que seria suficiente para a instalação e votação com três Ministros.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Mas Vossa Senhoria não entendeu - com o perdão da frase - a questão de ordem que a presidência suscitou. A questão de ordem não foi em face do quórum, foi em face da ausência do Ministro Celso, que havia manifestado que proferiria o seu voto. Portanto, não se trata de questão de quórum, apenas se aguardamos ou não o Ministro Celso. E é quanto a isso que já ouvi os ilustres Colegas Ministros. Esse é o ponto. Com toda vênia, não é ponto que Vossa Senhoria está aferindo, neste momento, na tribuna. Sobre este ponto, Vossa Senhoria gostaria de se manifestar?



INQ 3994 / DF

O SENHOR PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO) - Excelência, mais uma vez, o que a defesa requer é que seja declarado o julgamento com o quórum presente, uma vez que, regimentalmente, o número aqui é suficiente, independente, com toda vênia, do Ministro Celso de Mello, uma vez que há o quórum presente para a rejeição da denúncia, a defesa se manifesta nesse sentido.

Eu agradeço a oportunidade, Excelência.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado.

Ilustre Procurador da República.

O SENHOR JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Senhor Presidente, o Ministério Público entende que, tendo o julgamento iniciado com a presença do Ministro Celso, que assistiu ao relatório, tendo ele pedido e optado por aguardar para votar após o pedido de vista, seria no mínimo, assim, elegante dar oportunidade para que ele pudesse proferir seu voto em uma assentada seguinte, que pudesse ser no próximo ano. O julgamento já foi adiado, em função do pedido de vista, não vejo nenhum prejuízo para que se aguarde para que o Ministro Celso de Mello possa proferir seu voto.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Essa é a questão que, ao ler a papeleta, eu suscitei. Eu pessoalmente me inclinaria por aguardar o Ministro Celso; mas colho a opinião dos eminentes Colegas.



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Penso que o argumento do Ministro Toffoli traz é definitivo. Se iniciamos o julgamento e entendemos que é suficiente o quórum que regimentalmente se designa e se estabelece, parece-me que devemos proclamar com o resultado obtido.



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM**O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:**

Senhor Presidente, se nós, neste caso, decidirmos que se deve aguardar o Ministro ausente, teremos que fazer isso em todos os casos - **em todos os casos**. Isso pode levar a uma situação de empate, de não se conseguir dar andamento aos processos.

Eu sempre gosto muito de ouvir o posicionamento do nosso Decano, evidentemente, mas há um fato: julgamos agora em três, porque temos também um colega Ministro licenciado. **E eu mesmo me licenciei ao longo do semestre várias vezes, por problemas de saúde e cirurgias, e nem por isso a Turma deixou de julgar processos para aguardar o meu retorno.** E regimentalmente não caberia aguardar mesmo. Faz parte da vida.

Então, com a devida vênia, penso que o quórum se iniciou sem estar completo e assim também termina. Para suficiência tanto de início quanto de declaração de resultado, temos quórum para proclamar o desfecho do caso.



18/12/2017

SEGUNDA TURMA

INQUÉRITO 3.994 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Resolvido a questão de ordem, vou pedir licença a Vossa Excelência para ficar vencido na solução da questão de ordem, por entender que seria a hipótese de, uma vez anunciado que votaria no caso, aguardar o voto do Ministro Celso de Mello.

**SEGUNDA TURMA****EXTRATO DE ATA****INQUÉRITO 3.994**

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. DIAS TOFFOLI

AUTOR(A/S) (ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.(A/S) (ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INVEST.(A/S) : BENEDITO DE LIRA

ADV.(A/S) : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA (15068/DF) E OUTRO(A/S)

INVEST.(A/S) : ARTHUR DE LIRA

ADV.(A/S) : PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (23350/DF) E OUTRO(A/S)

INVEST.(A/S) : RICARDO RIBEIRO PESSOA

ADV.(A/S) : CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO (146100/SP, 146100/)

Decisão: Após o voto do Relator, que recebia a denúncia em relação aos três primeiros fatos, e a rejeitava em relação aos dois primeiros acusados quanto ao fato de número quatro, por ausência de justa causa, e, portanto, rejeitando a denúncia quanto a isto em relação a Benedito de Lira e Arthur de Lira, bem como em relação a Ricardo Ribeiro Pessoa, pelas circunstâncias atinentes ao mesmo fato e elementos fáticos que foram descritos nos números 1.1.3, 1.1.6, 1.2.4, 1.2.8, 1.3.2 e 1.3.4 que lhes foram imputados na denúncia; e que também acolhia as preliminares de exclusão da causa de aumento, prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal, por ausência de descrição da necessária imposição hierárquica e do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, por ausência de descrição da habitualidade e da definição legal de organização criminosa e, por receber a denúncia em relação a Benedito de Lira e Arthur de Lira pelos 3 fatos que foram indicados pelo Ministro Relator durante seu voto, mais especificamente pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 e 1.1.5 da peça de ingresso, afastada, nesse momento, a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes como dito em relação a Benedito de Lira e, em relação a Arthur de Lira, pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7 da peça de ingresso, também afastada nesse momento a definição do número de fatos, para fins de reconhecimento de concurso de crimes e o recebimento da denúncia em face de Ricardo Ribeiro Pessoa pelo envolvimento nos fatos descritos nos números 1.3.1 e 1.3.3 da peça de ingresso, afastada também a definição do número de fatos para reconhecimento de concurso de crimes; Após o voto do Relator nesse sentido, pediu vista o Ministro Dias Toffoli. Aguarda o Ministro Celso de Mello. Falaram: pelo Ministério Público, a Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo denunciado Arthur Lira, o Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, e pelo denunciado Benedito de Lira, o Dr. Cleber Lopes de Oliveira. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Edson Fachin. **2ª Turma,**



12.12.2017.

Decisão: A Turma, por maioria, resolveu a questão de ordem, no sentido de proclamar o julgamento, vencido o Ministro Edson Fachin, que levantou a questão sobre necessidade de se aguardar a presença do Ministro Celso de Mello. Também por maioria, rejeitou a denúncia em relação a Benedito de Lira e Arthur de Lira, e determinou a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau, para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado Ricardo Ribeiro Pessoa, tudo nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, vencido o Relator. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Edson Fachin. **2ª Turma**, 18.12.2017.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Ravena Siqueira
Secretária